



DIREN



CEFOT 1

TEMARIO OPOSICIÓN

PARA EL

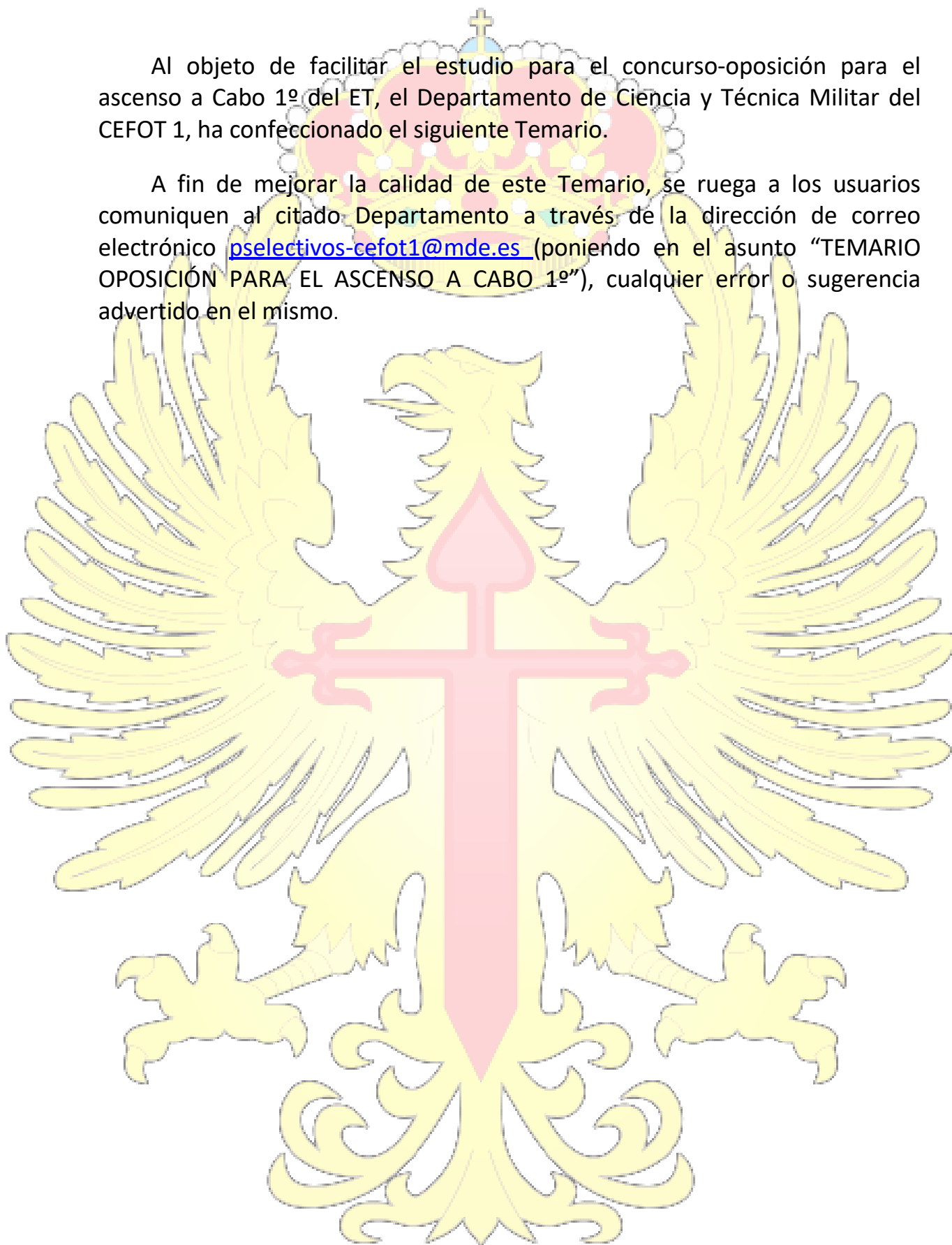
ASCENSO A

CABO 1º DEL ET

ACTUALIZACIÓN (ABRIL 2026)

Al objeto de facilitar el estudio para el concurso-oposición para el ascenso a Cabo 1º del ET, el Departamento de Ciencia y Técnica Militar del CEFOT 1, ha confeccionado el siguiente Temario.

A fin de mejorar la calidad de este Temario, se ruega a los usuarios comuniquen al citado Departamento a través de la dirección de correo electrónico pselectivos-cefot1@mde.es (poniendo en el asunto "TEMARIO OPOSICIÓN PARA EL ASCENSO A CABO 1º"), cualquier error o sugerencia advertido en el mismo.



ÍNDICE

CAPÍTULO 1

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN GENERAL MILITAR

BLOQUE I. Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

- *Tema 1. Disposiciones generales.*
- *Tema 2. Del Militar.*
- *Tema 3. De la disciplina.*
- *Tema 4. De la Acción del Mando.*
- *Tema 5. De las Operaciones.*
- *Tema 6. De las demás funciones del Militar.*

BLOQUE II. Ley Orgánica 8/2014 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

- *Tema 1. Disposiciones generales.*
- *Tema 2. Faltas y sanciones.*
- *Tema 3. Potestad disciplinaria y competencia sancionadora.*
- *Tema 4. Procedimiento sancionador.*
- *Tema 5. Ejecución de las sanciones.*
- *Tema 6. Recursos.*

BLOQUE III. Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar

- *Tema 1. Ámbito de aplicación del Código Penal Militar y definiciones.*
- *Tema 2. Del delito militar.*
- *Tema 3. De las penas.*
- *Tema 4. Delitos contra la seguridad y defensa nacionales.*
- *Tema 5. Delitos contra la disciplina.*
- *Tema 6. Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares.*
- *Tema 7. Delitos contra los deberes del servicio.*
- *Tema 8. Delitos contra el patrimonio en el ámbito militar.*
- *Tema 9. Disposiciones transitorias.*

CAPÍTULO 2

ÁMBITO DE LA INSTRUCCIÓN TÁCTICA Y TÉCNICA

BLOQUE I. Generalidades.

- *Tema 1. El pelotón de fusiles. Generalidades, características, posibilidades y normas generales de actuación.*

BLOQUE II. Tareas individuales.

- *Tema 1. Composición del pelotón y misión de sus componentes.*
- *Tema 2. Preparación individual de los componentes del pelotón.*

BLOQUE III. Tareas colectivas.

- *Tema 1. Preparación del pelotón para el combate.*
- *Tema 2. Despliegue del pelotón y la escuadra.*
- *Tema 3. Movimientos del pelotón y la escuadra.*
- *Tema 4. Reacciones del pelotón ante contacto con el enemigo.*
- *Tema 5 El pelotón en misiones de vigilancia y observación.*
- *Tema 6 El pelotón en misiones de patrulla de reconocimiento.*
- *Tema 7 El pelotón en misiones de protección y seguridad.*
- *Tema 8 El pelotón en el combate ofensivo.*
- *Tema 9 El pelotón en el apoyo por el fuego directo.*
- *Tema 10 Realizar el paso de obstáculos y la apertura de una brecha.*
- *Tema 11 El pelotón en el combate defensivo.*
- *Tema 12 Protección de la posición defensiva de pelotón (PDPN).*
- *Tema 13 El pelotón realizando una emboscada.*
- *Tema 14 El pelotón realizando un golpe de mano.*
- *Tema 15 El pelotón realizando una infiltración/exfiltración.*
- *Tema 16 Cooperación con medios acorazados.*
- *Tema 17 Adoptar medidas de defensa aérea pasiva.*
- *Tema 18 Establecer un puesto de control.*
- *Tema 19 Combate en ambiente NBQ.*
- *Tema 20 El pelotón realizando un reconocimiento NBQ no especializado.*

BLOQUE IV. Mantenimiento.

- *Tema 1. Mantenimiento del armamento y material del pelotón.*
- *Tema 2. Inutilización y destrucción del armamento y material.*

BLOQUE V. Armamento

- *Tema 1. Normas generales en el uso de las armas.*
- *Tema 2. Pistola USP.*

CAPÍTULO 3

ÁMBITO DE LA SEGURIDAD MILITAR Y RÉGIMEN INTERIOR

BLOQUE I. Seguridad en las Fuerzas Armadas.

- *Tema 1. Real Decreto 194/2010, sobre Normas de Seguridad en las FAS.*
- *Tema 2. Orden Ministerial 50/2011, Normas sobre Mando y Régimen Interior.*

BLOQUE II. Mando y Régimen Interior de las Unidades e Instalaciones del Ejército de Tierra. Orden Ministerial 50/2011.

- *Tema 1. Disposiciones generales.*
- *Tema 2. De la acción del mando.*
- *Tema 3. Del Régimen Interior.*
- *Tema 4. Los servicios de las instalaciones.*
- *Tema 5. Las guardias.*

PÁGINA EN BLANCO

CAPÍTULO 1.



ÁMBITO DE LA FORMACIÓN GENERAL MILITAR

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 96/2009, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
- Ley Orgánica 8/2014 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
- Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar.

BLOQUE I

REALES ORDENANZAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS

TEMA 1. DISPOSICIONES GENERALES.

TEMA 2.DEL MILITAR.

TEMA 3.DE LA DISCIPLINA.

TEMA 4.DE LA ACCIÓN DEL MANDO. TEMA 5.DE LAS OPERACIONES.

TEMA 6.DE LAS DEMÁS FUNCIONES DEL MILITAR.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, que constituyen el código de conducta de los militares, definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de guía a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España, y en el honor, disciplina y valor.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Estas Reales Ordenanzas son de aplicación a todos los militares profesionales de las Fuerzas Armadas, salvo que estén en situaciones administrativas en las que tengan suspendida su condición militar. También serán de aplicación a los alumnos de la enseñanza militar de formación. Asimismo, son de aplicación, cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas, a los aspirantes a reservista y a los reservistas.
2. Dada su naturaleza militar y la condición militar de sus miembros, estas Reales Ordenanzas serán de aplicación a todos los miembros de la Guardia Civil, excepto cuando contradigan o se opongan a lo previsto en su legislación específica.

Artículo 3. Primer deber del militar.

La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye el primer y más fundamental deber del militar, que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en estas Reales Ordenanzas.

Artículo 4. Deberes de carácter general.

El militar guardará y hará guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y cumplirá las obligaciones derivadas de las misiones de las Fuerzas Armadas, de su condición militar y de su sujeción a las leyes penales y disciplinarias militares.

Artículo 5. Actuación del militar como servidor público.

Deberá actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental.

Artículo 6. Símbolos de la Patria.

Todo militar tiene el deber de prestar ante la Bandera juramento o promesa de defender a España. Mostrará el máximo respeto a la Bandera y Escudo de España y al Himno Nacional como símbolos de la Patria transmitidos por la Historia.

Artículo 7. Características del comportamiento del militar.

Ajustará su comportamiento a las características de las Fuerzas Armadas de disciplina, jerarquía y unidad, indispensables para conseguir la máxima eficacia en su acción.

Artículo 8. Disciplina.

La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Artículo 9. Jerarquía.

El militar desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en la estructura orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en cuanto concierne a mando subordinación y responsabilidad. Los que ocupan los diversos niveles de la jerarquía están investidos de autoridad en razón de su cargo, destino o servicio y asumirán plenamente la consiguiente responsabilidad. La autoridad implica el derecho y

el deber de tomar decisiones, dar órdenes y hacerlas cumplir, fortalecer la moral, motivar a los subordinados, mantener la disciplina y administrar los medios asignados.

Artículo 10. Unidad de las Fuerzas Armadas.

Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, como expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las mismas.

Artículo 11. Dignidad de la persona.

Ajustará su conducta al respecto de las personas al bien común y al derecho internacional aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que tiene obligación de respetar a derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.

Artículo 12. Derechos fundamentales y libertades públicas.

En su actuación el militar respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, sin perjuicio de que en su ejercicio deba atenerse a las limitaciones legalmente establecidas en función de su condición militar.

Artículo 13. Igualdad de género.

Velará por la aplicación de los criterios y normas relativos a la igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la prevención de la violencia de género.

TEMA 2. DEL MILITAR.

Artículo 14. Espíritu militar.

El militar cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio; el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos, excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden; el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, y el hablar pocas veces de la profesión militar, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas.

Artículo 15. Primacía de los principios éticos.

Dará primacía a los principios éticos que responden a una exigencia de la que hará norma de vida. De esta forma contribuirá a la fortaleza de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y seguridad.

Artículo 16. Cumplimiento del deber.

Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del honor inspirado en estas Reales Ordenanzas.

Artículo 17. Virtudes fundamentales.

Tendrá presente que la disciplina, valor, prontitud en la obediencia y exactitud en el servicio son virtudes a las que nunca ha de faltar.

Artículo 18. Justicia en las Fuerzas Armadas.

Propiciará, con su actuación, que la justicia impere en las Fuerzas Armadas de tal modo que nadie tenga nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.

Artículo 19. Dedicación del militar.

Ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio, subordinando la honrada ambición profesional a la íntima satisfacción del deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.

Artículo 20. Disponibilidad para el servicio.

Estará en disponibilidad permanente para el servicio, que se materializará de forma adecuada al destino que se ocupe y a las circunstancias de la situación, y realizará cualquier tarea o servicio con la máxima diligencia y puntualidad, tanto en operaciones como para garantizar el funcionamiento de las unidades.

Artículo 21. Tradición militar en los Ejércitos.

Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra.

Artículo 22. Prestigio de las Fuerzas Armadas.

El militar velará por el prestigio de las Fuerzas Armadas y por el suyo propio en cuanto miembro de ella. Se esforzará en que con su aportación personal su unidad, de la que se sentirá orgullo, mantenga los mayores niveles de preparación, eficacia, eficiencia y cohesión, con objeto de que merezca ser designada para las más importantes y arriesgadas misiones.

Artículo 23. Historial y tradiciones.

Conservará y transmitirá el historial, tradiciones y símbolos de su unidad, para perpetuar su recuerdo, contribuir a fomentar el espíritu de unidad y reforzar las virtudes militares de sus componentes.

Artículo 24. Funciones del militar.

El militar ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas en el desempeño de sus cometidos para la preparación y empleo de las unidades militares en cumplimiento de las misiones encomendadas. Estas funciones se desarrollarán por medio de acciones directivas, que incluyen las de mando, y acciones de gestión y ejecutivas. También podrá actuar en apoyo al mando y ejercer funciones docentes.

Artículo 25. Formación.

Mantendrá una sólida formación moral, intelectual, humanística y técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una adecuada preparación física, que le capaciten para contribuir a la eficacia de las Fuerzas Armadas y faciliten su adaptación a la evolución propia de la sociedad y del entorno internacional, así como a la innovación en medios y procedimientos.

Artículo 26. Competencia profesional.

Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional, especialmente en los ámbitos operativo, técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar su capacidad de adaptarse a diferentes misiones y escenarios.

Artículo 27. Acción conjunta.

Será consciente de la importancia de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, entidad única e integradora de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes.

Artículo 28. Conducto reglamentario.

Para asuntos del servicio se relacionará con superiores y subordinados por conducto regular según la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, que será el conducto reglamentario, salvo en los casos que esté establecido uno específico para dirigirse al órgano competente para resolver.

Artículo 29. Acatamiento y transmisión de la decisión.

Antes de que se jefes haya tomado una decisión podrá proponerle cuantas sugerencias estime adecuadas; pero una vez adoptada, la aceptará y defenderá como si fuera propia, desarrollándola y transmitiéndola con fidelidad, claridad y oportunidad para lograr su correcta ejecución.

Artículo 30. Relaciones con autoridades civiles.

Pondrá de manifiesto el respeto y cortesía militar en sus relaciones con las autoridades del Gobierno de la Nación, de las Comunidades Autónomas y de los poderes legislativos y judicial, así como con las demás autoridades de las Administraciones Públicas.

Artículo 31. En el ámbito internacional.

Cuando se integre temporalmente en ejércitos y órganos de defensa de otros países o en organizaciones internacionales, le será de aplicación lo dispuesto en estas Reales Ordenanzas, sin perjuicio de las peculiaridades previstas en los tratados, convenios y demás acuerdos internacionales suscritos por España. Observará en su trato con los miembros de los ejércitos de otras naciones las mismas reglas de comportamiento que rigen en las Fuerzas Armadas españolas.

Artículo 32. Relaciones con la población civil.

Fomentará la relación con la población civil y será cortés y deferente en su trato con ella, en particular con la que más directamente pueda verse afectada por sus actividades, evitando toda molestia innecesaria.

Artículo 33. Discreción en asuntos del servicio.

Guardará discreción sobre los asuntos relativos al servicio. Observará las disposiciones y medidas vigentes sobre materias clasificadas y protección de datos de carácter personal, así como las relacionadas con el acceso a lugares restringidos.

Artículo 34. Informes sobre asuntos del servicio.

Al informar sobre asuntos del servicio lo hará de forma objetiva, clara y concisa, sin ocultar ni desvirtuar nada de cuanto supiera.

Artículo 35. No influencia en resolución de trámites.

No influirá en la agilización o resolución de los trámites o procedimientos sin justa causa y, en ningún caso, cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

Artículo 36. Informes personales y evaluaciones.

Obrará con la mayor reflexión, justicia y equidad en la elaboración de los informes personales, así

como en los procesos de evaluación en los que participe, consciente de la gran trascendencia que tienen, tanto para los interesados como para el conjunto de la organización.

Artículo 37. Novedades o irregularidades.

Si observara alguna novedad o tuviera noticia de cualquier irregularidad que pudiera afectar al buen funcionamiento de su unidad, intentará remediarlo y lo pondrá en conocimiento de sus superiores mediante parte verbal o escrito, según la urgencia e importancia del hecho.

Artículo 38. Quejas y reclamaciones.

Si tuviera alguna queja o reclamación sobre asuntos del servicio que pudieran afectar o perjudicar sus intereses, lo pondrá en conocimiento de sus superiores, haciéndolo de buen modo y por el conducto reglamentario. Todo ello sin perjuicio de ejercitar los derechos o acciones que legalmente le correspondan.

Artículo 39. Conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

Será consciente de la importancia que tiene para su unidad y para quienes forman parte de ella, la aplicación de las normas sobre conciliación de la vida profesional, personal y familiar. Facilitará esa conciliación en todo aquello que sea de su competencia, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

Artículo 40. Cuidado de la salud.

Prestará especial atención y cuidado a todos los aspectos que afecten a la salud y a la prevención de conductas que atenten contra ella. Considerará la educación física y las prácticas deportivas como elementos básicos en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además favorecen la solidaridad y la integración.

Artículo 42. Manejo y uso de las armas.

Pondrá máxima atención en todo lo concerniente al manejo de las armas, especialmente en la aplicación de las normas de seguridad, consciente de su gran importancia. Para hacer uso de ellas se atenderá estrictamente a la normativa vigente, órdenes recibidas y reglas de enfrentamiento.

Artículo 43. Conservación del material.

Cuidará y conservará en perfectas condiciones de uso las instalaciones, material, equipo y armamento que tenga a su cargo de acuerdo con la normativa aplicable. Asegurará el aprovechamiento de los recursos puestos a disposición de las Fuerzas Armadas y vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad y medioambientales pertinentes.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 3. DE LA DISCIPLINA.

Artículo 44. De la disciplina.

La disciplina, en cuanto conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de las Fuerzas Armadas, es virtud fundamental del militar que obliga a todos por igual. La adhesión racional del militar a sus reglas garantiza la rectitud de conducta individual y colectiva y asegura el cumplimiento riguroso del deber. Es deber y responsabilidad del militar practicar, exigir y fortalecer la disciplina.

Artículo 45. Cumplimiento de órdenes.

Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al servicio que un militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo u omita una actuación concreta. También deberá atender los requerimientos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento.

Artículo 46. Instrucciones y órdenes de autoridades.

Cumplirá igualmente las instrucciones y órdenes de autoridades y superiores civiles de los que dependa jerárquicamente en las organizaciones nacionales o internacionales en las que preste servicio.

Artículo 47. Responsabilidad en la obediencia.

En el cumplimiento de las órdenes debe esforzarse en ser fiel a los propósitos del mando, con responsabilidad y espíritu de iniciativa. Ante lo imprevisto, tomará una decisión coherente con aquellos propósitos y con la unidad de doctrina.

Artículo 48. Límites de la obediencia.

Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.

Artículo 49. Objeción sobre órdenes recibidas.

En el supuesto de que considere su deber presentar alguna objeción a la orden recibida, la formulará ante quien se la hubiera dado. Si su incumplimiento perjudicase a la misión encomendada, se reservará la objeción hasta haberla cumplido.

Artículo 50. Actitud ante el personal de servicio.

Todo militar, cualquiera que sea su empleo, atenderá las indicaciones o instrucciones de otro que, aun siendo de empleo inferior al suyo, se encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir.

Artículo 51. Forma de corregir.

Cuando aprecie una falta la corregirá y, si procede, impondrá la sanción que corresponda o informará de ella a quien tenga la potestad sancionadora. En presencia de un superior no deberá corregir las faltas o defectos que observe cuando corresponda a aquél hacerlo. En beneficio de la disciplina tampoco corregirá ni llamará la atención a nadie ante otros de inferior empleo, excepto en los casos en que la falta se haya cometido en presencia de éstos o que, de no hacerlo, se origine perjuicio para el servicio.

Artículo 52. Signos externos de disciplina, cortesía militar y policía.

Pondrá gran cuidado en observar y exigir los signos externos de disciplina, cortesía militar y policía, muestras de su formación militar. Se esforzará en poner de manifiesto la atención y respeto a otras personas, sean militares o civiles, en destacar por la corrección y energía en el saludo y por vestir el uniforme con orgullo y propiedad. Tendrá presente que el saludo militar constituye expresión de respeto mutuo, disciplina y unión entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 4. DE LA ACCIÓN DEL MANDO.

Artículo 53. Estilo de mando.

El militar que ejerza mando se hará querer y respetar por sus subordinados; no les disimulará jamás las faltas de subordinación; les infundirá amor al servicio y exactitud en el desempeño de sus obligaciones; será firme en el mando, graciable en lo que pueda y comedido en su actitud y palabras aun cuando amoneste o sancione.

Artículo 54. Liderazgo.

Reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y cooperación de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo, preparación y capacidad de decisión.

Artículo 55. Responsabilidad en el ejercicio del mando.

El sentido de la responsabilidad es indispensable para el buen ejercicio del mando y por él se hará acreedor a la confianza de sus superiores y subordinados.

La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renunciable ni puede ser compartida. Los que ejerzan mando tratarán de inculcar una disciplina basada en el convencimiento. Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a las leyes o que constituyan delito.

Artículo 56. Responsabilidades penales graves en relación con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.

Será consciente de la grave responsabilidad que le corresponde y asume para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.

Artículo 57. Aprecio de la vida de sus subordinados.

Considerará la vida de sus subordinados como valor inestimable y no los expondrá a mayores peligros que los exigidos por el cumplimiento de la misión. Será su preocupación y seguridad del personal a sus órdenes.

Artículo 58. Capacidad para el combate.

El mando será consciente de que la capacidad para el combate depende en gran medida de la moral de victoria, de la motivación y de la eficacia de la instrucción y adiestramiento.

Artículo 59. Unidad de acción.

Con la finalidad de asegurar la unidad de acción y la máxima eficacia operativa, mantendrá permanentemente contacto con los mandos que le estén subordinados y estudiará con atención las propuestas que éstos le presenten.

Artículo 60. Capacidad de decisión, iniciativa y creatividad.

La condición esencial del que ejerce mando es su capacidad para decidir. Actuará con iniciativa y la fomentará entre sus subordinados. Para adoptar sus decisiones aplicará la normativa vigente y actuará con creatividad y capacidad de juicio sin coartar la intuición y la imaginación.

Artículo 61. Ejercicio de la autoridad.

Ejercerá su autoridad con firmeza, justicia y equidad, evitando toda arbitrariedad y promoviendo un ambiente de responsabilidad, íntima satisfacción y mutuo respeto y lealtad.

Mantendrá sus órdenes con determinación, pero no se empeñará en ellas si la evolución de sus acontecimientos aconseja variarlas.

Artículo 62. Toma de decisiones.

En el ejercicio de su autoridad será prudente en la toma de decisiones, fruto del análisis de la situación y la valoración de la información disponible y las expresará en órdenes concretas, cuya ejecución debe dirigir, coordinar y controlar, sin que la insuficiencia de información, ni ninguna otra razón, pueda disculparle de permanecer inactivo en situaciones que requieran su intervención.

Artículo 63. Razonamiento de las órdenes.

Razonará en lo posible sus órdenes para facilitar su comprensión y la colaboración consciente y activa de sus subordinados, con ella conseguirá que su acatamiento se fundamente en la lealtad y confianza que deben existir entre todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 64. Transmisión de órdenes.

Normalmente dará las órdenes a través de sus inmediatos subordinados y cuando lo haga directamente a quien deba ejecutarlas, les informará de ello. Respaldará las órdenes que den sus subordinados, siempre que no perjudiquen a la misión encomendada o que entrañen injusticia, en cuyo caso las corregirá.

Artículo 65. Administración de recursos.

Administrará los recursos puestos bajo su responsabilidad para obtener el máximo rendimiento de ellos, de acuerdo con los principios de economía y eficiencia en su utilización y eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Artículo 66. Conocimiento de la organización por los subordinados.

El militar que ejerza mando será responsable de que sus subordinados, desde el momento de su incorporación, conozcan la organización y funcionamiento de su unidad, así como su dependencia jerárquica, atribuciones, deberes y responsabilidades dentro de ella.

Artículo 67. Respeto a las funciones y cometidos de los subordinados.

Velará para que todos sus subordinados ejerzan las funciones y desempeñen los cometidos que les correspondan por razón de cargo, destino o servicio, sin atribuirse ni invadir las competencias ajenas, contribuyendo así a la eficacia del conjunto.

Artículo 68. Aptitudes profesionales de los subordinados.

Prestará atención a las aptitudes y trayectoria profesional de sus subordinados de manera que éstas se correspondan con las tareas que tengan encomendadas y elevará, en su caso, las propuestas convenientes para mejorar su rendimiento, conjugando sus aspiraciones profesionales con la eficacia de su unidad.

Artículo 69. Conocimiento de los subordinados y sus intereses.

Mantendrá con sus subordinados un contacto directo, en especial con sus inmediatos colaboradores, que le permita conocer sus aptitudes, aspiraciones e historial militar, atender sus inquietudes y necesidades, así como velar por sus intereses profesionales y personales. Todo ello le capacitará para asignarles los puestos y tareas más adecuados y calificarlos con justicia.

Artículo 70. Motivación de los subordinados.

Utilizará todos los medios a su alcance, principalmente la persuasión y el ejemplo, para motivar a sus subordinados en el ejercicio profesional.

Artículo 71. Tramitación de peticiones.

Recibirá y resolverá o tramitará, con el informe que proceda, las peticiones, recursos, reclamaciones o quejas formulados por un subordinado en el ejercicio de sus derechos.

Artículo 72. Espíritu de equipo.

Fomentará el espíritu de equipo para aumentar la cohesión de su unidad y la convergencia de esfuerzos con el fin de alcanzar el máximo rendimiento individual y de conjunto.

Artículo 73. Convivencia en su unidad.

Velará por la convivencia entre todos sus subordinados sin discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión o convicciones, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fomentando el compañerismo y la integración intercultural.

Artículo 74. Información a sus subordinados.

Informará a sus subordinados del desarrollo de las actividades, ejercicios y operaciones en curso, así como de los planes y proyectos que les puedan afectar, en la medida que las circunstancias lo permitan.

Artículo 75. Reconocimiento de méritos.

Reconocerá y premiará a los subordinados que se hayan hecho acreedores a ello en justa proporción a sus méritos, por sí o elevando las propuestas que correspondan. Su reconocimiento público representa una satisfacción para el que lo recibe, un estímulo para la unidad de la que forma parte y un ejemplo para todos.

Artículo 76. Seguridad en el trabajo.

Será responsabilidad y preocupación constante de todo el que ejerce mando velar por la seguridad y prevención de riesgos en el ejercicio profesional del personal a sus órdenes, las condiciones sanitarias de las instalaciones y de la alimentación, y el cumplimiento de la normativa general adaptada a las peculiaridades propias de sus funciones.

Artículo 77. Actividades culturales, deportivas y recreativas.

Fomentará las actividades culturales y deportivas y facilitará las recreativas del personal a sus órdenes y, siempre que sea posible, las integrará en el entorno civil en el que la unidad se desenvuelva.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 5. DE LAS OPERACIONES.

Artículo 83. Preparación para el combate.

En todo tipo de operaciones, el militar estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas en las que desempeñe sus cometidos y ejerza sus funciones.

Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza.

En el empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe.

Artículo 85. Principio de humanidad.

Su conducta en el transcurso de cualquier conflicto u operación militar deberá ajustarse a las normas que resulten aplicables de los tratados internacionales en los que España fuera parte, relativos al Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 86. Aplicación de las reglas de comportamiento específicas en las operaciones. Tendrá presente que las reglas de comportamiento contenidas en este título, aunque se regulen específicamente para cada tipo de operaciones, deben servir de guía de actuación en todas ellas.

Artículo 87. Acciones distinguidas.

El mando valorará como acciones distinguidas en las operaciones las que constituyan un ejemplo de valor, moral o pericia militar y una excepcional superación en el cumplimiento del deber, así como aquellas en las que se manifieste de forma excepcional el trato humanitario, las dotes de persuasión por medios pacíficos o la capacidad negociadora.

Artículo 91. Subordinación a la finalidad general.

Subordinará el objeto inmediato de su acción en el combate a la finalidad general de las operaciones, sin caer en la vana satisfacción de un éxito limitado o personal.

Artículo 94. Respuesta ante situaciones cambiantes.

El conocimiento y cumplimiento de las reglas de enfrentamiento le permitirán hacer frente a las situaciones cambiantes de cada momento, debiendo estar preparado para asumir la protección de la población afectada y los riesgos consiguientes.

Artículo 95. Adaptación a situaciones complejas.

El militar utilizará toda su capacidad de análisis e iniciativa para hacer frente a las situaciones complejas, diversas e imprevisibles en las que pueda verse involucrado y se adaptará a ellas con mentalidad abierta, atendiendo al cumplimiento de la misión, aplicando el principio de humanidad y sin descuidar su seguridad y la de su unidad.

Artículo 97. Relaciones con organizaciones civiles.

Colaborará, dentro de las posibilidades de la misión encomendada, con aquellas organizaciones civiles que desempeñen tareas en favor de la paz, seguridad, estabilidad o de ayuda humanitaria.

Artículo 98. Seguridad y bienestar de los ciudadanos.

El militar pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.

Artículo 99. Rapidez de reacción.

Se esforzará desde los primeros momentos en que su rápida intervención suponga una respuesta eficaz que infunda confianza y tranquilidad a la población civil.

Artículo 100. Repercusión en la imagen de las Fuerzas Armadas.

Actuará con la máxima competencia y espíritu de sacrificio, afrontando las situaciones críticas con serenidad, consciente de que su intervención, por la proximidad a la población civil, tendrá una enorme trascendencia en la imagen que la sociedad tenga de las Fuerzas Armadas.

Artículo 103. Apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cuando se le asignen tareas de colaboración y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pondrá su máximo empeño en proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Artículo 106. Deberes en relación con el Derecho Internacional Humanitario.

El militar conocerá y difundirá, así como aplicará en el transcurso de cualquier conflicto armado u operación militar, los convenios internacionales ratificados por España relativos al alivio de la suerte de heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas armadas, al trato a los prisioneros y a la protección de las personas civiles, así como los relativos a la protección de bienes culturales y a la prohibición o restricciones al empleo de ciertas armas.

Artículo 107. Protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y población civil.

Tratará y cuidará con humanidad y sin discriminación alguna a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y miembros de la población civil que estén en su poder.

Artículo 108. Búsqueda de heridos, enfermos, náufragos y muertos.

En la medida que lo permita el cumplimiento de la misión y la seguridad de su unidad, adoptará sin tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar a los heridos, enfermos y náufragos, ampararlos contra el saqueo y los malos tratos, así como para buscar a los muertos e impedir el despojo de unos y otros.

Artículo 109. Actitud como prisionero.

Se esforzará en no ser capturado, pero, en el caso de caer prisionero, todo combatiente tendrá en cuenta que sigue siendo un militar en su comportamiento ante el enemigo y ante sus compañeros de cautividad, manteniendo las relaciones de subordinación y las reglas de disciplina. No aceptará del enemigo ningún pacto ni favor especial. Empeñará todos sus recursos para evitar responder a otras preguntas que no sean relativas a facilitar su nombre y apellidos, empleo, filiación y fecha de nacimiento y hará todo lo necesario para evadirse y ayudara que sus compañeros lo hagan.

Artículo 110. Trato a los prisioneros o detenidos.

No someterá a tortura o vejación a los prisioneros y detenidos y los tratará con humanidad y respeto, suministrándoles los medios necesarios para su salud e higiene y evitando situarlos en zonas expuestas a los riesgos del combate. En el plazo más breve posible los evacuará lejos de la zona de combate para que queden fuera de peligro.

Artículo 111. Principio de distinción.

En el transcurso de cualquier operación tendrá en cuenta el principio de distinción entre personas civiles y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares para proteger a la población civil y evitar en lo posible las pérdidas ocasionales de vidas, sufrimientos físicos y daños materiales que pudieran afectarle.

Artículo 112. Protección de población especialmente vulnerable.

Protegerá a las personas indefensas o desvalidas, especialmente a las mujeres y a los niños, contra la violación, la prostitución forzada, los tratos humillantes y degradantes o cualquier forma de explotación o agresión sexual.

Artículo 113. Protección de bienes culturales.

No atacará ni hará objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes culturales o lugares de culto claramente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural y espiritual de los pueblos y a los que se haya otorgado protección en virtud de acuerdos especiales. Evitará la utilización de dichos bienes culturales o de instalaciones que se encuentren próximas a ellos para propósitos que puedan exponerlos a la destrucción o al deterioro.

Artículo 114. Medios y métodos de combate.

No utilizará medios o métodos de combate prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario que

puedan causar males superfluos o sufrimientos innecesarios, así como aquellos que estén dirigidos a causar o puedan ocasionar extensos, graves y duraderos perjuicios al medio ambiente, comprometiendo la salud o la supervivencia de la población.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 6. DE LAS DEMÁS FUNCIONES DEL MILITAR.

Artículo 115. Importancia y finalidad de estas funciones.

El militar tendrá en cuenta que las funciones técnicas, logísticas y administrativas son primordiales para asegurar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, mantener y perfeccionar el armamento, material y equipo y prestar apoyo al personal, contribuyendo a su bienestar.

Artículo 116. Modo de desempeñarlas.

En el ejercicio de estas funciones trabajará con orden, método, claridad de juicio, diligencia y capacidad de organización, manteniendo la unidad de criterio en los procedimientos y resolviendo en plazo los expedientes o asuntos de competencia. No dudará en proponer al mando cuantas reformas y mejoras considere adecuadas, especialmente las que puedan redundar en una simplificación e informatización de los procedimientos. Aceptará de buen grado la realización de trabajos extraordinarios que el desempeño de estas funciones pueda suponerle.

Artículo 117. Valor de los trabajos técnicos.

Tendrá presente que cualquier trabajo por insignificante que parezca puede tener relevancia en el funcionamiento de su unidad o en el cumplimiento de la misión, ya que los defectos de ejecución podrían producir daños irreparables en personas o sistemas de armas o incluso el fracaso de la misión.

Artículo 118. Actitud ante las funciones técnicas.

El militar que desempeñe funciones técnicas las realizará con entrega, conocimientos adecuados y profesionalidad. Se esforzará en actualizar y perfeccionar sus conocimientos, adaptándolos a la evolución de las técnicas, a la innovación en el desarrollo de los medios y a la creciente complejidad de los sistemas y equipos para estar en condiciones de realizar su cometido con la máxima perfección y rapidez, consciente de la importancia que tienen para aumentar el rendimiento del trabajo.

Artículo 119. Objetividad.

Su actuación en funciones administrativas se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, corporativas o cualquier otra que puedan colisionar con la satisfacción de los intereses generales.

Artículo 120. Cumplimiento de objetivos.

Actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilará la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la unidad de la que forme parte.

Artículo 121. Respeto a las áreas de responsabilidad.

Respetará las áreas de responsabilidad de los subordinados, debiendo considerar que las intromisiones injustificadas podrían perjudicar la realización de la labor encomendada.

Artículo 122. Gestión de recursos.

Administrará los recursos y bienes públicos con austeridad, objetividad y transparencia, de acuerdo a los principios de legalidad y de salvaguarda de dichos bienes, y no los utilizará en provecho propio o de personas allegadas. Tendrá, asimismo, el deber de velar por su conservación.

PÁGINA EN BLANCO

BLOQUE II

LEY ORGÁNICA 8/2014 DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

TEMA 1.DISPOSICIONES GENERALES.

TEMA 2.FALTAS Y SANCIONES.

TEMA 3.POTESTAD DISCIPLINARIA Y COMPETENCIA SANCIONADORA.

TEMA 4.PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

TEMA 5.EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES.

TEMA 6.RECURSOS.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta ley orgánica tiene por objeto regular el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas con la finalidad de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad, que, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Están sujetos a lo dispuesto en esta ley los militares que mantienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la que tengan su condición militar en suspenso.
2. A los reservistas les será de aplicación cuando se encuentren incorporados a las Fuerzas Armadas.
3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar están sujetos a lo previsto en esta ley. Las infracciones de carácter académico en la enseñanza de formación no están incluidas en el régimen disciplinario militar y se sancionarán de acuerdo con sus normas específicas.
4. Asimismo, quedarán sujetos a esta ley quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción o sitio.

Artículo 3. Responsabilidad civil, penal y disciplinaria judicial.

El régimen disciplinario regulado en esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en la que puedan incurrir los miembros de las Fuerzas Armadas, así como del ejercicio de las potestades disciplinarias judiciales, que se harán efectivas en la forma prevista por las normas que las regulan.

Artículo 4. Tramitación del procedimiento penal por los mismos hechos.

1. La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo se podrá producir cuando fuese firme la dictada en aquel procedimiento, cuya declaración de hechos probados vinculará a la Administración.
2. Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando no hubiere identidad de bien jurídico protegido. El tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimiento penal hasta la comunicación a la autoridad disciplinaria de su resolución firme no se computará para la prescripción de la infracción disciplinaria.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 2. FALTAS Y SANCIONES.

Artículo 5. Las faltas disciplinarias y sus consecuencias.

1. Son faltas disciplinarias las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, previstas en esta ley.
2. Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves y muy graves.
3. La comisión de faltas disciplinarias dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en esta ley.
4. La imposición de sanciones disciplinarias se entiende sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que tengan su origen en el hecho constitutivo de la infracción, por parte de los perjudicados o de la Administración.

Artículo 9. Personas responsables de las faltas disciplinarias.

Son responsables de las faltas disciplinarias quienes realicen, por sí mismos o a través de otro, el hecho constitutivo de la infracción o cooperen con actos sin los cuales no se habría efectuado, así como los que induzcan a otro a ejecutarlo.

Artículo 10. Reiteración.

A los efectos de esta ley, se entiende que una conducta típica es reiterada cuando se realiza en tres o más ocasiones en el periodo de dos años, que se computará de fecha a fecha desde la comisión del primero, aunque los hechos aislados hayan sido sancionados.

Artículo 11. Sanciones disciplinarias.

1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son:
 - a) Reprensión.
 - b) Privación de salida de uno a ocho días.
 - c) Sanción económica de uno a siete días.
 - d) Arresto de uno a catorce días.
2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas graves son:
 - a) Sanción económica de ocho a quince días.
 - b) Arresto de quince a treinta días.
 - c) Pérdida de destino.
 - d) Baja en el Centro Docente Militar de Formación.
3. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son:
 - a) Arresto de treinta y uno a sesenta días.
 - b) Suspensión de empleo.
 - c) Separación del servicio.
 - d) Resolución de compromiso.

Artículo 12. Reprensión.

La reprensión es la reprobación disciplinaria expresa que, por escrito, dirige el superior con competencia disciplinaria para imponerla a un subordinado para su anotación en la hoja de servicios.

No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amonestación verbal que, para el mejor cumplimiento de las obligaciones, puede hacerse en el ejercicio del mando.

Artículo 13. Privación de salida.

La privación de salida, aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de formación, supone la permanencia del sancionado, fuera de las horas de actividad académica, en el centro o unidad donde esté completando su formación, con supresión de salidas hasta ocho días como

máximo.

Artículo 14. Sanción económica.

1. La sanción económica, de uno a quince días, supone para el sancionado una pérdida de retribuciones durante el tiempo de extensión de la sanción, conforme al cálculo que se establece en el artículo 60. No producirá cambio en la situación administrativa del sancionado.
2. Esta sanción no será aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de formación.

Artículo 15. Arresto por falta leve.

El arresto de uno a catorce días consiste en la permanencia del sancionado, por el tiempo que dure el arresto, en su domicilio o en el lugar de la unidad, acuartelamiento, base, buque o establecimiento que se señale en la resolución sancionadora. Esta restricción de libertad implica que el lugar del cumplimiento no puede ser una celda o similar. El sancionado participará en las actividades de la unidad, permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo.

Artículo 16. Arresto por falta grave y muy grave.

1. El arresto de quince a sesenta días consiste en la privación de libertad del sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por el que se imponga dicha sanción. El militar sancionado no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo de este arresto.
2. Cuando concurrieren circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la disciplina, podrá acordarse el internamiento en otro establecimiento militar en las mismas condiciones de privación de libertad, salvo lo dispuesto en el artículo 60.
3. No producirá cambio en la situación administrativa del sancionado.

Artículo 17. Pérdida de destino.

La sanción de pérdida de destino supone el cese en el que ocupa el infractor, quien durante dos años no podrá solicitar nuevo destino en la misma unidad o, cuando la resolución sancionadora de manera motivada lo exprese, en la misma localidad en la que se encontraba destinado.

Artículo 18. Baja en el centro docente militar de formación.

La sanción de baja en el centro docente militar de formación, aplicable a quienes ostenten la condición de alumnos de dichos centros, supone la pérdida tanto de la condición de alumno del centro como del empleo militar que se hubiere alcanzado con carácter eventual, sin afectar al que se tuviera antes de ser nombrado alumno.

Artículo 19. Suspensión de empleo.

La suspensión de empleo, aplicable únicamente a los militares profesionales, supone la privación de todas las funciones propias del empleo por un periodo mínimo de un mes y máximo de un año, salvo en el caso previsto en el artículo 8.14, que lo será como máximo por el tiempo de duración de la condena.

Supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspensión de empleo.

Artículo 20. Separación del servicio.

La separación del servicio supone para el sancionado la pérdida de la condición militar y la baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente y perdiendo los derechos militares adquiridos, excepto el empleo y los derechos que tuviera reconocidos en el régimen de Seguridad Social que corresponda.

Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de esta sanción llevará, además, aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual.

Artículo 21. Resolución de compromiso.

1. La resolución de compromiso supone el cese en la relación de servicios profesionales de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, establecido mediante la firma del

correspondiente compromiso, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente.

2. Para los reservistas voluntarios esta sanción tendrá los efectos de causar baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente, y la pérdida de la condición de reservista.
3. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de esta sanción llevará, además, aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual.

Artículo 22. Criterios de graduación de las sanciones.

1. La imposición de las sanciones disciplinarias se individualizará conforme al principio de proporcionalidad, guardando la debida adecuación con la entidad y circunstancias de la infracción, las que correspondan a los responsables, la forma y grado de culpabilidad del infractor y los factores que afecten o puedan afectar a la disciplina y al interés del servicio, así como la reiteración de la conducta sancionable, siempre que no se hayan tenido en cuenta por la ley al describir la infracción disciplinaria, ni sean de tal manera inherentes a la falta que sin la concurrencia de ellos no podría cometerse.
2. La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros docentes militares de formación y en otras unidades, centros u organismos donde se encuentren completando su formación, serán tenidos especialmente en consideración en la aplicación de los preceptos de esta ley, teniendo en cuenta el valor formativo de las advertencias o amonestaciones verbales.
3. La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves sólo podrá imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. La resolución sancionadora deberá ser motivada.

Artículo 23. Causas de la extinción.

1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por cualquiera de las causas siguientes:
 - a) Cumplimiento de la sanción.
 - b) Prescripción de la falta o de la sanción.
 - c) Pérdida de la condición militar.
 - d) Pase a retiro.
 - e) Fallecimiento.
2. Cuando durante la sustanciación de un procedimiento sancionador por falta grave o muy grave dejará el interesado de estar sometido a esta ley, se dictará resolución ordenando el archivo de las actuaciones con invocación de su causa. Si antes del completo transcurso del plazo de prescripción de la falta volviera a quedar sujeto a esta ley, se acordará el reinicio del procedimiento, que se tramitará en su integridad.

Artículo 24. Prescripción de las faltas.

1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, si la falta consistiera en la existencia de una sentencia condenatoria firme, desde que formalmente conste que la autoridad o mando con competencia sancionadora hubiera recibido el traslado de la referida resolución judicial.
2. En las faltas graves y muy graves, la prescripción se interrumpirá desde que se hubiera notificado al presunto responsable el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.5 sobre caducidad.

Artículo 25. Prescripción de sanción.

Las sanciones impuestas por falta leve prescribirán a los tres meses, las impuestas por falta grave a los dos años y las impuestas por falta muy grave a los tres años. Estos plazos comenzarán a

contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiriera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora o desde el día en que debiera haber comenzado el cumplimiento de la sanción. La prescripción se interrumpirá desde que se inicie el cumplimiento de la sanción o cuando por cualquier motivo no imputable a las autoridades o mandos con potestad disciplinaria dicho cumplimiento fuese imposible o se suspendiese.

TEMA 3. POTESTAD DISCIPLINARIA Y COMPETENCIA SANCIONADORA.

Artículo 26. Autoridades y mandos con potestad disciplinaria.

Tienen potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes en la estructura, tanto orgánica como operativa, en la que ejerzan sus funciones:

Primero. El Ministro de Defensa.

Segundo. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Tercero. Los oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro u organismo.

Cuarto. Los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad o buque de guerra y los jefes o directores de centro u organismo.

Quinto. Los jefes de batallón, grupo o escuadrón aéreo o unidad similar.

Sexto. Los jefes de compañía o unidad similar.

Séptimo. Los jefes de sección o unidad similar.

Octavo. Los jefes de pelotón o unidad similar.

Artículo 30. Deber de corrección.

Todo militar tiene el deber de corregir las infracciones que observe en los de inferior empleo, le estén o no subordinados directamente, cualquiera que sea el ejército o cuerpo al que pertenezcan. Si además las juzga merecedoras de sanción, lo hará por sí mismo si tiene competencia sancionadora y, si no la tuviera, dará parte directa e inmediatamente a quien la tenga, informando de tal circunstancia a su inmediato superior.

Artículo 31. Medidas cautelares.

1. Las autoridades y mandos con potestad disciplinaria y los militares que ejerzan el mando de una guardia o servicio podrán acordar respecto del infractor que le esté subordinado por razón del cargo, destino, guardia o servicio, el arresto cautelar por un periodo máximo de cuarenta y ocho horas, ante la comisión de una falta disciplinaria y cuando sea necesaria tal medida para restablecer de manera inmediata la disciplina. Este arresto se cumplirá en la unidad a la que pertenezca el infractor o en el lugar que se designe. Asimismo, podrán acordar el cese en sus funciones del infractor que les esté subordinado, por un plazo máximo de dos días cuando la falta cometida pudiera ocasionar perjuicios al servicio. Este cese cautelar no tendrá ninguna repercusión en las retribuciones del infractor.
2. La imposición de estas medidas se comunicará de manera inmediata a la autoridad o mando con competencia para sancionar la falta cometida, que podrá mantenerlas o levantarlas. En todo caso, quedarán sin efecto una vez transcurrido el plazo máximo de su duración y el arresto cautelar será de abono, si su naturaleza lo permite, para el cumplimiento de la sanción que, en su caso, se imponga.
3. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por parte del expedientado por inexistencia de infracción o con una sanción de arresto de menor duración temporal a la de la medida previa adoptada, se le compensará, por cada día de exceso en que permaneció arrestado, con una indemnización que será el importe fijado para la dieta en territorio nacional.
4. Contra la imposición de las medidas expresadas en este artículo, el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso-disciplinario militar en los términos previstos en la legislación procesal militar.

Artículo 32. Competencia de autoridades y mandos.

Las autoridades y mandos con potestad disciplinaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán imponer las siguientes sanciones:

1. El Ministro de Defensa, todas las sanciones disciplinarias.

2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, todas las sanciones excepto la separación del servicio.
 - 2.1. El Subsecretario de Defensa podrá imponer al personal destinado en las estructuras central y periférica del Ministerio de Defensa y los organismos autónomos dependientes del Departamento las sanciones a las que se refiere el párrafo anterior.
3. Los oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro u organismo, todas las sanciones por falta leve y grave, excepto la pérdida de destino.
4. Los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad o buque de guerra y los jefes o directores de centro u organismo, todas las sanciones por falta leve.
5. Los jefes de batallón, grupo o escuadrón aéreo o unidad similar, las sanciones de reprensión, sanción económica hasta siete días y arresto hasta cinco días.
6. Los jefes de compañía o unidad similar, las sanciones de reprensión, sanción económica hasta cinco días y arresto hasta tres días.
7. Los jefes de sección o unidad similar, las sanciones de reprensión y sanción económica hasta tres días.
8. Los jefes de pelotón o unidad similar con categoría de Suboficial, la sanción de reprensión.
9. Los mandos interinos y accidentales tendrán las mismas competencias sancionadoras que los titulares a los que sustituyan.

Los oficiales generales con potestad disciplinaria, los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad o buque de guerra y los jefes o directores de centro u organismo podrán delegar competencias sancionadoras en los mandos subordinados que se encuentren al frente de unidades destacadas o aisladas, siendo preceptiva la comunicación al personal afectado por dicha delegación de las facultades otorgadas.

Artículo 36. Ámbito personal de aplicación.

Está sujeto a las disposiciones de este Capítulo el personal militar español que, a título individual o formando parte de unidades o agrupamientos tácticos, pase a integrarse en una estructura operativa en zona de operaciones.

Artículo 37. Ámbito temporal.

La potestad disciplinaria sobre dicho personal se ejercerá por las autoridades y mandos de la cadena de mando nacional en la estructura operativa desde el momento en que, según la correspondiente documentación operativa, se produzca su integración en dicha estructura, hasta su retorno a la estructura orgánica.

Las citadas autoridades y mandos serán también competentes para la resolución de los recursos disciplinarios interpuestos contra las sanciones impuestas en el ámbito de la estructura operativa, aun cuando el recurrente haya retornado a la estructura orgánica.

Artículo 38. Potestad disciplinaria.

Los militares integrados en la estructura operativa, destinados o destacados en zona de operaciones, individualmente o formando parte de unidades y que hayan sido designados comandantes, jefes o responsables de una fuerza, contingente, representación, unidad o agrupamiento táctico de cualquier entidad, tendrán potestad disciplinaria para sancionar a los militares que tengan bajo sus órdenes en el cumplimiento de la misión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26, sin perjuicio de lo previsto en este capítulo.

Artículo 39. Competencia sancionadora.

1. El militar comandante, jefe o responsable de fuerza, contingente, representación o unidad podrá imponer al personal militar a sus órdenes todas las sanciones por falta leve y las correspondientes a las faltas graves, excepto la pérdida de destino, si no le corresponden otras superiores de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.

Cuando un agrupamiento táctico, núcleo o equipo deba desempeñar un cometido que le obligue a actuar aislado de su base, su jefe podrá imponer al menos las sanciones previstas en el número 6 del artículo 32.

2. Los mandos con potestad disciplinaria podrán delegar competencias sancionadoras en sus mandos subordinados, conforme a los términos que se establezcan en la correspondiente documentación operativa, siendo preceptiva la comunicación al personal afectado por dicha delegación de las facultades otorgadas.

Artículo 40. Cumplimiento de la sanción.

1. En la resolución sancionadora podrá disponerse que el cumplimiento de la sanción se efectúe una vez finalizada la misión y, en su caso, en territorio nacional. Durante el periodo que medie entre la imposición de la sanción y la finalización de la misión quedará interrumpida la prescripción de la sanción.
2. En el caso de que las sanciones se cumplan en zona de operaciones, su ejecución no implicará que el sancionado cese en las actividades que le correspondan, salvo que así se disponga motivadamente.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 4. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.

Artículo 41. Principios generales del procedimiento.

1. Para la imposición de cualquier sanción disciplinaria será preceptivo tramitar el procedimiento que corresponda con arreglo a las normas que en este título se establecen.
2. El procedimiento se ajustará a los principios de legalidad, imparcialidad, publicidad, contradicción, impulso de oficio, celeridad y eficacia, y respetará los derechos a la presunción de inocencia, información de la acusación disciplinaria, audiencia previa, defensa del infractor, utilización de los medios de prueba pertinentes y derecho a interponer los recursos correspondientes.
3. Antes de iniciar un procedimiento, la autoridad competente podrá ordenar la práctica de una información previa para el esclarecimiento de los hechos, cuando no revistan en principio los caracteres de una infracción disciplinaria ni de delito.
4. En la resolución que ponga fin a un procedimiento por falta grave o muy grave podrán ser sancionadas las faltas imputables al expedientado que resulten de los hechos de menor gravedad que le hubiesen sido notificados y no hubieran prescrito.

Artículo 42. Parte disciplinario.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, todo militar que observe o tenga conocimiento de un hecho o conducta que constituya infracción disciplinaria y no tenga competencia sancionadora, formulará directa e inmediatamente parte disciplinario a quien la tenga para sancionar la falta u ordenar la instrucción del oportuno expediente disciplinario, informando de tal circunstancia a su inmediato superior.

El parte disciplinario contendrá un relato claro y escueto de los hechos, sus circunstancias, la posible calificación de los mismos y la identidad del presunto infractor. Estará firmado por quien lo emita, que deberá hacer constar los datos necesarios para su identificación.

Artículo 43. Notificación y comunicación de la resolución.

La autoridad o mando que tenga competencia para sancionar notificará la resolución que haya adoptado al interesado y la comunicará por escrito a quien dio parte y, en su caso, a quien deba ordenar la anotación en la documentación del infractor.

Artículo 44. Infracción de mayor gravedad.

1. Dentro de los quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución por la que se imponga una sanción por falta leve, la autoridad o mando competente ordenará, si a su juicio los hechos sancionados pudieran ser constitutivos de una falta grave o muy grave, la apertura del procedimiento correspondiente, o dará parte a la autoridad competente para ello.
2. Si el sancionado hubiese interpuesto recurso contra la sanción por falta leve, éste se acumulará al nuevo procedimiento.
3. Este procedimiento, que se tramitará conforme a lo dispuesto en el capítulo III de este título, deberá concluir bien confirmando la sanción impuesta, bien dejándola sin efecto o bien apreciando la existencia de una falta grave o muy grave, en cuyo caso se revocará la sanción anterior, imponiéndose la sanción disciplinaria que corresponda, y abonándose, si fuera posible, la sanción ya cumplida.

Artículo 45. Cómputo de plazos.

1. Cuando los plazos establecidos en materia de procedimiento y recursos se señalen por días se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
2. Cuando el plazo se exprese en meses o años, éstos se computarán de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto que se trate. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil

siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Artículo 46. Tramitación.

1. Para la imposición de una sanción por falta leve la autoridad o mando que tenga competencia para ello seguirá un procedimiento preferentemente oral, en el que verificará la exactitud de los hechos, oír al presunto infractor en relación con los mismos, informándole en todo caso de su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, comprobará después si están tipificados en alguno de los apartados del artículo 6 y, si procede, impondrá la sanción que corresponda, graduándola de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.
2. En el trámite de audiencia el presunto infractor será notificado de que podrá instar la práctica de pruebas, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, así como de que podrá contar con el asesoramiento y la asistencia a que se refiere el artículo 50.2.

Artículo 47. Resolución sancionadora.

1. La resolución sancionadora contendrá, en todo caso, un sucinto relato de los hechos, las manifestaciones del infractor, la calificación de la falta cometida con indicación del apartado del artículo 6 en que está incluida, la sanción que se impone y, en su caso, las circunstancias de su cumplimiento.
2. La resolución será notificada por escrito al interesado, con expresa indicación de los recursos que contra ella procedan, el plazo hábil para recurrir y la autoridad o mando ante quien deba interponerse. Asimismo, se comunicará por escrito a quien dio el parte y, en su caso, a quien deba ordenar la anotación en la documentación del sancionado.

Artículo 48. Orden de incoación, ordenación y plazo de tramitación.

1. El procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves se iniciará por orden de incoación de la autoridad o mando que tenga competencia para sancionarlas, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, en virtud de parte disciplinario, recepción de testimonio de particulares conforme a la Ley Orgánica Procesal Militar, a petición razonada de otros órganos o por denuncia presentada por quien no tenga condición militar.
2. La orden de incoación contendrá un relato de los hechos que la motivan, con indicación de la falta que presuntamente se hubiere cometido, las posibles sanciones que pudieran ser impuestas y, cuando haya sido identificado, el presunto responsable, e irá acompañada, en su caso, del parte disciplinario, de la denuncia o de copia de la sentencia condenatoria firme.
3. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se seguirá por escrito y se impulsará de oficio en todos sus trámites.
4. El plazo máximo en el que debe tramitarse el procedimiento y notificarse al interesado la resolución adoptada en el procedimiento es de un año, cuyo cómputo quedará automáticamente suspendido en los siguientes casos:
 - a) Cuando se produzca la paralización del procedimiento o no sea posible la práctica de algún acto procesal por causa imputable al expedientado.
 - b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.
 - c) Cuando deban solicitarse informes preceptivos o que sean determinantes del contenido de la resolución a un órgano de cualquier administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse al expedientado, y la recepción del informe, que igualmente deberá serle comunicada. Esta suspensión no podrá exceder de tres meses.
 - d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los

expedientados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al procedimiento. Esta suspensión no podrá exceder de tres meses.

5. El vencimiento del plazo máximo de tramitación, una vez descontados los periodos de suspensión, sin que se haya dictado y notificado la resolución al expedientado producirá la caducidad del procedimiento. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la falta, pero el procedimiento caducado no interrumpirá la prescripción.

Artículo 49. Instructor y secretario.

1. Al ordenar la incoación del procedimiento la autoridad competente designará un instructor a cuyo cargo correrá su tramitación.
2. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar o en un oficial con la formación adecuada que dependa de la autoridad competente para ordenar la incoación que sea de empleo superior o más antiguo que el de mayor graduación de los expedientados. De no existir ningún oficial que reúna estas condiciones, lo pondrá en conocimiento de la autoridad superior solicitando dicho nombramiento.
 - 2.1. En todo caso, si el procedimiento se inicia por la presunta comisión de una falta muy grave, el nombramiento de instructor recaerá siempre en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
3. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar que ejerza funciones judiciales o fiscales, según corresponda, cuando el procedimiento se dirija contra un presunto responsable que desempeñe funciones judiciales o fiscales.
4. El instructor designará un secretario que le asista. Es responsabilidad del secretario la custodia del expediente, su indizado y foliación correlativa y la integración de todo lo actuado en un conjunto ordenado que facilite su examen y comprensión por todas las instancias que intervienen en el procedimiento.
5. Serán de aplicación al instructor y al secretario las causas de abstención y recusación previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La abstención y la recusación, cuya interposición no paralizará el procedimiento, se plantearán ante la autoridad que acordó la incoación, contra cuya resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que pueda hacerse valer la causa de recusación en los recursos que se interpongan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 50. Derechos de defensa.

1. Asisten al expedientado los derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.

El Instructor garantizará en todo momento el derecho de defensa del expedientado y adoptará a tal fin las medidas necesarias.
2. El expedientado podrá contar, en todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento, con el asesoramiento y la asistencia de un abogado en ejercicio o de un militar de su confianza con la formación adecuada que elija al efecto. De optarse por esta segunda posibilidad, las autoridades y mandos correspondientes facilitarán al militar designado la asistencia a las comparecencias personales del expedientado ante las autoridades disciplinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será siempre voluntario, sin que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por los gastos que pudieran derivarse de la asistencia.

En los supuestos del artículo 36 de la presente ley, durante la navegación de buques de guerra o en otras circunstancias excepcionales en las que no resulte posible la presencia de abogado, se garantizará en todo caso al presunto infractor el asesoramiento y la asistencia de un militar de su confianza de la unidad o buque, sin perjuicio de facilitársele, además, la posibilidad de contactar por vía telefónica o telemática con un abogado de su elección que le asesore,

siempre que las circunstancias lo permitan.

3. Desde el conocimiento por el expedientado de la incoación del procedimiento hasta su primera declaración deberán transcurrir, al menos, cuarenta y ocho horas.
4. El expedientado, su abogado o el militar designado, a tenor de lo previsto en el apartado 2, podrán conocer en cualquier momento el estado de tramitación del procedimiento, dándoseles vista del mismo en los lugares y durante el horario que se señale, pudiendo obtener copia de las actuaciones practicadas, siempre que no les hubieran sido facilitadas con anterioridad. Todo ello sin perjuicio de que puedan serles remitidos a través de medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de esta ley.

Artículo 51. Medidas provisionales.

1. Cuando la naturaleza y circunstancias de una falta con apariencia fundada de responsabilidad disciplinaria grave exijan una acción inmediata, por la trascendencia del riesgo que su no adopción pueda entrañar para el mantenimiento de la disciplina, la autoridad que hubiera acordado la incoación del procedimiento podrá ordenar motivadamente el arresto preventivo del presunto infractor en un establecimiento disciplinario militar o en el lugar que se designe. En ningún caso podrá permanecer en esta situación más de veinte días, siéndole de abono para el cumplimiento de la sanción que le pueda ser impuesta.
2. La misma autoridad, de no haber adoptado la medida prevista en el apartado anterior y para evitar perjuicio al servicio, podrá disponer motivadamente el cese de funciones del presunto infractor por tiempo que no exceda de veinte días.
3. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por inexistencia de infracción del expedientado o con una sanción de arresto de menor duración temporal a la de la medida provisional adoptada, se le aplicarán las compensaciones establecidas en el artículo 31.3.
4. Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta muy grave la autoridad que acordó su incoación podrá acordar, motivadamente, el pase del interesado a la situación administrativa de suspensión de funciones regulada en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

El militar en dicha situación provisional tendrá derecho a percibir las retribuciones que reglamentariamente le correspondan, excepto en los casos de incomparecencia en el expediente disciplinario o paralización del procedimiento imputable al interesado, en que podrá ordenarse al órgano pagador la retención de toda retribución mientras se mantenga dicha causa.

5. En todo caso, antes de acordar cualquiera de las medidas provisionales o el cambio de situación a que se refieren los apartados anteriores, será preceptivo el informe del asesor jurídico correspondiente.
6. Contra la resolución que acuerde la adopción de las medidas provisionales previstas en los apartados 1 y 2, el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso-disciplinario militar conforme a la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

En el supuesto del cambio de situación administrativa prevista en el apartado 4, podrá promover recurso de alzada o, en su caso, potestativo de reposición, ante el Ministro de Defensa.

Artículo 52. Comunicaciones, impulso y tramitación.

1. Las comunicaciones entre el instructor del procedimiento y las autoridades, mandos y organismos de quienes resulte necesaria la práctica de diligencias encaminadas a la investigación de los hechos o del presunto responsable se efectuarán directamente, sin traslados intermedios, dando cuenta al jefe de la unidad, centro u organismo correspondiente. En el ámbito de la estructura operativa, estas comunicaciones se encaminarán siguiendo la cadena de mando definida en la documentación operativa de la operación de que se trate.
2. Las comunicaciones podrán llevarse a cabo, en lo posible, a través de medios electrónicos, siempre que reúnan los requisitos exigidos en materia de comunicaciones electrónicas.

3. Todos los órganos de las Administraciones Públicas prestarán, dentro de sus respectivas competencias y con arreglo a la normativa por la que se rijan, la colaboración que les sea requerida durante la tramitación del procedimiento disciplinario.
4. La orden de incoación se comunicará al Fiscal Jurídico Militar.

Artículo 53. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deban llevarse a cabo en el procedimiento se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, por quienes les presten asesoramiento y asistencia para su defensa a que hace referencia el artículo 50 de esta ley, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto.

Las notificaciones se realizarán de tal manera que queden siempre garantizados los derechos a la intimidad y dignidad personal y a la protección de datos.

2. Cuando el interesado rehusare la notificación de una resolución o de un acto de trámite, se hará constar en las actuaciones, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el mismo siguiéndose el procedimiento.
3. Cuando no se pueda practicar una notificación, por no ser localizado el interesado en su unidad o en su domicilio declarado, se efectuará por medio de la publicación de edictos en el tablón de anuncios de su unidad y en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, continuando las actuaciones. El trámite de notificación domiciliaria se entenderá cumplimentado una vez efectuados, en el plazo de tres días, dos intentos llevados a cabo en días y horas diferentes.

Artículo 54. Audiencia del expedientado y acuerdo de inicio.

1. La orden de incoación del procedimiento, con el nombramiento de instructor, se notificará al expedientado con copia de toda la documentación recibida, haciéndole saber su derecho a contar con el asesoramiento y asistencia para su defensa a que hace referencia el artículo 50 de esta ley. El instructor designará un secretario de acuerdo con el artículo 49.4 de esta ley, cuyo nombramiento también se notificará al interesado.
2. El instructor, como primera actuación, recibirá declaración al expedientado, citándole a través del jefe de su unidad.
3. Seguidamente se notificará al expedientado el acuerdo de inicio del instructor que contendrá un relato de los hechos imputados, la calificación jurídica de los mismos conforme a esta ley, la responsabilidad que se imputa al presunto infractor y las posibles sanciones que pudieran serle impuestas.

En el mismo acto se informará al expedientado del derecho que le asiste a la proposición de las pruebas que estime convenientes para su defensa, concediéndole para ello un plazo que no exceda de diez días.

4. En los expedientes instruidos por la presunta falta muy grave prevista en el artículo 8.14 de esta ley, se dará traslado al expedientado de la sentencia firme que ha dado origen al procedimiento.

Artículo 55. Prueba.

Realizados los trámites previstos en el artículo anterior, el instructor procederá a la práctica de las pruebas acordadas de oficio o propuestas por el expedientado y admisibles en derecho que estime pertinentes, pudiendo denegar la de aquéllas que considere impertinentes, innecesarias, inútiles o que no guarden relación con los hechos investigados. La resolución que a estos efectos adopte será motivada y notificada al interesado, y contra ella no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que aquel pueda reproducir la petición de las pruebas que hubieran sido denegadas en el recurso contra la resolución del expediente.

La práctica de las pruebas admitidas, así como de las que, en su caso, acuerde de oficio el instructor, se notificará previamente y con antelación suficiente, mínima de cuarenta y ocho horas, con indicación del lugar, la fecha y la hora en que deba realizarse, con advertencia de que puede asistir a ellas e intervenir en las mismas el interesado asistido del abogado o militar designado.

Las pruebas admitidas podrán llevarse a cabo mediante el uso de medios técnicos, siempre que quede garantizado el respeto de los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad, debiendo acordarse por resolución motivada.

Artículo 56. Propuesta de resolución.

1. El instructor, cuando considere concluso el expediente, formulará propuesta motivada de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, manifestará si son constitutivos de infracción disciplinaria, con indicación, en su caso, de cuál sea ésta y la responsabilidad del expedientado, y propondrá la imposición de la sanción que a su juicio corresponda.
2. La propuesta de resolución será notificada al expedientado, dándole vista del procedimiento, para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa.
3. Formuladas las alegaciones, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá el procedimiento, con carácter inmediato, a la autoridad que ordenó su incoación.
4. Si el expedientado por escrito o en comparecencia ante el instructor y secretario mostrara expresa conformidad con la imputación y sanción contenida en la propuesta de resolución notificada por el instructor, elevará éste el procedimiento a la autoridad competente para resolver.

Artículo 57. Terminación del procedimiento sin responsabilidad y otros supuestos.

1. Si en cualquier fase del procedimiento el instructor deduce la inexistencia de responsabilidad disciplinaria, propondrá la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad, expresando las causas que la motivan.
2. En cualquier momento del procedimiento en que se aprecie que la presunta infracción disciplinaria pudiera ser calificada como infracción administrativa de otra naturaleza o como infracción penal, o aparecieren indicios de responsabilidad por hechos distintos de los que hubieren dado lugar a la incoación del expediente, se pondrá en conocimiento de la autoridad que lo hubiese ordenado.
3. Se procederá por el instructor de igual modo cuando, iniciado un procedimiento por falta grave, estimase que los hechos pudieran ser constitutivos de una falta muy grave.
4. El instructor, cuando tenga conocimiento de la tramitación de un procedimiento penal sobre los mismos hechos, solicitará del correspondiente órgano jurisdiccional comunicación acerca de las actuaciones judiciales.

Artículo 58. Diligencias complementarias.

1. Recibido el expediente con la propuesta de resolución, la autoridad que dispuso su incoación acordará, si tiene competencia para ello, la imposición de la sanción que corresponda a la falta que estime cometida o la terminación del procedimiento sin responsabilidad.

Podrá asimismo, de estimarlo incompleto, acordar la devolución al instructor para la práctica de las diligencias complementarias o para subsanar los defectos que se hubieran cometido en su tramitación o, en su caso, para que formule nueva propuesta de resolución que incluya una calificación jurídica de los hechos imputados o una sanción de superior gravedad, concediendo al expedientado un plazo de diez días para formular alegaciones.

2. En cualquier caso, antes de adoptar cualquiera de los acuerdos expresados en el apartado anterior, así como previamente a dictar resolución, será preceptivo el informe del asesor jurídico correspondiente, salvo en los supuestos de los apartados 1 y 2 del artículo 28, o del Asesor Jurídico General cuando corresponda el acuerdo al Ministro de Defensa.

También será preceptivo el informe no vinculante del director del centro para imponer la sanción de baja en el centro docente militar de formación.

3. De carecer de la competencia necesaria para imponer la sanción que resulte del procedimiento, remitirá todas las actuaciones a la autoridad competente, notificándolo al expedientado.
4. Si los hechos pudieran ser calificados como infracción administrativa o infracción penal, lo comunicará a la autoridad administrativa en el primer caso y, en el segundo, a la autoridad

judicial competente o al Fiscal Jurídico Militar.

5. Previamente a la imposición de la sanción de separación del servicio, será preceptivo oír al Consejo o Junta Superior correspondiente.

Artículo 59. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y fijará con claridad los hechos constitutivos de la infracción, su calificación jurídica, con expresa indicación del artículo y apartado en que se encuentra tipificada, el responsable de la misma y la sanción que se impone, que se graduará conforme al artículo 22, precisando, cuando sea necesario, las circunstancias de su cumplimiento y haciendo expresa declaración en orden a las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación. Deberá fundarse únicamente en los hechos que fueron notificados por el instructor al expedientado, sin perjuicio de su distinta calificación jurídica, siempre que la falta finalmente apreciada sea homogénea respecto de la notificada y no esté más gravemente sancionada.

Si la sanción impuesta fuera la de pérdida de destino, deberá concretarse la limitación prevista en el artículo 17, con mención de la unidad o localidad objeto de prohibición de solicitud de destino por el expedientado.

2. La resolución del procedimiento se notificará al expedientado, con indicación de los recursos que contra la misma procedan, así como la autoridad ante la que han de presentarse y los plazos para interponerlos. Asimismo, se comunicará a quien hubiere formulado el parte y a quien tenga que anotarla en la hoja de servicios.
3. De igual modo, se comunicará la resolución, en su caso, a la autoridad disciplinaria que hubiera ordenado el inicio del procedimiento y al jefe de la unidad del expedientado.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 5. EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES.

Artículo 60. Ejecutividad de las sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen, salvo las impuestas por el Comandante de un buque de guerra en la mar, que se podrán diferir hasta la llegada del buque a puerto o en los supuestos previstos en el artículo 40.

Cuando un sancionado sea privado de libertad por imposición de una sanción de arresto, o de una medida cautelar del artículo 31 o provisional del artículo 51, la ejecutividad inmediata de tales sanciones o medidas se entenderá sin perjuicio de que el sancionado pueda instar el procedimiento de «habeas corpus» ante el Juez Togado Militar Territorial competente, de conformidad con el artículo 61.3 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y artículo 2 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

2. En la sanción económica, la pérdida de retribuciones se hará efectiva, con cargo al sancionado, por el órgano competente en esta materia en la primera nómina en que sea posible efectuar el descuento. Si la entidad de la pérdida de retribuciones no permitiese llevar a cabo las deducciones en una sola nómina, éstas se detraerán también de las siguientes hasta el cumplimiento total de la sanción.

La sanción económica se calculará tomando el sueldo y el complemento de empleo mensuales que percibiese en nómina el sancionado en el momento de la comisión de la falta, se dividirá por sesenta aquella cantidad y se multiplicará por el número de días de sanción impuestos.

En el caso de los militares destacados en zona de operaciones sujetos a las disposiciones del título II, capítulo III, de esta ley, la sanción económica se calculará dividiendo por treinta la suma del sueldo y el complemento de empleo mensuales que percibiese en nómina el sancionado en el momento de la comisión de la falta y multiplicando por el número de días impuestos en la sanción. En todo caso regirán los límites que para el embargo de sueldos y pensiones determina la Ley de Enjuiciamiento Civil o norma que la sustituya. Cuando la cuantía de la pérdida de retribuciones impuesta sobrepase los indicados límites en la nómina del mes en la que proceda el descuento, se distribuirá su importe entre las nóminas de los meses que resulten necesarios para no sobrepasarlos.

Cuando el sancionado lo sea por falta grave podrá, previa solicitud al órgano competente para realizar el descuento, fraccionar el pago durante los tres meses siguientes al de la imposición de la sanción.

3. En los arrestos en establecimiento disciplinario militar por falta grave y muy grave, la autoridad que lo hubiere impuesto adoptará las medidas oportunas para el inmediato ingreso del sancionado en dicho establecimiento, cuyas normas de régimen interior se establecerán por el Ministro de Defensa.

No obstante, en las faltas graves la autoridad sancionadora, si concurren circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la disciplina, podrá acordar en la correspondiente resolución que el arresto se cumpla en otro establecimiento militar o en la unidad, en cuyo caso el sancionado participará en las actividades que se determinen.

En todo caso los alumnos los cumplirán en el centro docente militar de formación, participando en las actividades académicas y permaneciendo en los lugares señalados el resto del tiempo.

4. Será de abono para el cumplimiento de la sanción de arresto el tiempo de privación de libertad sufrido por los mismos hechos. También se abonará el transcurrido desde el día de la notificación del arresto, excepto en el caso en que se hubiera acordado la suspensión o aplazamiento de la sanción de privación de libertad.

Artículo 61. Otros efectos del arresto.

1. La imposición de la sanción de arresto llevará aparejada, respecto a los militares de carrera, que su solicitud de renuncia a la condición militar no será resuelta en tanto no finalice su

cumplimiento.

2. La imposición del arresto respecto de los militares que mantienen una relación de servicios profesionales de carácter temporal, impedirá la resolución o la finalización de compromiso hasta su cumplimiento.

Una vez cumplido el arresto, si la duración del mismo hubiera excedido el tiempo de servicio que al momento de su imposición le restare al sancionado, se resolverá su compromiso.

3. A los reservistas voluntarios que se encuentren cumpliendo una sanción de arresto, se les dará por cumplida en el momento en que finalicen su periodo de activación.

Artículo 62. Concurrencia de sanciones.

Cuando concurren varias sanciones y no sea posible su cumplimiento simultáneo se llevará a cabo en el orden en que fueron impuestas, excepto los arrestos que se cumplirán con preferencia a las demás y entre ellos por orden de mayor a menor gravedad. Si la suma de los arrestos excede de cuatro meses no se cumplirá el tiempo que sobrepase dicho límite.

Artículo 63. Suspensión o inejecución de sanciones.

Las autoridades a que se refieren los números primero, segundo y tercero del artículo 26 y, en su caso, el Auditor Presidente o la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y el Fiscal Togado, que hubiesen impuesto una sanción disciplinaria, podrán acordar de oficio o a instancia de parte la suspensión de su ejecución por plazo inferior a su prescripción, o la inejecución definitiva de la sanción, cuando por razones de condición psicofísica, circunstancias excepcionales de carácter personal o cualquier otra situación relacionada con el servicio, mediare causa justa para ello y no se causara perjuicio a la disciplina.

Las demás autoridades y mandos con competencia sancionadora podrán proponerlo, respecto a las sanciones por ellas impuestas, a los órganos y autoridades mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 64. Anotación.

Todas las sanciones disciplinarias definitivas en vía disciplinaria se anotarán en la hoja de servicios del sancionado. En la anotación figurará, además, la expresión clara y concreta de los hechos y su calificación.

En las hojas de servicio de los alumnos de los centros docentes militares de formación, únicamente se anotarán las sanciones disciplinarias impuestas por faltas muy graves, graves y las leves sancionadas con arresto.

Artículo 65. Cancelación.

1. Las notas de las sanciones, excepto la de separación del servicio y la resolución de compromiso, serán canceladas de oficio o a instancia de parte una vez transcurrido el plazo de un año, de dos años o de cuatro años según se trate, respectivamente, de sanciones impuestas por falta leve, por falta grave o por falta muy grave, siempre que durante ese tiempo no le hubiese sido impuesta ninguna pena o sanción disciplinaria.
2. Los plazos se computarán desde la fecha del cumplimiento de la sanción, desde la fecha en que ésta hubiese finalizado en caso de inejecución de la misma, o desde la fecha de su prescripción.
3. En todo caso, las anotaciones por faltas leves y graves de los alumnos de los centros docentes militares de formación serán canceladas de oficio cuando los alumnos causen baja en el referido centro o se incorporen a su escala una vez finalizada su formación.

Artículo 66. Procedimiento de cancelación.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento para las cancelaciones previstas en el artículo anterior. Contra la resolución desestimatoria de una cancelación podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad competente, y contra su resolución cabrá interponer recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central.

Artículo 67. Efectos de la cancelación.

La cancelación de una anotación de sanción por falta leve, producirá el efecto de anular la inscripción, sin que pueda certificarse de ella salvo al objeto del ingreso, ascenso y permanencia en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Cuando se trate de la cancelación de una sanción por falta grave o muy grave, producirá el efecto de anular la inscripción. Sólo se podrá certificar de ellas o ser consultadas cuando así lo soliciten las autoridades competentes, a los exclusivos efectos de evaluaciones reglamentarias, concesión de determinadas recompensas, obtención de habilitaciones de seguridad o asignación de destinos de libre designación para los que se precisen condiciones profesionales y personales de idoneidad cuyo desempeño se considere incompatible con la naturaleza de las conductas sancionadas.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 6. RECURSOS.

Artículo 68. Recursos.

1. Contra las resoluciones sancionadoras, los interesados podrán interponer los recursos previstos en los artículos siguientes, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción impuesta.
2. Los recursos se presentarán por escrito, serán siempre motivados y en ningún caso podrán interponerse de forma colectiva.

Artículo 69. Recurso de alzada.

1. El recurso se dirigirá a la autoridad o mando superior al que impuso la sanción, teniendo en cuenta el escalonamiento jerárquico señalado en el artículo 26 y, en su caso, lo previsto en los artículos 28 y 29. No obstante, cuando la sanción hubiera sido adoptada por el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey, el recurso se interpondrá ante el Ministro de Defensa.

En todo caso, si el recurso se interpone contra sanciones impuestas a los alumnos de los centros docentes militares de formación, el escalonamiento jerárquico será el señalado en el artículo 33.

Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los jefes de compañía, sección, pelotón o unidades similares, se interpondrá el recurso, en todo caso, ante el jefe, comandante o director a que se refiere el apartado cuarto del artículo 26.

2. Cuando la sanción hubiera sido acordada por el Auditor Presidente del Tribunal Militar Central, el recurso se interpondrá ante la Sala de Gobierno de este Tribunal.
3. El recurso podrá interponerse en un plazo de un mes, que se iniciará el día siguiente al de notificación de la sanción. Si ésta fuera de arresto, el plazo finalizará a los quince días de su cumplimiento.

Artículo 70. Recurso de reposición.

Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por el Ministro de Defensa o, en su caso, por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, cabrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, computado en los términos previstos en el artículo anterior.

Artículo 71. Resolución del recurso.

1. Las autoridades competentes para resolver los recursos en vía disciplinaria dictarán resolución en el plazo de un mes. Transcurridos dos meses desde que se interpuso el recurso sin haberse recibido la notificación de la resolución adoptada, podrá entenderse desestimado a los efectos de promover el recurso contencioso-disciplinario militar.

No obstante, la desestimación presunta no excluye el deber de la autoridad de dictar resolución expresa.

2. La autoridad ante la que se recurre comprobará si se ha respetado el procedimiento establecido, llevará a cabo las averiguaciones pertinentes y revisará o considerará los hechos, su calificación y la sanción impuesta, que podrá anular, disminuir o mantener.
3. La resolución adoptada se notificará al recurrente, con indicación del recurso que proceda contra la misma, plazo hábil para recurrir y órgano judicial ante quien debe interponerse. Asimismo, la resolución se comunicará al órgano o autoridad que impuso la sanción y a la autoridad competente para anotarla.

Artículo 72. Suspensión.

El sancionado podrá solicitar la suspensión de las sanciones por falta grave y muy grave durante el tiempo de tramitación del recurso, cuando la ejecución puede causarle perjuicios de imposible o difícil reparación o el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. La autoridad competente para el conocimiento del recurso deberá resolver dicha petición en el plazo de cinco días, debiendo denegarse motivadamente si con ella se causa perjuicio a la disciplina militar. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.

Artículo 73. Recurso contencioso disciplinario militar.

Las resoluciones adoptadas en los recursos de alzada y de reposición pondrán fin a la vía disciplinaria y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso-disciplinario militar en los términos previstos en las normas procesales militares.

BLOQUE III

LEY ORGÁNICA 14/2015 DEL CÓDIGO PENAL MILITAR

TEMA 1.ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL MILITAR Y DEFINICIONES.

TEMA 2.DEL DELITO MILITAR.

TEMA 3.DE LAS PENAS.

TEMA 4.DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES.

TEMA 5.DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA.

TEMA 6.DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE
LAS LIBERTADES PÚBLICAS POR LOS MILITARES.

TEMA 7.DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SERVICIO.

TEMA 8.DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL ÁMBITO MILITAR.

TEMA 9.DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL MILITAR Y DEFINICIONES.

Artículo 1.

1. El Código Penal Militar será de aplicación a las infracciones que constituyan delitos militares. Las infracciones disciplinarias cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil se regirán por su legislación específica.
2. Las disposiciones del Código Penal serán aplicables a los delitos militares como supletorias en lo no previsto expresamente por el presente Código. En todo caso será de aplicación el Título Preliminar del Código Penal.
3. Cuando a una acción u omisión constitutiva de un delito militar le corresponda en el Código Penal una pena más grave, se aplicará dicho Código por la Jurisdicción Militar.
4. El presente Código se aplicará a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo en los siguientes supuestos:
 - a) En tiempo de conflicto armado.
 - b) Durante la vigencia del estado de sitio.
 - c) En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden.
 - d) Mientras se encuentren integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas.
5. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito militar previstas en el Título II del Libro Segundo de este Código.

También se aplicará a las mismas personas por la comisión de los delitos tipificados en los Títulos I, III y IV del Libro Segundo, excluyendo en estos supuestos aquellas acciones u omisiones encuadrables en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial.
6. Sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales, los preceptos de este Código son aplicables a todos los hechos previstos en el mismo, con independencia del lugar de comisión.

Artículo 2.

Son militares, a efectos de este Código, quienes al momento de la comisión del delito posean dicha condición, de conformidad con las leyes relativas a la adquisición y pérdida de la misma y, concretamente, con las excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica:

1. Los que mantengan una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas o con la Guardia Civil, mientras no pasen a alguna situación administrativa en la que tengan en suspenso su condición militar.
2. Los reservistas cuando se encuentren activados en las Fuerzas Armadas.
3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la condición de reservistas voluntarios en su periodo de formación militar.
4. Los alumnos pertenecientes a la enseñanza de formación de la Guardia Civil.
5. Quienes pasen a tener cualquier asimilación o consideración militar, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio y normas de desarrollo.
6. En las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, los capitanes, comandantes y miembros de la tripulación de buques o aeronaves no militares que formen parte de un convoy, bajo escolta o dirección militar, así como los prácticos a bordo de buques de guerra y buques de la Guardia Civil.
7. Los prisioneros de guerra, respecto de los que España fuera potencia detenedora.

Artículo 3.

A efectos de este Código, son Autoridades Militares:

1. El Rey, el Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa y quienes les sustituyen en el ejercicio de las atribuciones constitucionales o legales inherentes a sus prerrogativas o funciones.
2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire y el Director General de la Guardia Civil.
3. Los oficiales generales con mando, jefatura o dirección sobre fuerza, unidad, centro u organismo o que, por razón del cargo o función, tengan atribuida jurisdicción en un lugar o territorio determinado.
4. Los militares que, en las situaciones de conflicto armado o estado de sitio, ostenten la condición de Jefe de Unidad que opere separadamente, en el espacio a que alcanza la acción militar.
5. Los Auditores Presidentes y Vocales de los Tribunales Militares, los Fiscales Jurídico Militares y los Jueces Togados Militares.
6. Mientras permanezcan fuera del territorio nacional, los Comandantes de buques de guerra o de aeronaves militares y los Oficiales destacados para algún servicio en los lugares, aguas o espacios en que deban prestarlo, cuando en ellos no exista autoridad militar y en lo que concierna a la misión militar encomendada.
7. Los Jefes de Unidades que tomen parte en operaciones en el exterior, impliquen o no el uso de la fuerza, durante la participación de la Unidad en tales operaciones, mientras permanezcan fuera del territorio nacional.

Artículo 4.

1. Es centinela, a los efectos de este Código, el militar que, en acto de servicio de armas y cumpliendo una consigna, guarda un puesto confiado a su responsabilidad, portando a la vista el arma de fuego que por su cometido le corresponda.
2. Tienen además dicha consideración los militares que sean:
 - a) Componentes de las guardias de seguridad en el ejercicio de su cometido;
 - b) Operadores de las redes militares de transmisiones, comunicaciones o informáticas durante el desempeño de sus cometidos; y
 - c) Operadores de sistemas electrónicos de vigilancia y control de los espacios confiados a los Centros o estaciones en que sirven u observadores visuales de los mismos espacios, durante el desempeño de sus cometidos.

Artículo 5.

1. A los efectos de este Código y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 44, es superior el militar que, respecto de otro, ostente empleo jerárquicamente más elevado, o ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud del cargo o función que desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria.
2. Se considerarán superiores, respecto de los prisioneros de guerra de los que España fuera potencia detenedora, los militares españoles, cualquiera que fuere su empleo, encargados de su vigilancia o custodia y en el ejercicio de tales cometidos.

Artículo 6.

1. Son actos de servicio, a los efectos de este Código, todos los que tengan relación con las funciones que correspondan a cada militar en el cumplimiento de sus específicos cometidos.
2. A los efectos de este Código, son actos de servicio de armas todos los que requieren para su ejecución el uso, manejo o empleo de armas, cualquiera que sea su naturaleza, conforme a las disposiciones generales aplicables o a las órdenes particulares debidamente cursadas al respecto, así como los actos preparatorios de los mismos, ya sean individuales o colectivos,

desde su iniciación con el llamamiento a prestarlo hasta su total terminación, y cuantos actos anteriores o posteriores al propio servicio de armas se relacionen con éste o afecten a su ejecución.

Asimismo, tendrán esta consideración los actos relacionados de forma directa con la navegación de buques de guerra o de la Guardia Civil, o el vuelo de aeronaves militares. También la tendrán los servicios de transmisiones, comunicaciones o informáticos, detección y análisis del espacio radioeléctrico o cibernético, imágenes o datos y cualesquiera otros servicios de vigilancia y control de los espacios en que se desarrollen las operaciones militares.

Artículo 7.

1. A los efectos de este Código, se entiende por enemigo:
 - a) Los miembros de las fuerzas armadas de una parte que se halle en situación de conflicto armado con España.
 - b) Toda fuerza, formación o banda que ejecute una operación armada, a las órdenes, por cuenta o con la ayuda de tal parte enemiga.
 - c) Las fuerzas, formaciones o bandas, integrantes de grupos armados no estatales, que operen en un espacio donde España desarrolle o participe en una operación internacional coercitiva o de paz, de conformidad con el ordenamiento internacional.
 - d) Los grupos armados organizados a que se refiere el apartado 4 del artículo 1 del Protocolo I de 8 de junio de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que se encuentren en situación de conflicto armado con España.
2. Las fuerzas terrestres, navales o aéreas están frente al enemigo o frente a rebeldes o sediciosos, a efectos de este Código, cuando se hallen en situación tal que puedan dirigir actos de hostilidad contra alguno de ellos, entrar inmediatamente en combate o ser susceptibles de sus ataques, así como cuando, estando desplegadas en la zona de operaciones, sean alertadas para tomar parte en una operación bélica o para la utilización de la fuerza armada propia en un conflicto armado o en una operación internacional coercitiva o de paz.
3. A los efectos de este Código, son circunstancias críticas aquellas situaciones de peligro inminente para la integridad de las personas o el cumplimiento de la misión encomendada, así como las que supongan un riesgo grave e inmediato para la unidad, buque de guerra o de la Guardia Civil, o aeronave militar donde el responsable preste sus servicios.

Artículo 8.

Es orden todo mandato relativo al servicio que un superior militar da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le corresponden, para que lleve a cabo u omita una actuación concreta.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 2. DEL DELITO MILITAR.

Artículo 9.

1. Son delitos militares las acciones u omisiones dolosas o imprudentes previstas en el Libro Segundo de este Código.
2. Asimismo, son delitos militares cualesquiera otras acciones u omisiones cometidas por un militar y tipificadas en el Código Penal como:
 - a) Delitos de traición y delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, incluidas las disposiciones comunes, siempre que se perpetraren con abuso de facultades o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
 - b) Delito de rebelión, en caso de conflicto armado internacional.
3. El límite máximo de las penas establecidas en el Código Penal para los delitos previstos en el apartado segundo de este artículo se incrementará en un quinto, salvo cuando la condición de autoridad o funcional del sujeto activo de la infracción penal ya haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar el delito.

Artículo 10.

1. En los delitos militares se considerará circunstancia atenuante muy cualificada, la de haber precedido por parte del superior inmediata provocación o cualquiera otra actuación injusta que haya producido en el sujeto arrebató, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
2. A los efectos de este Código, se entiende que hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por delito comprendido en el mismo Título de este Código o en alguno de los previstos en el apartado 2 del artículo 9 de este Código, siempre que sean de la misma naturaleza.

No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 3. DE LAS PENAS.

Artículo 11.

Las penas principales que pueden imponerse por los delitos comprendidos en el Libro II de este Código, sin perjuicio de las que correspondan por aplicación del Código Penal en los casos así expresados, son:

1. Graves:

Prisión superior a tres años. Pérdida de empleo.

Inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.

2. Menos graves:

Prisión de tres meses y un día a tres años. Prisión de dos meses y un día a tres meses.

Suspensión militar de empleo, de tres meses y un día a tres años. Multa de dos a seis meses.

La pena de localización permanente de dos meses y un día a seis meses.

Son penas accesorias la pérdida de empleo, la suspensión militar de empleo y la revocación de ascensos.

Artículo 12.

1. La pena de prisión tendrá una duración mínima de dos meses y un día y máxima de veinticinco años, salvo lo que excepcionalmente resulte por aplicación del Código Penal.

2. Las penas de privación de libertad impuestas a militares se cumplirán en el establecimiento penitenciario militar designado por el Ministerio de Defensa, salvo que se trate de pena privativa de libertad impuesta por delito común que lleve consigo la baja en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, en cuyo caso se extinguirá en establecimiento penitenciario ordinario, con separación del resto de los penados.

3. La pena de localización permanente se cumplirá, conforme a lo previsto en el Código Penal, en el domicilio del reo o, en su caso, en el establecimiento penitenciario designado por el Ministerio de Defensa.

4. En situación de conflicto armado, las penas privativas de libertad impuestas a militares podrán ser cumplidas en la unidad de su destino y en cometidos que el mando militar designe, en atención a las exigencias de la campaña y de la disciplina, previa comunicación y aprobación del órgano judicial actuante.

Artículo 13.

La pena de inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar privará al penado, con carácter permanente, del mando de éstos.

La pena de multa se determinará y aplicará por el sistema establecido en el Código Penal.

Artículo 14.

Para el cumplimiento de la condena será de abono el tiempo de privación de libertad o de derechos acordados cautelar o preventivamente, en los términos previstos en el Código Penal.

Se hará extensivo el abono al tiempo de detención y de arresto disciplinario, así como al permanecido en la situación de suspensión de funciones, si se hubiesen sufrido por los mismos hechos y se tratare del mismo bien jurídico protegido.

Artículo 15.

Además de las penas accesorias previstas en el Código Penal, para los militares la pena de prisión que exceda de tres años, llevará consigo la accesoria de pérdida de empleo y la de prisión de menor duración, la accesoria de suspensión militar de empleo.

En el caso de militares condenados a una pena de prisión que exceda de seis meses por delito doloso, el Tribunal podrá imponer la pena accesoria de revocación de los ascensos al empleo o empleos que haya alcanzado el condenado desde la comisión de los hechos calificados como

delictivos en la sentencia hasta la fecha de la firmeza, motivándolo expresamente en la sentencia conforme a los criterios de individualización penal contenidos en el artículo 19 del presente Código.

Artículo 16.

Toda pena de prisión impuesta a cualquier militar producirá el efecto de que su tiempo de duración no será de abono para el servicio.

Artículo 17.

1. La pena de pérdida de empleo, que es de carácter permanente, produce la baja del penado en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil, con privación de todos los derechos adquiridos en ellas, excepto los pasivos que pudieran corresponderle.
2. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación esta pena producirá, además, la baja en el centro docente, con la pérdida de la condición de alumno.

Artículo 18.

La pena de suspensión militar de empleo privará de todas las funciones propias del mismo, durante el tiempo de la condena. También producirá el efecto de quedar inmovilizado en su empleo en el puesto que ocupe, y no será de abono para el servicio. Concluida la suspensión finalizará la inmovilización en el empleo y la pérdida de puesto será definitiva.

Artículo 19.

1. Los Tribunales Militares impondrán la pena prevista para los delitos militares siguiendo las reglas para la aplicación de las penas establecidas en el Código Penal.
2. No obstante, tratándose de delitos dolosos y cuando no concurren atenuantes ni agravantes, aplicarán la pena establecida por la ley en la extensión que estimen adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias personales del culpable, su graduación, función militar, la naturaleza de los móviles que le impulsaron, la gravedad y trascendencia del hecho en sí y en su relación con el servicio o el lugar de su perpetración.
3. La individualización penal que se efectúe deberá ser razonada en la sentencia.

Artículo 20.

Los Tribunales Militares no quedarán limitados por las cuantías mínimas señaladas en la Ley a cada clase de pena, sino que podrán reducirla en uno o dos grados, en la forma que resulte de la aplicación de la regla correspondiente del Código Penal, sin que, en ningún caso, pueda imponerse pena de prisión inferior a dos meses y un día.

La pena inferior en un grado a la de pérdida de empleo, impuesta como principal, será la de suspensión militar de empleo.

Artículo 21.

Cuando la pena establecida en el Código Penal para los delitos militares previstos en este Código sea la de trabajos en beneficio de la comunidad, se aplicará a los militares la pena de localización permanente de dos meses y un día a tres meses.

Artículo 22.

1. Los Tribunales Militares podrán aplicar las formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad previstas en el Código Penal, incluida la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.
2. Para la adopción de dichas medidas los Tribunales Militares estarán a lo dispuesto en el Código Penal.
3. La libertad condicional se aplicará conforme a lo establecido en el Código Penal.

Artículo 23.

Los Tribunales Militares aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.

TEMA 4. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES.

Artículo 24.

Con independencia de lo previsto en el Código Penal para el delito de traición, será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, el militar que, con el propósito de favorecer al enemigo:

1. Ejerciere coacción sobre el que ostenta el mando de una fuerza, buque o aeronave, para capitular, rendirse, demorar el combate o iniciar la retirada.
2. Se fugare de sus filas con el ánimo de incorporarse al enemigo.
3. Propalare o difundiere noticias desmoralizadoras o realizare cualesquiera otros actos derrotistas.
4. Ejecutare actos de sabotaje, dificultare las operaciones bélicas o de cualquier otro modo efectivo causare quebranto a los medios o recursos afectos a la defensa militar.

Artículo 25.

El extranjero que, en situación de conflicto armado, se procurare, difundiera, falseare o inutilizare información clasificada como reservada o secreta o de interés militar susceptible de perjudicar a la seguridad o a la defensa nacionales, o de los medios técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil o las industrias de interés militar, o la revelase a potencia extranjera, asociación u organismo internacional, será castigado, como espía, a la pena de diez a veinte años de prisión.

El militar español que cometiere este delito será considerado autor de un delito de traición militar y castigado con la pena prevista en el artículo anterior.

Artículo 26

El militar que cometiere cualquiera de los delitos previstos en los artículos 277 ó 598 a 603 del Código Penal será castigado con la pena establecida en el mismo incrementada en un quinto de su límite máximo. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena superior en uno o dos grados.

Artículo 27.

El militar que, con el propósito de atentar contra los medios o recursos de la seguridad o defensa nacionales, cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 264 a 266 o 346 del Código Penal será castigado con la pena prevista para dichos delitos incrementada en un quinto de su límite máximo. La misma pena se impondrá al que cometiere el delito tipificado en el artículo 346 del Código Penal, en situación de conflicto armado o estado de sitio, cuando no tenga la condición militar.

Artículo 28.

El militar que denunciare falsamente la existencia, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil, de aparatos explosivos u otros similares o entorpeciere intencionadamente el transporte, aprovisionamiento, transmisiones o cualquier clase de misión militar, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión.

Se impondrá la pena superior en grado al que, en situación de conflicto armado o estado de sitio, cometiere este delito.

Artículo 29

El que penetrare o permaneciere en un centro, dependencia o establecimiento militar contra la voluntad expresa o tácita de su jefe, o vulnerare las medidas de seguridad establecidas para la protección de aquellos, será castigado con la pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión.

Artículo 30.

El que se negare a cumplir o no cumpliera las prescripciones contenidas en los Bandos que dicten las Autoridades Militares en situación de conflicto armado o estado de sitio, será castigado con la pena de tres meses y un día a seis años de prisión.

Artículo 31.

1. El militar que, teniendo conocimiento de que se trata de cometer alguno de los delitos de traición o espionaje, no empleare los medios a su alcance para evitarlo será castigado con la pena de cinco a quince años de prisión. Si no lo denunciare a sus superiores se impondrá la pena en su mitad inferior.
2. Quedarán exentos de pena quienes intervengan en un delito de traición o espionaje, si lo denunciaren a tiempo de evitar su consumación.

Artículo 32.

1. Las penas establecidas para los delitos previstos en los Capítulos I al V de este Título o las penas inferiores en grado, se impondrán cuando también se cometieren contra Potencia aliada.
2. A efectos de este Código se entenderá que Potencia aliada es todo Estado u Organización Internacional con los que España se halle unida por un Tratado o alianza militar o de defensa, así como cualquier otro Estado u Organización Internacional que tome parte en un conflicto armado contra un enemigo común, coopere en una operación armada o participe en una operación internacional coercitiva o de paz de acuerdo con el ordenamiento internacional, en las que tome parte España.

Artículo 33.

La conspiración, la proposición y la provocación para cometer los delitos previstos en los Capítulos I al V de este Título serán castigadas con la pena inferior en grado a las respectivamente señaladas.

Artículo 34.

El que desobedeciere o hiciere resistencia a órdenes de centinela será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si le maltratase de obra será castigado con la pena de cuatro meses a tres años de prisión, sin perjuicio de la pena que pueda corresponder por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.

Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en el párrafo anterior cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Si el hecho se verifica con armas u otro medio peligroso.
2. Si la acción se ejecuta en situación de conflicto armado, estado de sitio o en el curso de una operación internacional coercitiva o de paz.

Artículo 35.

1. El militar que cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 550 a 556 del Código Penal, contra autoridad militar, fuerza armada o policía militar, en sus funciones de agentes de la autoridad, será castigado con las penas allí previstas, cuyo límite máximo se incrementará en un quinto, salvo cuando la condición de autoridad o funcional del sujeto activo de la infracción penal ya haya sido tenido en cuenta por la ley al describir o sancionar el delito. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.
2. El que, en situación de conflicto armado, estado de sitio o en el curso de una operación internacional coercitiva o de paz, cometiere estos delitos será castigado con las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en el Código Penal.
3. A los efectos de este Código, se entenderá que son fuerza armada los militares que, vistiendo uniforme, presten un servicio reglamentariamente ordenado que legalmente esté encomendado a las Fuerzas Armadas y, en el caso de la Guardia Civil, que no sea encuadrable en el ejercicio de funciones de naturaleza policial y, en todo caso, en situación de conflicto armado, en estado de sitio o cuando se encuentren integrados en unidades de las Fuerzas Armadas.

Artículo 36

El militar que ofendiere o ultrajare a España, su Bandera, Himno o alguno de sus símbolos o emblemas, a la Constitución o al Rey, será castigado con la pena de tres meses y un día a tres

años de prisión. Cuando el delito fuere cometido con publicidad, ante una concurrencia de personas o en situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo. En todo caso se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo.

El militar que ofendiere o ultrajare a las insignias o emblemas militares será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.

Artículo 37

El militar que injuriare a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Instituciones o Cuerpos determinados de los mismos será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión. Se impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo cuando el delito fuere cometido con publicidad, ante una concurrencia de personas o en situación de conflicto armado o estado de sitio.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 5. DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA.

Artículo 38.

Los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, se negaren a obedecer o no cumplieren las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de dos a quince años de prisión cuando se trate de los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, del cabecilla que se ponga al frente o, en todo caso, si se trata de suboficiales o militares de categoría superior, y con la pena de uno a diez años de prisión cuando se trate de los meros ejecutores. Se impondrá, además, la pena de pérdida de empleo.

Se impondrán las penas señaladas en el párrafo anterior, incrementadas en un quinto de su límite máximo, cuando concurriere alguna de las circunstancias siguientes:

1. Que los hechos tuvieran lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas.
2. Que se hubieren esgrimido armas.
3. Que se hubiere maltratado de obra a superior, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.

Artículo 39.

Los militares que, en número de cuatro o más, hicieren reclamaciones o peticiones colectivas en tumulto o portando armas, serán castigados con la pena de uno a seis años de prisión, cuando se trate de quienes hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, del cabecilla que se ponga al frente o, en todo caso, de los suboficiales o militares de categoría superior que intervinieren, y con la pena de seis meses a cuatro años de prisión cuando se trate de los meros ejecutores. Se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo.

Las demás reclamaciones o peticiones colectivas, así como las reuniones clandestinas para ocuparse de asuntos del servicio, si pusieran en grave riesgo el mantenimiento de la disciplina, serán castigadas con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión; pudiendo, en otro caso, sancionarse en vía disciplinaria militar.

Artículo 40.

1. Si los sediciosos depusieren su actitud a la primera intimación o antes de ella serán castigados con la pena inferior en grado a la correspondiente al delito cometido.
2. La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que correspondería a los mismos.

Artículo 41.

El militar que no adoptase las medidas necesarias o no empleare los medios racionales a su alcance para contener la sedición en las fuerzas a su mando será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo. Si, teniendo conocimiento de que se trata de cometer este delito, no lo denunciare a sus superiores, se impondrá la pena de prisión en su mitad inferior.

Artículo 42.

1. El militar que maltratase de obra a un superior o atentase contra su libertad o indemnidad sexuales, será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo y sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad o indemnidad sexuales efectivamente cometidos, conforme al Código Penal.
2. Se impondrá la pena de diez a veinte años de prisión, siempre que el hecho se produzca:
 - a) En situación de conflicto armado o estado de sitio, y se ejecutase en acto de servicio o con ocasión de este.

b) Frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas.

3. Las penas señaladas se impondrán en su mitad inferior al militar que pusiere mano a un arma o ejecutare actos o demostraciones con tendencia a maltratar de obra a un superior.

Artículo 43.

El militar que, sin incurrir en los delitos previstos en el artículo anterior, coaccionare, amenazare, calumniare o injuriare gravemente a un superior, en su presencia o ante una concurrencia de personas, por escrito o con publicidad, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión. Cuando no concurrieren estas circunstancias se impondrá la pena en su mitad inferior.

Artículo 44.

1. El militar que se negare a obedecer o no cumplieren las órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si se tratare de órdenes relativas al servicio de armas, se impondrá la pena de seis meses a seis años de prisión.
2. Cuando la desobediencia tenga lugar en situación de conflicto armado, estado de sitio, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión.
3. No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante de una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados.
4. A los efectos del presente artículo se entenderá por superior a quien lo sea en la estructura orgánica u operativa, o a quien ejerza autoridad, mando o jurisdicción en virtud del cargo o función que desempeñe como titular o por sucesión reglamentaria.

Artículo 45.

El superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión.

Artículo 46,

El superior que maltratare de obra a un subordinado será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal.

Artículo 47.

El superior que tratare a una persona subordinada de manera degradante, inhumana o humillante, o le agrediere sexualmente, será castigado con la pena de seis meses a cinco años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo, sin perjuicio de las penas que correspondan por los resultados lesivos producidos o por la agresión sexual conforme al Código Penal.

Artículo 48

El superior que, respecto de una persona subordinada, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare, coaccionare, injuriare o calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, o realizare actos que supongan discriminación grave referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.

TEMA 6. DELITOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS POR LOS MILITARES.

Artículo 49.

El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio, maltratare de obra a otro militar, le tratare de manera degradante, inhumana o humillante, o le agrediere sexualmente, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión, sin perjuicio de las penas que le puedan corresponder por los resultados lesivos producidos o las agresiones y otros atentados contra la libertad sexual efectivamente cometidas, conforme al Código Penal

Artículo 50.

El militar que, sin incurrir en los delitos de insulto a superior o abuso de autoridad, públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio, impidiere o limitare arbitrariamente a otro militar el ejercicio de los derechos fundamentales o libertades públicas, realizare actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional, le amenazare o coaccionare, le injuriare gravemente o le calumniare, atentare de modo grave contra su intimidad, dignidad personal o en el trabajo, realizara actos que supongan grave discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 7. DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SERVICIO.

Artículo 51.

1. El militar que por temor a un riesgo personal rehusare permanecer o situarse en su puesto, lo abandonare, incumpliere la misión encomendada o realizare actos susceptibles de infundir pánico o producir grave desorden entre la propia fuerza, será castigado:
 - a) Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos.
 - b) Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado anterior, o en circunstancias críticas.
2. Si el autor del delito ejerciere mando, se impondrán las penas señaladas en su mitad superior.

Artículo 52.

El militar que, en situación de conflicto armado, estado de sitio o circunstancias críticas y por temor a un riesgo personal, para excusarse de su puesto o misión, simulare enfermedad o lesión, se la produjere o emplease cualquier engaño con el mismo fin, será castigado con la pena de tres años y un día a diez años de prisión.

Artículo 53.

1. El militar que, por temor a un riesgo personal, entregare, rindiere o abandonare al enemigo, rebeldes o sediciosos, establecimiento o instalación militar, puesto, buque, aeronave, fuerza u otros recursos humanos o materiales que estuviesen bajo su mando, sin haber agotado todos los medios de defensa que exijan sus deberes y obligaciones militares o las órdenes recibidas, será castigado con la pena de diez a veinte años de prisión.
2. El militar que en la capitulación estableciere para sí condiciones más ventajosas será castigado con la pena de tres a diez años de prisión, y con la pena de prisión de seis meses a seis años si tales condiciones se estipularen en favor de otro u otros sin razón suficiente, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo.

Artículo 54.

Fuera de los casos anteriores, el militar que, por temor a un riesgo personal, violare un deber militar establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, cuya naturaleza exija afrontar el peligro y superar el miedo, será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de uno a seis años. En ambos casos se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo.

Artículo 55.

El militar que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere certificado en sentido distinto al que le constare será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de tres a diez años. En todo caso se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo.

En todos los supuestos previstos en este artículo, se impondrá la pena inferior en grado cuando el culpable se retractare, manifestando la verdad a tiempo de que surta efectos.

Artículo 56.

1. El militar que, incumpliendo la normativa vigente, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia por más de tres días o no se presentare, pudiendo hacerlo, será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión.
2. En situación de conflicto armado o estado de sitio, la ausencia del militar o su falta de incorporación por tiempo superior a veinticuatro horas será castigada con la pena de prisión de tres a seis años.

3. Para el cómputo de los referidos plazos se empezará a contar desde el momento en que se produjere la ausencia o falta de incorporación, hasta aquel en que tuviere lugar la presentación.

Artículo 57.

El militar que, con ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia, o no se presentare, pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar su incorporación, será castigado, como desertor, con la pena de uno a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo. En situación de conflicto armado o estado de sitio será castigado con la pena de cinco a quince años de prisión.

Artículo 58.

1. El militar que se ausentare o no se presentare debiendo hacerlo, incumpliendo la normativa vigente, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, cualquiera que fuera la duración de la ausencia, será castigado con la pena de cuatro a diez años de prisión. Si el hecho tuviere lugar en circunstancias críticas, se impondrá la pena de seis meses a tres años de prisión.
2. El militar que se quedare en tierra, incumpliendo la normativa vigente, a la salida del buque o aeronave de cuya dotación o tripulación forme parte será castigado con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión. Si el hecho tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis años de prisión.

Artículo 59.

El militar que, para eximirse del servicio o del cumplimiento de sus deberes u obtener el cese o un cambio en la relación de servicio, se inutilizare o consintiere que otra persona le inutilice por mutilación, enfermedad o cualquier otro medio, simulare enfermedad o lesión, o empleare cualquier otro engaño, será castigado con la pena de cuatro meses a tres años de prisión. Se impondrá la pena de prisión de tres a diez años cuando el hecho tuviere lugar en situación de conflicto armado, estado de sitio o en circunstancias críticas.

En las mismas penas incurrirá el que, a sabiendas, inutilizare o facilitare la simulación a un militar, con el mismo fin a que se refiere el párrafo anterior, imponiéndose la pena en su mitad superior si el autor fuese personal sanitario, sin perjuicio de las penas que correspondan por los resultados lesivos producidos, conforme al Código Penal.

Artículo 60.

La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos previstos en este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que correspondería a los mismos.

No obstante, en situación de conflicto armado o estado de sitio, la provocación, la conspiración y la proposición, así como la complicidad, se podrán castigar con las penas previstas para los autores de los respectivos delitos.

Artículo 61.

1. El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave militar, que hiciere dejación del mando por abandono o entrega indebida, será castigado:
 - a) Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos.
 - b) Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado anterior, o en circunstancias críticas.
 - c) Con la pena de uno a seis años de prisión, en las demás circunstancias.
2. Se podrá imponer, además, la pena de pérdida de empleo o, en su caso, la de inhabilitación absoluta para mando de buque de guerra o aeronave militar.

Artículo 62.

Será castigado con la pena de tres años y un día a diez años de prisión el militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave militar que, en situación de conflicto armado:

1. Dejare de cumplir una misión de combate, se abstuviere de combatir o perseguir al enemigo debiendo hacerlo o no empleare, en el curso de las operaciones bélicas, todos los medios que exija el cumplimiento de sus deberes y obligaciones o las órdenes recibidas.
2. Perdiera la plaza, establecimiento, instalación militar, buque, aeronave, puesto o fuerza a sus órdenes, fuere sorprendido por el enemigo u ocasionare grave daño al servicio, por no haber tomado las medidas preventivas conforme a sus deberes y obligaciones militares o las órdenes recibidas, o no inutilizare material de guerra, documentación o recursos importantes para la defensa nacional cuando existiere peligro de que caigan en poder del enemigo.

Artículo 63.

1. El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave militar que dejare de emprender la misión encomendada o no cumpliera sus deberes y obligaciones o las órdenes recibidas relativas a la misión, será castigado con la pena de dos a ocho años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, y con la pena de prisión de uno a seis años en los demás casos. Se podrá imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o aeronave militar.
2. Estos mismos hechos, cometidos por imprudencia grave, serán castigados con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de seis meses a cuatro años.

Artículo 64.

El militar con mando de fuerza o unidad, Comandante de buque de guerra o aeronave militar que no mantuviere la debida disciplina en las fuerzas a su mando, tolerare a sus subordinados cualquier abuso de autoridad o extralimitaciones de sus facultades o no procediere con la diligencia necesaria para impedir un delito militar será castigado con la pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo o, en su caso, la de inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o aeronave militar.

Artículo 65.

1. El militar que en el ejercicio del mando se excediere arbitrariamente de sus facultades o, prevaliéndose de su empleo, cargo o destino, cometiere cualquier otro abuso grave será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si empleare u ordenare ejercer contra cualquier persona violencias innecesarias u ordenare, permitiere o hiciere uso ilícito de las armas, será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de la pena que corresponda por los resultados lesivos producidos, conforme al Código Penal.
2. Se impondrá la pena de tres meses y un día a un año de prisión al militar que indebida y maliciosamente asumiere o retuviere un mando o destino.

Artículo 66.

El militar que expusiere a la unidad, buque o aeronave a su mando a riesgos innecesarios para el cumplimiento de su misión será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión o, en su caso, la pena de inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o de aeronave militar. Si la trascendencia no fuera grave, se sancionará por vía disciplinaria militar.

Artículo 67.

1. El militar que abandonare un servicio de armas será castigado:
 - a) Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos.
 - b) Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado anterior, o en circunstancias críticas.

- c) En los demás casos, con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión.
- 2. El abandono de cualquier otro servicio, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos o en circunstancias críticas, será castigado con la pena de seis meses a seis años de prisión.
- 3. El militar que no se presentare al cumplimiento de los servicios mencionados en los números anteriores, o incumpliere sus obligaciones ocasionando grave daño al servicio, será castigado con las penas allí previstas en su mitad inferior.

Artículo 68.

- 1. El centinela que abandonare su puesto será castigado:
 - a) Con la pena de diez a veinticinco años de prisión, cuando tuviere lugar frente al enemigo, rebeldes o sediciosos.
 - b) Con la pena de diez a veinte años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio, fuera de las situaciones expresadas en el apartado anterior, o en circunstancias críticas.
 - c) En los demás casos, con la pena de seis meses a seis años de prisión.
- 2. El centinela que incumpliere sus obligaciones, ocasionando grave daño al servicio, será castigado con las penas señaladas en el apartado anterior en su mitad inferior.

Artículo 69.

El militar que incumpliere sus cometidos como encargado de un servicio de vigilancia de los espacios aéreos, control de tránsito, conducción de aeronave o ayudas a la navegación marítima o aérea, será castigado con la pena de uno a seis años de prisión. En situación de conflicto armado, estado de sitio o en circunstancias críticas se impondrá la pena de prisión de diez a veinte años de prisión.

Artículo 70.

El militar que, en acto de servicio de armas, voluntaria o imprudentemente se embriagare o consumiere drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de modo que su capacidad para prestarlo desaparezca o disminuya, será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.

Cuando se cometa el hecho por un militar que, en cualquier acto de servicio, ejerciera el mando, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

Artículo 71.

- 1. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque de guerra o de la Guardia Civil o aeronave militar, nacionales o aliados, que se hallaren en situación de peligro, será castigado:
 - a) Con la pena de cinco a quince años de prisión, cuando tuviere lugar en situación de conflicto armado o estado de sitio.
 - b) En los demás casos, con la pena de dos a ocho años de prisión.
- 2. Se impondrá la pena respectivamente señalada en el número anterior, en su mitad inferior, cuando se trate de cualquier otro buque o aeronave que se hallare en situación de peligro.
- 3. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque o aeronave enemigos en peligro, cuando hubieren ofrecido su rendición, será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión.
- 4. Las mismas penas se impondrán al militar que, impedido de prestar socorro, pudiendo hacerlo no demandare con urgencia auxilio ajeno.

Artículo 72.

- 1. El militar que no socorriere, pudiendo hacerlo, al compañero que se hallare en situación de peligro grave, será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. En

situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de seis meses a seis años.

2. El militar que, durante el desempeño de una misión de colaboración con las administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, cometiere el delito del artículo 195 del Código Penal, será castigado con las penas allí establecidas, incrementadas en un quinto de su límite máximo, sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.
3. Se impondrán las mismas penas al militar que, impedido de prestar socorro, no demandare con urgencia auxilio ajeno pudiendo hacerlo.

Artículo 73.

El militar que, en situación de conflicto armado o estado de sitio y por imprudencia grave, causare en bienes afectos a las Fuerzas Armadas o Guardia Civil los daños previstos en los artículos 264 a 266 del Código Penal, ocasionare que los medios o recursos de la Defensa o Seguridad nacionales caigan en poder del enemigo, o perjudicare gravemente una operación militar, será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión. Fuera de la situación de conflicto armado o estado de sitio se impondrá la pena de prisión de tres meses y un día a dos años o multa de dos a seis meses.

Cuando los daños causados se cometieren mediante naufragio, abordaje o varada, aterrizaje indebido o colisión con otra aeronave, o se ocasionare la pérdida de un buque de guerra o aeronave militar, se podrá imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o aeronave militar.

Artículo 74.

El militar que no cumpliera una consigna general o por imprudencia dejare de observar una orden recibida será castigado, en situación de conflicto armado o estado de sitio, con la pena de prisión de cuatro meses a tres años. En los demás casos, si concurriere dolo o imprudencia grave y se causare grave riesgo o daño para el servicio, se impondrá la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.

No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito, en particular contra la Constitución, o una infracción manifiesta, clara y terminante de una norma con rango de ley o del Derecho Internacional de los conflictos armados.

Artículo 75.

Será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión el militar que:

1. Ejecutare o no impidiere en lugar o establecimiento afecto a las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil actos que puedan producir incendio o estragos, u originare un grave riesgo para la seguridad de la fuerza, unidad, establecimiento, buque de guerra, buque de la Guardia Civil o aeronave militar.
2. Embarcare en buque de guerra o aeronave militar drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
3. Incumpliere, con infracción de lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, sus deberes militares fundamentales, o los deberes técnicos esenciales de su función específica, ocasionando grave daño para el servicio, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados lesivos producidos conforme al Código Penal. Cuando los hechos descritos en este apartado se cometieren por imprudencia grave, se impondrá la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.

Artículo 76.

El militar que cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 368 a 371 del Código Penal en instalaciones afectas a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil, buques de guerra, buques de

la Guardia Civil, aeronaves militares, campamentos o durante ejercicios u operaciones, será castigado con las penas allí establecidas incrementadas en un quinto de su límite máximo, salvo que el lugar de comisión o la condición de autoridad o funcional del sujeto activo del delito hayan sido tenidas en cuenta por el referido Código al describir o sancionar el delito. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 del presente Código.

Serán asimismo aplicables por los Tribunales Militares los artículos 372 a 378 del Código Penal.

Artículo 77.

1. El militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito, será castigado con las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de este Código.
2. Fuera del acto de servicio de armas, la imprudencia profesional con los resultados antes previstos, se castigará con las mismas penas.
3. Si la imprudencia no fuera grave se impondrá la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses.

Artículo 78.

Será castigado con la pena de tres meses y un día a seis meses de prisión o multa de dos a seis meses el militar que por imprudencia grave:

1. Extraviare armas o material de guerra, procedimientos o documentación oficial, que tuviera bajo su custodia por razón de su cargo o destino.
2. Diere lugar a la evasión de prisioneros de guerra, presos o detenidos, cuya conducción o custodia le estuviere encomendada.

Artículo 79.

El militar que usare pública e intencionadamente uniforme, divisas, distintivos o insignias militares, medallas o condecoraciones que no tenga derecho a usar, será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.

Artículo 80.

El militar que, obligado a ello, dejase de promover la persecución de delitos de la competencia de la Jurisdicción Militar o que teniendo conocimiento de su comisión no lo pusiere en inmediato conocimiento de sus superiores, o no lo denunciase a autoridad competente, será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión.

TEMA 8. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL ÁMBITO MILITAR.

Artículo 81.

1. El militar que, simulando necesidades para el servicio o derechos económicos a favor del personal, solicitare la asignación de crédito presupuestario para atención supuesta, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a dos años.
2. Si las cantidades así obtenidas se aplicaren en beneficio propio, se impondrá la pena de dos a diez años de prisión, que graduará el Tribunal atendiendo en especial al lucro obtenido.

Artículo 82.

1. El militar que cometiere los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños previstos en el Código Penal en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos que tenga bajo su custodia o responsabilidad por razón de su cargo o destino, será castigado con las penas establecidas en el Código Penal para tales delitos impuestas en su mitad superior.
2. Si el militar no tuviere el equipo, material o efectos, afectados al servicio de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, bajo su custodia o responsabilidad, el límite mínimo de las penas previstas en el Código Penal se incrementará en un quinto.
3. Si se tratare de material de guerra o armamento, cualquiera que fueran su valor y el autor, incluso cuando éste no tenga la condición de militar, se impondrá la pena incrementada en un quinto de su límite máximo.
4. Será de aplicación, en su caso, el artículo 21 del presente Código.

Artículo 83.

El militar que, prevaleándose de su condición, se procurase intereses en cualquier clase de contrato u operación que afecte a la Administración militar o cometiese el delito previsto en el artículo 441 del Código Penal, será castigado con la pena de tres meses y un día a tres años de prisión, pudiendo imponerse, además la pena de pérdida de empleo.

Artículo 84.

El particular o empresario que, en situación de conflicto armado o estado de sitio, habiendo contratado con la Administración Militar, incumpliera en su integridad las obligaciones contraídas o las cumpliera en condiciones defectuosas que desvirtúen o impidan la finalidad del contrato, cuando resulten afectados los intereses de la Defensa nacional, será castigado con la pena de uno a ocho años de prisión. Asimismo, podrán imponerse las consecuencias accesorias previstas en el artículo 129 del Código Penal.

Artículo 85.

El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio en el ámbito militar en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con las penas y medidas previstas en cada caso por los artículos 298, 303 y 304 del Código Penal.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 9. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Disposición transitoria primera. Aplicación de la ley penal más favorable.

Los hechos punibles cometidos hasta la entrada en vigor de este Código serán castigados conforme al Código Penal Militar que se deroga, a menos que las disposiciones de la nueva Ley Penal Militar sean más favorables para el reo, en cuyo caso se aplicarán estas, previa audiencia del mismo.

Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro código, así como la posibilidad de imponer medidas de seguridad.

Disposición transitoria segunda. Revisión de oficio de sentencias firmes.

Serán revisadas de oficio las sentencias firmes no ejecutadas total o parcialmente que se hayan dictado antes de la vigencia de este Código, en las que, conforme a él, hubiere correspondido la absolución o una condena más beneficiosas para el reo por aplicación taxativa de sus preceptos y no por el ejercicio del arbitrio judicial.

Todo ello sin perjuicio de que el Juez o Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta conforme a este Código.

Disposición transitoria tercera. Aplicación de normas más favorables en sentencias que no hayan ganado firmeza.

En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de parte los preceptos de este Código, cuando resulten más favorables al reo, previa audiencia del mismo.

Disposición transitoria cuarta. Aplicación de la agravante de reincidencia.

A efectos de la apreciación de la agravante de reincidencia, se entenderán comprendidos en el mismo título del nuevo Código aquellos delitos previstos en el cuerpo legal que se deroga y que tengan análoga denominación y ataquen del mismo modo a idéntico bien jurídico.

PÁGINA EN BLANCO

CAPÍTULO 2.



ÁMBITO DE LA INSTRUCCIÓN TÁCTICA Y TÉCNICA

BIBLIOGRAFÍA

- MI-104 Pelotón de fusiles.
- MI-001 Tareas individuales comunes. Nivel I.
- MI-002 Tareas individuales comunes. Nivel II.
- MT4-929. Pistola semiautomática USP (9mm x 19). Manual de operador y mantenimiento de primer escalón.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA (Se recomienda su consulta para realizar una instrucción más detallada. NO ES EVALUABLE EN EL EXAMEN DE FASE DE OPOSICIÓN)

- PD4-801. Reconocimiento NBQ.
- PD4-006 (punto 4.6). Procedimientos tácticos en contrainsurgencia (Emboscada).
- PD4-006 (punto 4.7). Procedimientos tácticos en contrainsurgencia (Golpe de mano).

BLOQUE I

GENERALIDADES

TEMA 1. EL PELOTÓN DE FUSILES. GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS, POSIBILIDADES
Y NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. EL PELOTÓN DE FUSILES. GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS, POSIBILIDADES Y NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN.

1. GENERALIDADES

La PD4-100 (vol. 2). Anexo A. Táctica. Empleo PU de Infantería: Compañía/SGT de fusiles, define el pelotón de fusiles (Pn.) como la unidad básica de maniobra de la sección de fusiles (Sc.), mediante el fuego y movimiento de sus dos escuadras (Esc.). Combatirá normalmente reunido dentro del marco de la sección.

Se trata de una unidad ligera que puede ir a pie o estar dotada de vehículo con limitada potencia de fuego, movilidad y protección. Puede estar encuadrada en unidades paracaidistas, de montaña o motorizadas.

El Pn. y la Esc. combinan acciones elementales de fuego y movimiento en la ejecución de las distintas acciones que llevan a cabo. La finalidad de todos ellos será la consecución del objetivo asignado por el jefe de sección, dando cumplimiento a la misión.

El pelotón de fusiles ligero combate desembarcado, aunque cuando dispone de vehículos con adecuada potencia de fuego y protección, ya se trate de vehículos tácticos o vehículos resistentes a minas y protegido contra emboscadas (MRAP: Mine Resistant Ambush Protected), actúa embarcado hasta el último momento que permite la situación táctica.

Adapta su maniobra a cualquier tipo de terreno, teniendo una gran capacidad de infiltración y ocupación del terreno. La cohesión de sus elementos, la coordinación sistemática de fuego y movimiento, así como una acción de mando directa, ejemplar y oportuna, hacen que este tipo de unidades, tan compactas y bien instruidas, sean difícilmente desarticuladas por una acción imprevista del enemigo.

2. CARACTERÍSTICAS

Sus principales características son:

- Estar dotado de armamento ligero o pesado con capacidad de realizar fuego directo.
- Ser mandado principalmente por la actitud del jefe, la voz y señales.
- Posibilidad de ser transportado en diferentes tipos de vehículos y en la mayoría de las aeronaves.

3. POSIBILIDADES

- Aprovechamiento y adaptación de los accidentes del terreno para sustraerse de las vistas y fuegos directos del enemigo y obtener la sorpresa.
- Moverse por diferentes clases de terreno (urbano, montañoso, desértico, boscoso y otros), en condiciones de escasa visibilidad y circunstancias climatológicas extremas con rapidez, orden y cohesión.
- Pasar de forma inmediata del fuego al movimiento y viceversa.
- Cambiar instantáneamente de actitud (ofensiva y defensiva).
- Su armamento le permite actuar a cortas distancias del adversario, llegando incluso al combate cuerpo a cuerpo, y participar en la lucha contracarro.
- Realizar trabajos para protegerse y facilitar el movimiento.

4. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN

- Combate reunido y encuadrado en la sección de fusiles recibiendo órdenes y cometidos a través del jefe de la misma.
- En el combate, todos sus elementos son activos.
- En todas las situaciones mantendrá el enlace con el jefe de sección y con las unidades que se determinen, a fin de recibir órdenes, informes, prestar o recibir apoyos y coordinar todas las acciones.

TEMARIO OPOSICIÓN PARA EL ASCENSO A CABO 1º

- Buscará siempre la sorpresa, aprovechando sus características y posibilidades e imprimiendo a sus acciones la mayor rapidez que permita la situación.

BLOQUE II

TAREAS INDIVIDUALES

TEMA 1. COMPOSICIÓN DEL PELOTÓN Y MISIÓN DE SUS COMPONENTES.

TEMA 2 PREPARACIÓN INDIVIDUAL DE LOS COMPONENTES DEL PELOTÓN.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. COMPOSICIÓN DEL PELOTÓN Y MISIÓN DE SUS COMPONENTES.

1. COMPOSICIÓN

Se expone la orgánica contenida en los módulos de planeamiento. Como norma general, el pelotón se compone de:

- Mando, a cargo de un sargento o cabo 1.º.
- Dos escuadras de fusiles homogéneas, cada una formada por un cabo jefe de escuadra, un fusilero, un tirador de fusil ametrallador y un fusilero/LG.
- Conductor/es.
- En función del tipo de vehículo de dotación en la unidad, la composición incluirá uno o más tiradores de ametralladora pesada (AMP).

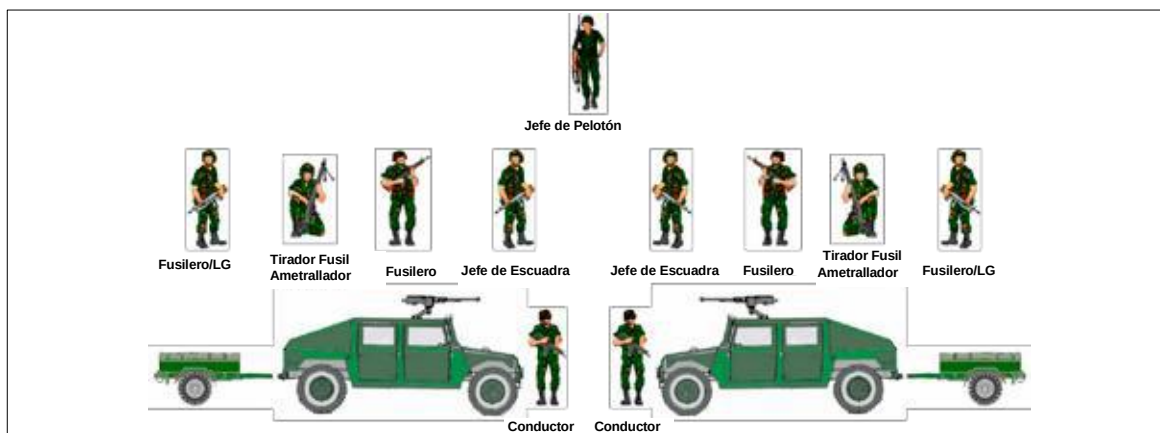


Figura 1.1.–Pelotón de fusiles motorizado



Figura 1.2.–Pelotón de fusiles sin dotación de vehículo

La existencia en dotación de vehículos de diferentes características y tamaños genera modificaciones en la orgánica del pelotón de fusiles. Es necesaria la adaptación entre el personal y el medio de transporte o combate para conseguir una adecuada instrucción y mejorar la operatividad de la unidad.

Para el cumplimiento de la misión, el pelotón se organizará, en líneas generales, en un elemento desembarcado y un elemento embarcado de apoyo, principalmente por el fuego. Se considera esencial que ambos elementos puedan mantener el enlace en todo momento y su composición podrá variar en función del tipo de vehículo.



Figura 1.3.–Ejemplo de pelotón de fusiles sobre RG31 Mk5E

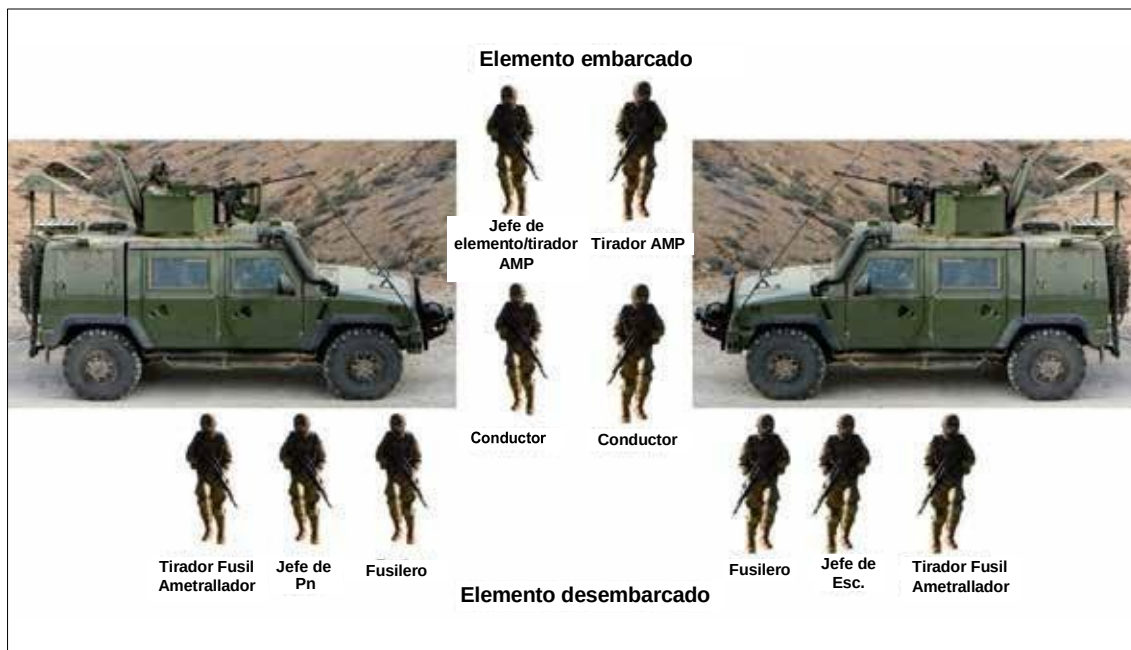


Figura 1.4.–Ejemplo de pelotón de fusiles sobre LMV

2. MISIONES DEL JEFE DE PELOTÓN

Es el responsable de la moral, disciplina e instrucción de su unidad, así como del buen estado del material.

Ser ejemplo constante para su tropa. De su actuación personal dependerá, en gran parte, que su unidad consiga el éxito en el cumplimiento de su misión, para lo cual deberá:

- Conducir en todo momento el combate de su unidad.
- Mantener la disciplina de sus hombres.
- Llevar a su pelotón reunido, salvo circunstancias excepcionales.
- Impulsar a sus hombres e inculcarles un espíritu combativo.
- Asegurarse de que todos sus hombres llevan su armamento, municiones, equipo y material en perfectas condiciones.
- Adoptar, normalmente, la misma actitud que su tropa.
- Estar enlazado con su jefe y con las unidades adyacentes.
- Manejar el sistema de mando y control disponible en la unidad y que de forma general estará instalado sobre el vehículo.

Antes del comienzo de toda acción designará el orden de sucesión de mando, que recaerá en el jefe de escuadra más caracterizado; a falta de este, en el otro, y sucesivamente, en el soldado más caracterizado y/o que demuestre mejores condiciones de líder.

Si el pelotón se constituye en el pelotón base de la sección a la que pertenece, su jefe prestará especial atención en mantener la dirección marcada, convencido de que de su buena actuación dependerá que el movimiento de aquella unidad se ajuste a lo ordenado.

Corresponderá al jefe de pelotón la asignación de los LG desechables de dotación para su transporte y empleo, aunque todos sus componentes deberán estar instruidos en el manejo de esta arma; igualmente, distribuirá el material colectivo entre sus subordinados.

3. MISIONES DE LOS JEFES DE ESCUADRA

- Son los responsables de la moral, disciplina e instrucción de su unidad, así como del buen estado del material.
- Velarán por un constante enlace con el jefe de pelotón, del que, normalmente, recibirán las órdenes.
- Manejar, en caso de estar instalado en el vehículo, el sistema de mando y control disponible en la unidad.
- Tomarán el mando del pelotón, según corresponda, a falta del jefe de la unidad.
- En combate mantendrán una férrea disciplina de fuego, evitando el consumo desmedido de municiones, convencidos de la dificultad de municionamiento, por lo que las armas sólo se deberán emplear en casos estrictamente necesarios y dentro de las distancias de empleo.

4. MISIONES DE LOS FUSILEROS

- Cada fusilero será responsable del buen estado y empleo de su armamento y equipo individual, así como del que se le asigne.
- Mantendrá un enlace constante con su jefe de escuadra, del que normalmente recibirá las órdenes.
- Usará su arma según lo dispuesto para cada situación.

5. MISIÓN DEL TIRADOR DE FUSIL AMETRALLADOR

- Es el responsable del transporte, mantenimiento y buen funcionamiento de su fusil ametrallador y su material.
- En todo momento estará pendiente de las órdenes de su jefe de escuadra.

- Reconoce el terreno y elige el asentamiento, si no se le ha marcado.
- Carga, apunta y dispara el arma, vigilando el consumo de municiones, y dispone de su aprovisionamiento a través de su jefe de escuadra.
- En todo momento estará imbuido de la misión de su escuadra, para realizar un apoyo eficaz a la acción de esta, actuando con iniciativa.

6. MISIONES DEL SOLDADO TIRADOR DE AMP

- Será responsable del buen estado y empleo de su armamento, de la AMP del vehículo y de su equipo individual, así como del que se le asigne.
- Mantendrá enlace constante con su jefe de pelotón, del que normalmente recibirá las órdenes.
- Con el pelotón desembarcado será el responsable de elegir el asentamiento más idóneo, si no se le ha marcado.
- Auxiliará al conductor en el mantenimiento del vehículo.

7. MISIONES DE LOS CONDUCTORES

- Además de sus cometidos específicos, deberá transportar los recursos que se le ordenen y estar atento a las órdenes de su jefe de pelotón.
- Cuando el pelotón desembarque buscará las desenfiladas de casco para que el tirador de AMP pueda apoyar al pelotón, por lo cual estará atento a sus indicaciones.
- A la orden de su jefe de pelotón, acudirá con rapidez al lugar que se le indique para el apoyo o reembarque del pelotón.

8. ARMAMENTO

La dotación tipo del armamento de un pelotón de fusiles motorizado es:

- 8 FUSA con visor de 1,5 aumentos.
- 3 FUSA con visor de 3 aumentos.
- 2 fusiles ametralladores.
- 2 LG 40 mm. FUSA.
- - 1 AML 7,62 mm.
- 1 pistola.

Los lanzagranadas C-90 y las granadas de mano son considerados como munición.

9. MATERIAL

La dotación tipo de material de un pelotón de fusiles motorizado es:

- 2 CNLTT 1,5 Tm AMP.
- 2 remolques de 1/2 Tm.
- 2 RTF vehicular VHF tipo 3.
- 1 RTF manual UHF.
- Lote de visión nocturna.
- Lote de observación y puntería.
- Lote de navegación.

TEMA 2 PREPARACIÓN INDIVIDUAL DE LOS COMPONENTES DEL PELOTÓN

El jefe de pelotón llevará a cabo una explicación previa de la composición del pelotón y misiones individuales de los componentes del pelotón. Para ello, recurrirá a la utilización de los medios de ayuda a la instrucción necesarios que le permitan realizar un recordatorio de los contenidos vistos en las fichas de teoría.

Se considera un objetivo esencial que todos los componentes del pelotón conozcan las misiones del resto de personal; así como el armamento, material y equipo de todos los componentes de la unidad.

El desarrollo de la sesión se realizará siguiendo el siguiente esquema:

- Composición del pelotón.
- Armamento y material.
- Misiones de los miembros del pelotón.

PÁGINA EN BLANCO

BLOQUE III

TAREAS COLECTIVAS

TEMA 1. PREPARACIÓN DEL PELOTÓN PARA EL COMBATE.

TEMA 2 DESPLIEGUES DEL PELOTÓN Y LA ESCUADRA. TEMA 3 MOVIMIENTOS DEL PELOTÓN Y LA ESCUADRA.

TEMA 4 REACCIONES DEL PELOTÓN ANTE CONTACTO CON EL ENEMIGO.

TEMA 5 EL PELOTÓN EN MISIONES DE VIGILANCIA Y OBSERVACIÓN.

TEMA 6 EL PELOTÓN EN MISIONES DE PATRULLA DE RECONOCIMIENTO.

TEMA 7 EL PELOTÓN EN MISIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

TEMA 8 EL PELOTÓN EN EL COMBATE OFENSIVO.

TEMA 9 EL PELOTÓN EN EL APOYO POR EL FUEGO DIRECTO.

TEMA 10 REALIZAR EL PASO DE OBSTÁCULOS Y LA APERTURA DE UNA BRECHA.

TEMA 11 EL PELOTÓN EN EL COMBATE DEFENSIVO.

TEMA 12 PROTECCIÓN DE LA POSICIÓN DEFENSIVA DE PELOTÓN (PDPN).

TEMA 13 EL PELOTÓN REALIZANDO UNA EMBOSCADA.

TEMA 14 EL PELOTÓN REALIZANDO UN GOLPE DE MANO.

TEMA 15 EL PELOTÓN REALIZANDO UNA INFILTRACIÓN/EXFILTRACIÓN.

TEMA 16 COOPERACIÓN CON MEDIOS ACORAZADOS.

TEMA 17 ADOPTAR MEDIDAS DE DEFENSA AÉREA PASIVA.

TEMA 18 ESTABLECER UN PUESTO DE CONTROL.

TEMA 19 COMBATE EN AMBIENTE NBQ.

TEMA 20 EL PELOTÓN REALIZANDO UN RECONOCIMIENTO NBQ NO ESPECIALIZADO.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. PREPARACIÓN DEL PELOTÓN PARA EL COMBATE.

Se dice que el pelotón está preparado para combatir cuando lo están todos sus elementos. Para ello, el exacto conocimiento de la situación y la misión a cumplir se considera esencial.

La preparación para el combate conlleva realizar una serie de operaciones previas, como son:

- Planeamiento y distribución del tiempo disponible.
- Revisión y preparación del armamento, material y equipo del pelotón.
- Municionamiento.
- Enmascaramiento del personal y equipo.
- En el caso del pelotón de fusiles con vehículos en dotación:
 - Mantenimiento preventivo de los vehículos.
 - Repostaje.
 - Ejecución del plan de carga.
 - Enmascaramiento del vehículo.
 - Embarque.

1. PLANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DISPONIBLE

Recibida la orden del jefe de sección, el jefe de pelotón analiza sus cometidos dentro de la misión de la unidad superior y, de una forma expedita, determina la forma de llevarlos a cabo. Además, asigna a sus jefes de escuadra el tiempo disponible para estar en condiciones de comenzar la operación.

En este tiempo no solo hay que considerar la preparación material, sino que se debe contar con el tiempo necesario para dar a conocer a todos los miembros del pelotón la situación y la misión a desarrollar, así como la ejecución de los ensayos necesarios previos al inicio de la operación.

2. REVISIÓN Y PREPARACIÓN DEL ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPO DEL PELOTÓN

Conforme a la misión recibida, el jefe de pelotón ordenará el equipo a llevar y distribuirá el material del pelotón entre sus componentes.

Comprobará, auxiliado por sus jefes de escuadra, el buen estado y funcionamiento del armamento, transmisiones y que el material auxiliar (medios de visión nocturna, observación, etc.) está en perfecto estado y dispone de las baterías necesarias.

Señalará las raciones de previsión que se han de llevar (si es preciso), atendiendo a lo señalado en la orden de alerta u otras indicaciones recibidas

3. MUNICIONAMIENTO

Conforme a la misión y a las órdenes recibidas, indicará el módulo de munición a llevar, tanto la de fusilería como los C-90, granadas de mano y de fusil y, en su caso, munición de AMP, distribuyéndola entre el personal y vehículos.

4. ENMASCARAMIENTO DEL PERSONAL Y EQUIPO

4.1. GENERALIDADES

El jefe de pelotón comprueba que todos los componentes van perfectamente enmascarados y que disponen de material necesario para mantenerlo (red, funda del casco, pinturas, etc.). Todo combatiente debe tener presente que sobre el terreno cada hombre puede ser objeto de detección, localización e identificación por parte del reconocimiento enemigo, comprometiendo con su comportamiento no sólo su propia seguridad, sino también la del conjunto.

Sustraerse a la observación enemiga debe ser una preocupación constante.

4.2. ENMASCARAMIENTO

Es el uso de material natural o artificial sobre personal, objetos o posiciones tácticas con objeto de confundir, engañar o evitar al enemigo.

Dado que la observación visual es la forma más corriente de localización de blancos y vigilancia terrestre, a continuación, se relacionan los aspectos principales que con respecto al **enmascaramiento de personal** han de cuidarse:

- La forma. La silueta del combatiente es fácilmente detectable, por lo que es necesario que no se “recorte” ni destaque sobre el terreno. Para ello debe adaptarse a un fondo conveniente, utilizando sombras, lindes, etc. Igualmente es fundamental “romper” la forma del equipo, en especial del armamento y del casco, que son muy característicos, utilizando la red individual, fundas y telas o ramas de la vegetación de la zona. Una forma de romper la silueta es utilizar la red mimética individual, rodeando por un extremo el casco, manteniéndola sujeta a este y cubriendo la mochila que se lleva a la espalda.

Nota: En instrucción y adiestramiento, **nunca** se cortarán ramas de los árboles ni se arrancará vegetación.



Figura 1.1.—Siluetas recortadas sobre el cielo.

- **El color.** El color de la piel y del uniforme, si destacan sobre el terreno, puede delatar nuestra presencia, para lo cual es necesario eliminar este contraste, armonizando su color con el terreno. Para la piel pueden utilizarse cremas de enmascaramiento, corcho quemado y barro, teniendo en cuenta que puede ser más importante “romper” la forma que ennegrecerse demasiado, en especial la cara, que tiene forma oval. Para ello es suficiente con marcar el rostro con rayas oblicuas. Respecto al uniforme y equipo, si es necesario por destacar sobre el terreno, puede embadurnarse con barro, grasa, etc. En determinadas circunstancias, enmascarar la piel y el equipo puede no ser suficiente para lograr un enmascaramiento eficaz, debiendo recurrir a la red individual.
- **Los reflejos.** Los objetos brillantes (anillos, cadenas, etc.) que producen reflejos pueden delatar nuestra presencia, incluso a gran distancia, por lo que se debe prescindir de ellos. Las partes brillantes del armamento y equipo deben disimularse con trapos, ramas o embadurnándolas con barro o crema de enmascaramiento.
- **Los ruidos.** Los ruidos pueden delatar nuestra presencia. La regla principal del combatiente de mantener el silencio debe cumplirse en todas las circunstancias. Las órdenes se deben dar mediante gestos y se deben evitar toses y estornudos. Es necesario suprimir los ruidos de objetos personales (llaves, monedas, cadenas, etc.) y los producidos por movimiento en el equipo de combate. Igualmente es necesario no delatar nuestra presencia en proximidades de granjas y casas por el sonido de animales domésticos, como perros, gansos, etc.
- **El desplazamiento.** El movimiento atrae la atención de los medios de localización, por lo que para los desplazamientos deben escogerse itinerarios con vegetación, fondos adecuados y sombras.

4.3. PECULIARIDADES DEL ENMASCARAMIENTO EN AMBIENTE NOCTURNO

La noche no es un elemento totalmente protector. Al cabo de media hora de permanecer en la oscuridad, los ojos se adaptan a la oscuridad y, dependiendo del nivel de oscuridad, la observación directa es posible.

En la noche cualquier punto de luz, por pequeño que sea, atrae la atención. El simple resplandor de un cigarrillo puede delatar la posición de un combatiente.

Por la noche los sonidos se perciben con mayor intensidad, siendo fundamental evitar todo tipo de

ruidos, incluidos los producidos en los movimientos.

Mantener la disciplina de luces y de ruidos es prioritario.

Por la noche las siluetas se recortan sobre el cielo, distinguiéndose perfectamente, por lo que mantenerse y moverse por zonas en sombra sigue siendo igual de importante que durante el día.

El enmascaramiento y la preparación individual son fundamentales, debiendo tener especial cuidado en:

- Enmascarar la cara, cuello y manos, aunque se lleven tapados.
- El vestuario debe ser cómodo, de abrigo, sin brillo y que permita el movimiento silencioso.
- Evitar cosas innecesarias en los bolsillos.
- El equipo debe ser el mínimo indispensable, debe ir perfectamente adaptado y sujeto al cuerpo.
- En el armamento y el material se deben eliminar los ruidos metálicos y suprimir los brillos. Se debe llevar el arma y el material listos para su uso, evitando ruidos que posteriormente puedan delatar nuestra presencia.

5. PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO

5.1. GENERALIDADES.

El jefe de Pn., antes de salir a cumplir la misión, deberá comprobar que los conductores han realizado las operaciones de mantenimiento orgánico para el tipo de vehículo en dotación.

Los servidores del armamento del vehículo en dotación cargarán su munición, el correspondiente lote de a bordo y realizarán todas las acciones precisas que garantizan el perfecto funcionamiento de dicho armamento.

5.2. INDICIOS REVELADORES DE LA EXISTENCIA DE VEHÍCULOS.

5.2.1. Forma y textura

Las formas geométricas, la textura de las carrocerías, las sombras, el color y los brillos de los vehículos facilitan extraordinariamente su localización por observadores terrestres o aéreos.

Para atenuar la percepción de las formas, contrastes de textura y sombras de los vehículos es indispensable buscar la protección que ofrecen las sombras. Las sombras proyectadas por accidentes del terreno, lindes de masas de vegetación o construcciones permitirán que los vehículos pasen inadvertidos a la observación aérea convencional.

Cuando no existan máscaras naturales que los oculten, se utilizará la red mimética. Cuando se use se procurará que cubra también la sombra proyectada por el vehículo. Es fundamental no olvidar el desplazamiento de la sombra con el movimiento aparente del Sol. Conviene señalar al respecto que en el hemisferio norte las lindes que dan al norte jamás quedan iluminadas de frente por el Sol y, en consecuencia, constituyen un excelente emplazamiento para estacionar vehículos.

Nunca se estacionarán vehículos excesivamente juntos y dispuestos en forma regular, porque, aun disimulados, su disposición relativa facilitaría su localización.

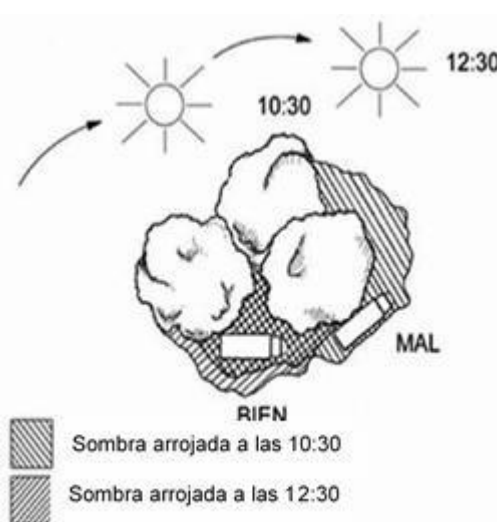


Figura 1.2.—Vehículos ocultos en la sombra.

5.2.2. Las sombras

La sombra proyectada por un vehículo es suficiente para identificarlo, especialmente desde el aire; por ello debe ser eliminada o al menos deformada. Esto se consigue utilizando las sombras proyectadas por accidentes del terreno, vegetación o construcciones, colocando los vehículos de forma que su sombra se mezcle con aquellas. Cuando se usa la red mimética se procurará que cubra también la sombra proyectada por el vehículo.

Deberán tenerse en cuenta las sombras de absorción, producidas en ruedas, guardabarros, abertura trasera de toldos, etc., cuyos huecos deberán taparse en lo posible para eliminarlas.

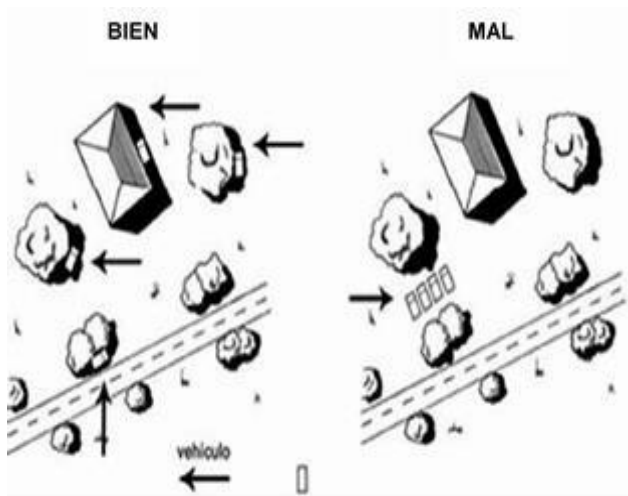


Figura 1.3.—Estacionamiento de vehículos.

5.2.3. Los brillos

Los brillos que origina la luz, en particular sobre parabrisas, faros, cristales, superficies curvas de la carrocería y las partes pintadas en colores muy claros, como matrículas u otras señales de identificación, deben disimularse con la ayuda de lonas, sacos, telas de tienda de campaña, barro o follaje. Estas medidas son muy importantes y deben tomarse en toda circunstancia, incluso en el interior de bosques o bajo redes miméticas.

5.3. REDES MIMÉTICAS

5.3.1. Características

Es el material artificial de enmascaramiento más empleado para instalaciones fijas, vehículos y aeronaves.

Está formada por una red base o malla de sujeción, una guarnición cortada simulando la hojarasca y un conjunto de elementos de conexión.

Se fabrican de cinco tamaños normalizados con objeto de unirlos entre sí.

Los elementos auxiliares de las redes miméticas son las piezas de aluminio necesarias para desplegar las mismas: mástil, base, sombrerete y vientos (pique, cuerda, tensor y mosquetón).

5.3.2. Preparación de la red

Toda red, para ser empleada, debe plegarse previamente en la forma conveniente, con el fin de que pueda ser fácilmente manejada.

El plegado se realiza como a continuación se detalla:

1. Se extiende la red sobre el suelo de manera que adopte su forma natural, cuadrada o rectangular, con la cara que se desea utilizar mirando al cielo.
2. Se limpia la red de cualquier materia extraña, especialmente vegetales (rastros, espinos, etc.) que estén adheridos a las mallas u hojarasca.
3. Se pliega la red por mitades, en forma de acordeón, en sentido perpendicular a la mayor dimensión.
4. Se colocan, una sobre la otra, las dos mitades de la red plegada.
5. Se enrolla la red en el sentido de la longitud y se ata el fardo resultante para que no se deshaga, en caso de que su empleo no vaya a ser inmediato.

5.3.3. Colocación de la red

La red, debidamente plegada y desatada, se transporta a brazo sobre el objetivo a camuflar y se

coloca de forma que su centro y eje mayor coincidan con el centro y eje del objetivo. Estas operaciones se llevan a cabo sucesivamente cuidando que no se produzcan enganches de las mallas y “hojarasca” con las aristas o asperezas del objetivo a camuflar.

Cuando este sea de planta rectangular (vehículos, etc.) y las dimensiones de la red lo permitan, su despliegue se hará previo giro conveniente para que su diagonal mayor coincida con el eje longitudinal del objetivo.

Después se procede a desplazarla lateralmente de forma que quede ligeramente descentrada hacia el lado sobre el que se proyecta la sombra arrojada. Esta disposición tiene una doble finalidad:

- Evitar que los bordes de la red sean paralelos a los del objetivo.
- Conseguir que la red cubra lo mejor posible las sombras arrojadas.

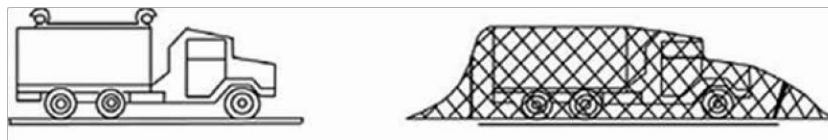


Figura 1.4.—Desenrollado y despliegue de la red.

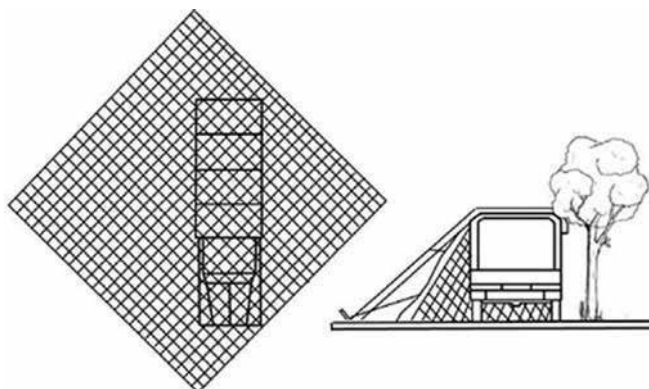


Figura 1.5.—Desplazamiento de la red.

5.3.4. Colocación de los piquetes de anclaje

La colocación de piquetes de anclaje es siempre conveniente porque permite obtener un contorno irregular de la red al tiempo que evita su posible desplazamiento por acción del viento.

Siempre se colocarán inicialmente los piquetes correspondientes a los cuatro vértices de la red, y después el resto, procurando que el contorno de aquella sea irregular.

La sujeción de la red se hará directamente por el cordón de refuerzo o por las gazas de unión. En ocasiones puede ser necesario el uso de cuerdas.

En todo caso es necesario que el borde de la red se adapte lo mejor posible al suelo para evitar huecos que produzcan sombras de absorción. Se insiste en que no debe tenderse la red excesivamente, pues ello perjudica mucho su valor como máscara.

6. Colocación de soportes

Hay que procurar que la red no esté solamente en contacto con el objetivo a camuflar, en especial si este tiene superficies planas y aristas vivas. Para conseguirlo y dar con ello una forma irregular al enmascaramiento se usan soportes, prefabricados o de circunstancias (ramas, cañas, etc.).

Los prefabricados se componen de una cúpula, fija o plegable, y un asta formada por varios elementos acoplables, de fácil transporte, que permiten darle diferentes alturas a conveniencia. Su color es verdoso, para que no destaque a través de la red, dada su forma regular.

Su colocación debe simultanearse con la de los piquetes de anclaje, pues la de unos y otros es interdependiente, como fácilmente se comprende.

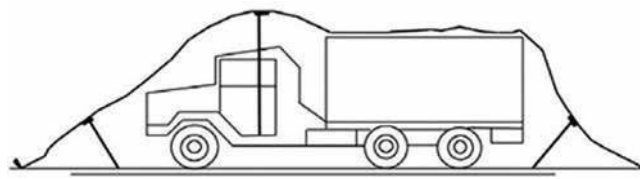


Figura 1.6.—Disposición de los soportes.

TEMA 2. DESPLIEGUES DEL PELOTÓN Y LA ESCUADRA.

1. GENERALIDADES

Lo importante no es conocer exactamente el frente y el fondo que debe ocupar una unidad en defensiva u ofensiva, sino el porqué de tales dimensiones.

El razonamiento es sencillo. Básicamente se trata de ser capaces de asegurar el apoyo de fuegos mutuo. El origen es que ninguna unidad debe moverse en presencia del enemigo sin estar cubierta por las unidades que tiene a uno o ambos flancos. Esta separación puede aumentarse o disminuirse dentro de unos límites que fijan las armas de la unidad y el tipo de terreno en el que se combate.

En definitiva, el fuego de las armas en combinación con el terreno es el elemento a considerar en cualquier tipo de despliegue.

El jefe de pelotón deberá situarse de modo que le permita dirigir a su unidad y estar siempre enlazado por la vista con su jefe de sección. Si no es posible el enlace por la vista, destacará un soldado que se situará o marchará desde donde pueda enlazar con el jefe de la sección y transmitirle las indicaciones de este.

Las escuadras deberán mantenerse reunidas sin que se produzcan mezclas entre los elementos de cada una, facilitando así su empleo con el máximo orden y rapidez.

A cada componente del pelotón se le puede asignar un número por motivos de orden y rapidez en el control. Igualmente, se le debe señalar la dirección del movimiento, el sector de vigilancia de su responsabilidad y con qué componente del pelotón debe mantener el enlace o coordinar su movimiento.

Las distancias e intervalos entre los hombres de cada escuadra serán variables, oscilando de forma orientativa entre 5 y 20 metros en función de la situación, el terreno y las condiciones de visibilidad. Del mismo modo, la distancia orientativa entre escuadras no será inferior a 30 metros, salvo cuando lo imponga la situación; por ejemplo, en el asalto pueden ser menores.

El paso de un despliegue a otro se realizará mediante una orden verbal del jefe de pelotón o a una señal visual convenida. Si es diferente al que se llevaba, el jefe de pelotón señalará:

- Frente o dirección.
- Escuadra base.
- Distancias e intervalos.

Todos los hombres del pelotón han de regular su actuación, dirección y velocidad de movimiento por los jefes de sus escuadras, y estos, a su vez, por el del pelotón, que es el guía de su unidad, para lo cual todos se hallarán pendientes de su actitud, de sus órdenes mediante gestos o señales y voces de mando.

El jefe de pelotón dispondrá el despliegue de su unidad en función de las órdenes del jefe de la sección o por su propia iniciativa; los factores principales para la adopción de una y otra serán: la misión, el terreno, el enemigo y las condiciones de visibilidad, influyendo estos en las distancias e intervalos a mantener, tanto entre hombres como entre escuadras.

2. DESPLIEGUES DEL PELOTÓN

Los despliegues básicos del pelotón de fusiles para el movimiento a pie son las siguientes:

- La hilera.
- La columna.
- La guerrilla o línea.

Para la adopción de estos despliegues se deberá huir de toda rigidez, teniendo como principal característica la flexibilidad.

2.1. La hilera (fig. 2.1)

En la hilera, una escuadra marchará delante adoptando una disposición sensiblemente triangular para garantizar la máxima potencia de fuego en todas direcciones, así como el mayor grado de

seguridad.

El jefe de pelotón irá adelantado, situándose en cabeza sólo cuando sea imprescindible para garantizar la dirección del movimiento.

La hilera permite al pelotón la utilización de itinerarios estrechos y desplazamientos con rapidez, facilita la acción del jefe y el franqueamiento de puntos de paso obligado. Es idónea para la infiltración y para actuar en situaciones de poca visibilidad.

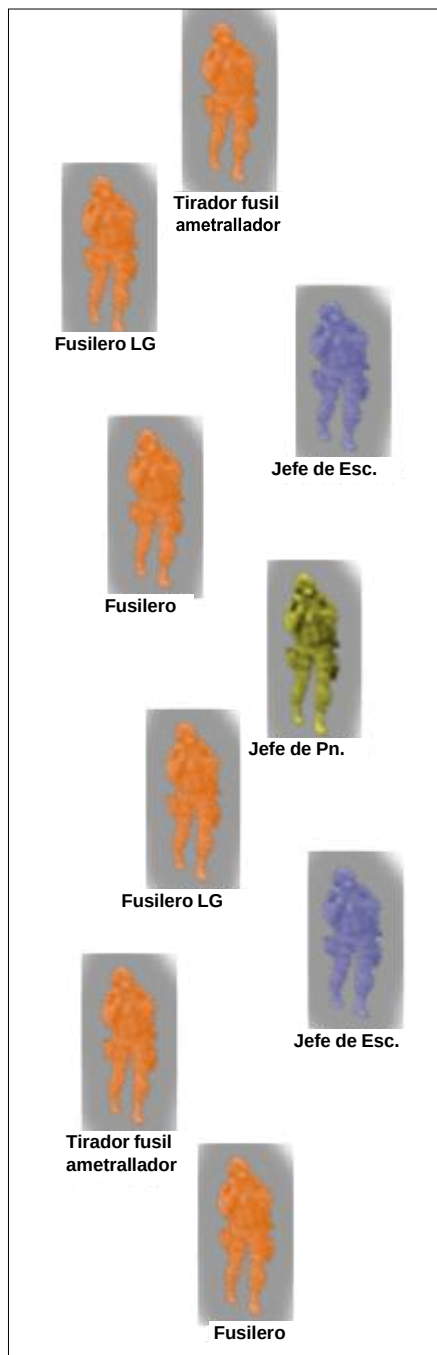


Figura 2.1.-Ejemplo de despliegue en hilera

2.2. La columna (fig. 2.2)

En la columna las escuadras marchan en direcciones sensiblemente paralelas, atendiendo a la dirección marcada, que la llevará la escuadra base.

El jefe de pelotón puede situarse con cualquiera de las escuadras o incluso entre ellas.

La columna permite la máxima potencia de fuego en dos direcciones, reduce la vulnerabilidad en el sentido de la profundidad y permite progresar rápidamente.

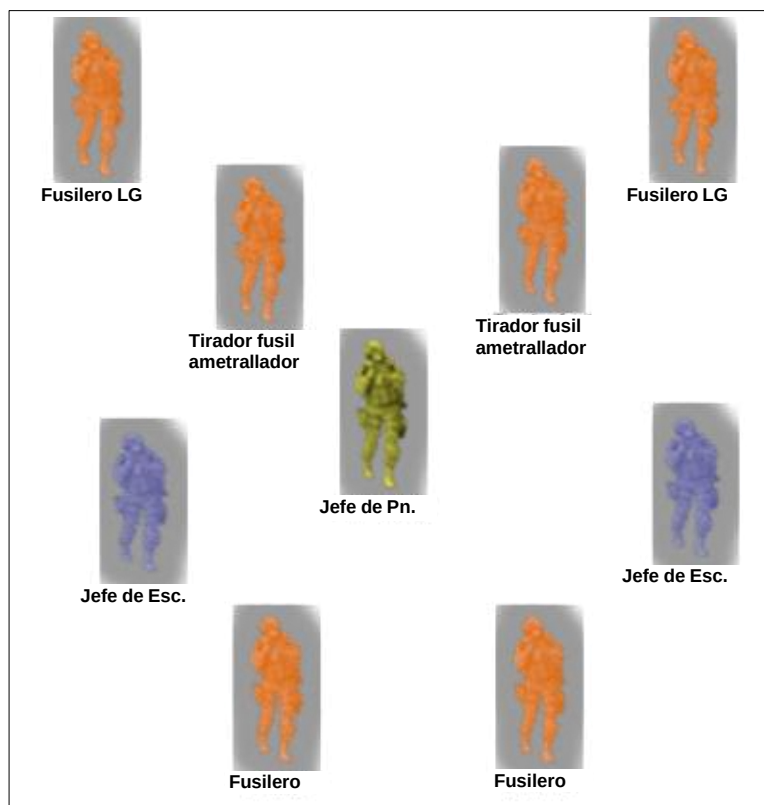


Figura 2.2.–Ejemplo de despliegue en columna

2.3. La guerrilla o fila (fig. 2.3)

La guerrilla o fila proporciona la máxima potencia de fuego al frente, disminuye la vulnerabilidad en el sentido de la profundidad y facilita el apoyo y protección mutua en el avance por saltos. El jefe del pelotón marchará centrado en el despliegue.

Se utiliza para franquear crestas y divisorias, cruzar zonas muy despejadas o batidas por el fuego y para ejecutar el asalto. Es el despliegue de mayor dificultad para la acción del mando.

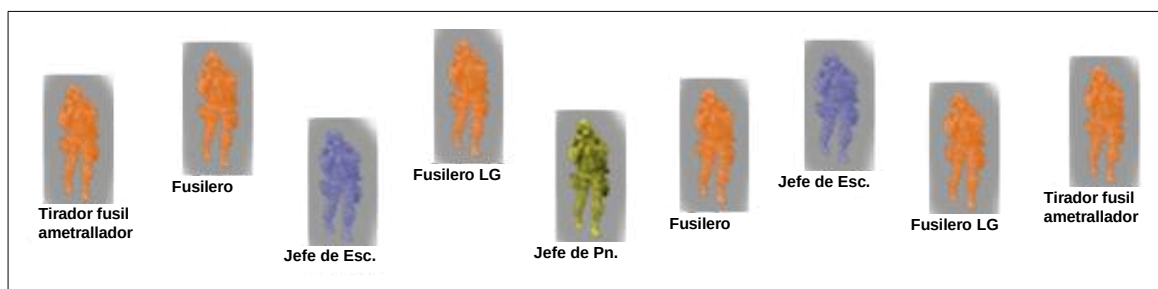


Figura 2.3.–Ejemplo de despliegue en guerrilla o fila

3. DESPLIEGUES DE LA ESCUADRA

Los despliegues básicos de la escuadra de fusiles para el movimiento a pie son las siguientes:

- La hilera.
- La guerrilla.

Mantienen las mismas características indicadas para el Pn.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 3. MOVIMIENTOS DEL PELOTÓN Y LA ESCUADRA.

1. GENERALIDADES

En el pelotón, las escuadras combinan acciones elementales de fuego y movimiento en las distintas operaciones en las que intervienen. Realizarán movimientos para alcanzar una zona de terreno o un objetivo, acercándose al enemigo o alejándose de él.

Según la mayor o menor posibilidad de encuentro con el enemigo y para contrarrestar sus acciones, estas unidades podrán encontrarse en los siguientes movimientos tácticos, también denominados órdenes de:

- Marcha.
- Aproximación.
- Combate.

El pelotón podrá prestar seguridad de combate integrado dentro de su sección. Dentro del movimiento de esta unidad, podrá moverse desplegado en:

- Vanguardia.
- Grueso.
- Retaguardia.

Cuando la compañía establezca flanqueos, podrán correr a cargo de la sección en la que se halle encuadrado el pelotón.

2. ORDEN DE MARCHA

Las unidades lo utilizan cuando no se considera probable el contacto con el enemigo, facilitando sobre todo la velocidad, la comodidad de las tropas y el secreto.

Normalmente el Pn. y la escuadra irán encuadrados en su unidad superior, ajustándose en su preparación y ejecución a lo que se establece en la orden de marcha recibida.

Las formaciones del pelotón más idóneas son la hilera y la columna, con el jefe de pelotón a la cabeza, como guía de su unidad.

La escuadra irá normalmente en hilera, con el jefe de escuadra a la cabeza.

3. ORDEN DE APROXIMACIÓN

Se emplea para efectuar un movimiento cuando hay probabilidad y peligrosidad en las acciones del enemigo, ya que facilita el despliegue y disminuye la vulnerabilidad. Predominarán la seguridad y la rapidez sobre la comodidad de las tropas.

Prevalece el aprovechamiento del terreno y la idea de dirección sobre la de alineación. Las distancias e intervalos entre hombres y unidades varían en función de la situación.

Se aumenta el frente y se disminuye el fondo de la formación y esta se cubre con una vanguardia, con flanco y retaguardia.

El dispositivo adoptado debe permitir a la unidad pasar rápidamente al ataque o a la defensa y, a su vez, será el adecuado para sustraerse de las vistas y fuego del enemigo. Por lo tanto:

- Se aumentan distancias e intervalos.
- Se emplean itinerarios a cubierto.
- Se realizan movimientos nocturnos.
- Se mantiene una vigilancia constante, sobre todo aérea.

En orden de aproximación se podrá emplear cualquier tipo de formación, aunque lo más normal será la hilera y la columna.

3.1. El pelotón

El jefe del pelotón deberá:

- Guiar a su unidad con arreglo a las instrucciones del jefe de sección, manteniéndose enlazado por la vista con él. Si esto no fuera posible, destacará a un soldado.
- Observar el terreno a vanguardia para buscar los accidentes que favorezcan la marcha y les protejan de la observación y el fuego enemigo.
- Evitar el paso por zonas de obstáculos o batidas por el fuego enemigo o, en caso de necesidad, atravesarlas adoptando los procedimientos establecidos para evitar bajas.
- Mantener el pelotón a cubierto durante las detenciones.
- Mantener el enlace con los otros pelotones.

3.2. La escuadra

El jefe de la escuadra deberá:

- Guiar a su unidad con arreglo a las instrucciones del jefe de pelotón, manteniéndose enlazado por la vista con él.
- Observar el terreno a vanguardia para buscar los accidentes que favorezcan la marcha y les protejan de la observación y el fuego enemigo.
- Mantener la escuadra a cubierto durante las detenciones.
- Mantener el enlace con las otras escuadras.

4. ORDEN DE COMBATE

Despliegue, disposición, medidas y actitud que emplean las unidades para combatir y que se adopta cuando el contacto con el enemigo es inminente. Predomina la seguridad sobre la comodidad y la velocidad.

Lo más probable es que se emplee este orden desde que se cruza la línea de partida (LP), con lo cual termina el avance hacia el contacto propiamente dicho, pero es posible que sea necesario realizar un ataque inmediato o un combate de encuentro y que deba adoptarse este orden dentro de la fase de aproximación.

La formación más útil es la línea, que facilitará el movimiento por saltos, con una combinación de fuego propio y movimiento para seguir progresando. Será necesario buscar cubiertas para protegerse de la observación y fuego enemigo.

4.1. El pelotón

El jefe de pelotón estudiará el terreno al frente para elegir los itinerarios más cubiertos o desenfilados. Los movimientos podrán realizarse a la carrera, andando o reptando, en función de los accidentes del terreno y la acción del enemigo.

La longitud de cada salto de pelotón dependerá de la acción del enemigo, del terreno, de la visibilidad, del alcance eficaz de las armas que lo apoyan y del enlace.

Los saltos serán de pelotón cuando tenga apoyos de otra unidad y de escuadra cuando alternativamente se presten apoyo mutuo. La permanente cohesión y disposición a la orden de su jefe serán cualidades de su buena instrucción y eficacia.

4.2. La escuadra

Las escuadras ejecutarán los saltos combinando el fuego y movimiento entre sí. Cuando la eficacia del fuego enemigo no permita realizar saltos de escuadra, el movimiento se realizará por saltos individuales.

5. MOVIMIENTO NOCTURNO O EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD

El procedimiento de movimiento en estas condiciones depende de la posibilidad de mantener el enlace y un mejor control del pelotón.

La formación más idónea es la hilera, reduciendo distancias e intervalos, de forma que cada hombre vea, al menos, al anterior. El jefe de pelotón marchará normalmente con los primeros elementos de su unidad. Se distribuirán y utilizarán los medios de visión nocturna para facilitar el movimiento. Es

importante que el penúltimo, además de vigilar su sector asignado, compruebe constantemente su enlace con el último. Este vigilará constantemente la retaguardia de la unidad.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 4. REACCIONES DEL PELOTÓN ANTE CONTACTO CON EL ENEMIGO.

En un movimiento de progresión, el pelotón puede entablar contacto con el enemigo. En función de la situación de alerta y preparación del enemigo, el contacto puede dar lugar a varias reacciones.

1. CONTACTO CON UN ENEMIGO DESPREVENIDO

En esta situación, el enemigo desconoce por completo la presencia del pelotón, con lo cual está desprevenido ante sus acciones. Ante esta situación se puede reaccionar mediante las siguientes acciones:

1.1. Pasar desapercibido

El jefe de Pn. mantiene su posición a cubierto o sale de una zona desde la cual pueda ser visto por una unidad enemiga.

Esta decisión se adopta cuando:

El enemigo es de entidad superior, con lo cual hay que mantenerse a la defensiva.

La clave del éxito de la operación consiste en mantener la sorpresa, aunque la unidad enemiga sea de entidad inferior.

En ambos casos, el jefe de Pn. tratará de desplegar a su unidad en una zona dominante y desenfilada, garantizando la seguridad del pelotón en caso de ser descubiertos. Mantendrá informado al jefe de sección y esperará órdenes de este.

1.2. Realizar una emboscada

El jefe de Pn., en caso de disponer del tiempo necesario, decide realizar una emboscada a la unidad enemiga desprevenida.

Esta acción se ajustará a lo desarrollado en el Tema 13 de este Bloque.

2. CONTACTO CON UN ENEMIGO INESPERADO

2.1. Combate de encuentro. Asalto inmediato

El pelotón entra en contacto con una unidad enemiga que también es sorprendida y ambas unidades están en movimiento, sin que la situación permita evitar el combate. En este caso, la clave del éxito está en la decidida reacción y el rápido despliegue, especialmente de las armas colectivas.

La secuencia de actos que debe realizar el pelotón es:

- Al recibir fuego el pelotón se pone a cubierto, buscando el abrigo o cubierta más cercana.
- Se localizan e identifican los orígenes de fuego y se responde de forma violenta, tratando de producir efectos de desmoralización.
- El jefe de pelotón evalúa la situación y la entidad del enemigo. En caso de ser posible despliega a la unidad, ocupando posiciones dominantes, con especial atención a las armas colectivas.
- Se informa al jefe de sección y se solicita apoyo.
- Si el enemigo es de escasa entidad, se fija por el fuego y se procura cerrar sobre él atacándole por el flanco. Para ello se establecerán las medidas de coordinación necesarias para evitar las bajas por fuego propio.
- Si el enemigo es de entidad superior, el pelotón se aferra al terreno y espera apoyos de la unidad superior. En este caso, el jefe de pelotón tratará de mantener el contacto con el enemigo, evitando ser flanqueado o rodeado por él.

2.2. Ruptura de contacto

El jefe de pelotón decide romper el contacto cuando su jefe de sección no puede apoyarle o cuando está en una situación de desventaja, con grave riesgo de ser flanqueado o desbordado por el enemigo. La clave del éxito está en la decidida reacción y en la correcta coordinación del fuego y el movimiento durante el repliegue a una zona segura.

La secuencia de actos que debe realizar el pelotón es:

- Indicar a sus jefes de escuadra la dirección hacia la que han de romper.
- Coordinar las acciones de fuego y movimiento de sus escuadras a retaguardia o hacia un flanco. En caso de ser necesario, los saltos a retaguardia serán realizados a nivel individual.
- Reagrupar a su unidad en una zona segura y, a ser posible, recuperar el contacto con la sección.

3. CONTACTO CON UN ENEMIGO PREVENIDO

Esta situación puede darse cuando el enemigo ha detectado la presencia del pelotón y se dispone para realizar una acción sobre él.

El jefe de pelotón, al ser sorprendido y tras evaluar la situación, puede romper el contacto como se detalla en el punto anterior o llevar a cabo una contraemboscada, tratando en todo momento de garantizar la seguridad de la unidad sin escatimar en las medidas necesarias para mantenerla.

Contraemboscada: esta tarea se desarrolla en el Tema 13 de este Bloque.

TEMA 5. EL PELOTÓN EN MISIONES DE VIGILANCIA Y OBSERVACIÓN.

1. GENERALIDADES

La observación tiene como finalidad vigilar una zona de terreno para informar de la localización de fuerzas propias o enemigas y del movimiento de personal, vehículos y material, siendo necesarias al menos dos personas (una observa y transmite la información y la otra descansa, turnándose ambas).

En defensiva, el pelotón podrá participar en la constitución de la línea de vigilancia (LV) organizando puestos de observación (PO), puestos de escucha (PE) o patrullas.

- Un PO es una instalación de carácter fijo o temporal desde donde se vigilan las actividades del enemigo y se proporcionan noticias sobre él.
- Un PE es el que permite la vigilancia acústica en los períodos de poca o nula visibilidad o condiciones climatológicas adversas, que cubre una cierta ruta de aproximación, para alertar de la presencia del enemigo o escuchar sus actividades.

Tanto uno como otro favorecen la seguridad, impidiendo que el enemigo sorprenda a la unidad.

2. ESTABLECIMIENTO DE PUESTOS DE OBSERVACIÓN Y ESCUCHA

El jefe de Pn. montará un PO/PE cuando se lo ordene el jefe de la Sc. o cuando la situación lo requiera, bien para la seguridad de su unidad o para cumplir una misión de observación.

En la posición defensiva, el PO se establecerá en la parte de la misma que ofrezca mejores posibilidades de observación sobre la dirección de vigilancia establecida; si no fuera suficiente para cubrir toda la zona de responsabilidad de la unidad, se establecerán tantos como sean necesarios.

En caso de escasa o nula visibilidad, se montarán PE normalmente en lugares diferentes de los PO.

Según las circunstancias, se podrán constituir con personal a pie, sobre vehículos o una combinación de ambas opciones. La elección se hará valorando las ventajas de utilizar los medios ópticos, armamento y movilidad del vehículo; en contra de la posibilidad de ser detectados con más facilidad.

Para activar un PO será necesario un mínimo de dos combatientes, pudiendo llegar hasta todo el pelotón si el observatorio está activo más de 12 horas. En condiciones ideales el tiempo máximo de observación no debe exceder de las dos horas, aunque debe tenerse en cuenta que el rendimiento se reduce a partir de los 30 minutos de observación continuada.

Para montar un PO, el jefe de pelotón deberá:

- Elegir un lugar oculto a las vistas del enemigo, alejado de referencias, con el máximo campo de visión, con posibilidad de apoyo por el fuego, con capacidad para el personal, fácil de enmascarar y desde el que sea fácil replegarse por rutas cubiertas.
- Establecer el enlace mediante los medios de transmisión propios o asignados por la sección.
- También se pueden utilizar señales acústicas, ópticas o mediante mensajeros.
- Dotarlo de medios de observación diurnos y nocturnos, brújula, mapas, etc., así como de medios para dar la alarma.
- Asignarle un sector de observación, indicándole las zonas de mayor interés.
- Señalar la información a obtener y los plazos.

Un PO/PE sólo se retirará a la orden o para evitar su captura. El mando que ordene su instalación deberá darle instrucciones al respecto.

El jefe de Pn. tendrá previstas rondas de inspección por los observatorios a su cargo, las medidas de coordinación para tales rondas y las precauciones necesarias para no delatar su presencia al enemigo. También tendrá conocimiento de todos los movimientos de patrullas propias a vanguardia que se produzcan, teniendo claras las medidas de identificación amigo-enemigo para tales casos.

El parte de observación ha de ser rápido y completo, pudiendo utilizar la regla nemotécnica TUTELA: Tamaño – Unidad – Tiempo – Equipo – Localización – Actividad.

Para el montaje de los PO/PE y el contenido de los partes de observación, se repasará lo

TEMARIO OPOSICIÓN PARA EL ASCENSO A CABO 1º

especificado en las fichas contenidas en los manuales de instrucción de tareas individuales niveles I y II.

TEMA 6. EL PELOTÓN EN MISIONES DE PATRULLA DE RECONOCIMIENTO.

1. GENERALIDADES

El reconocimiento adopta normalmente dos modalidades:

- Reconocimiento en profundidad: tiene por objeto proporcionar información sobre los dispositivos enemigos en la profundidad de su despliegue y en territorio normalmente controlado por él.
- Reconocimiento de combate: satisface las necesidades de información de combate y de adquisición de objetivos, esenciales para las unidades en contacto o próximas al contacto con el enemigo.

Los reconocimientos se pueden realizar a pie o con los vehículos del Pn., dependiendo del tiempo disponible, el tipo de reconocimiento, el terreno y el nivel de seguridad y secreto.

2. PATRULLAS

Habitualmente, la unidad designada para el reconocimiento se denomina patrulla y, con el carácter temporal que la propia misión implica, puede ser constituida desde un S/GT hasta una escuadra que lleve a cabo una infiltración para cubrir la observación de un punto de interés para la maniobra de la propia compañía.

Las misiones de esta organización operativa de pequeña entidad, creada o destacada por el jefe de una fuerza, para cumplir una misión concreta será obtener información del enemigo, del terreno o las condiciones meteorológicas de una zona determinada.

Las patrullas se podrán organizar formando los siguientes elementos:

- Mando y enlace, para la dirección de la acción.
- Reconocimiento y observación, para la ejecución de la misión.
- Seguridad y apoyo, para ofrecer protección a los componentes de la patrulla.

El pelotón podrá constituir la totalidad de la patrulla asignando a sus escuadras las misiones de los elementos anteriores, o bien, dentro del marco de la sección, uno de los elementos.

Cuando constituya la totalidad de la patrulla, el jefe de Pn. podrá organizar los elementos mencionados en base a sus escuadras: una puede ser el elemento de reconocimiento y observación y la otra, el elemento de seguridad, pudiendo variarlo (por ejemplo, incluyendo en el elemento de seguridad los fusiles ametralladores).

Para la ejecución de una acción de patrulla, el jefe de pelotón recibirá una orden de reconocimiento sencilla y normalmente verbal. Los plazos para obtener la información y las medidas de coordinación adquieren una gran importancia para poder cumplir la misión y transmitir una información actual y con oportunidad.

El jefe de la patrulla preparará minuciosamente su plan de actuación, cuidando todos los detalles de ejecución y no dejando a la improvisación más de lo que no pueda prever. Dará a conocer a sus subordinados:

- La misión.
- La información sobre el terreno y el enemigo.
- Fuerzas propias.
- Los itinerarios de ida y regreso, que nunca deberán coincidir.
- El despliegue inicial y el puesto de cada componente de la patrulla.
- Los apoyos previstos, en caso de que sean necesarios.
- La conducta a seguir en caso de encuentro con el enemigo.
- Las zonas de reunión previstas.
- Horarios.
- Enlace y transmisiones.

Según la naturaleza de la misión, al pelotón se le dotará del armamento, equipo y medios de transmisión necesarios.

2.1. Patrullas de reconocimiento

Son las que se organizan con la finalidad de obtener información, principalmente sobre el terreno, aunque en ocasiones puedan conseguirla también sobre la presencia o no del enemigo.

Se podrán realizar reconocimientos de un punto, de una zona o de un itinerario.

Aunque el Pn. puede realizar cualquier tipo de reconocimiento, por su escasa entidad y por su orgánica, se adapta mejor a los reconocimientos sobre puntos.

Las acciones de reconocimientos podrán realizarse a pie, en vehículo o por el fuego.

El Pn. protegido, por sus especiales características, podrá emplear la técnica de reconocimientos por el fuego con su AMP.

Para completar esta ficha se repasarán las fichas contenidas en los manuales de instrucción de tareas individuales niveles I y II.

2.1.1. Reconocimiento de un punto

Los objetivos a reconocer por el pelotón deberán ser de entidad reducida: puentes, caseríos, túneles, etc. Para ello se podrá utilizar la siguiente técnica de actuación:

- Establecer un punto de reunión (PRN) próximo al objetivo.
- Elegir un lugar que permita la observación sobre el punto a reconocer. Puede coincidir con el PRN.
- Desde este punto se estudia el objetivo y la ubicación de los elementos integrantes de la patrulla, así como los itinerarios de aproximación y regreso, matizándose los últimos detalles de ejecución.
- El elemento de mando y enlace se situará en el lugar que mejor pueda dirigir la acción.
- El elemento de seguridad tomará posiciones para facilitar la progresión, la acción en el objetivo y la retirada del elemento de reconocimiento y observación, que es el encargado de realizar la acción en el objetivo.



Figura 6.1 – Reconocimiento de un punto

2.1.2. Reconocimiento de una zona

La patrulla actuará de forma similar que en el reconocimiento de un punto. Desde el PRN elegido se destacará el elemento de reconocimiento, que recorrerá por partes la zona asignada, mientras el de seguridad irá ocupando posiciones sucesivas en aquellos puntos del terreno que mejor permitan la protección del elemento anterior. El elemento de mando y enlace se ubicará donde mejor pueda dirigir la acción.

En las figuras siguientes se muestran diversas técnicas de reconocimiento de una zona.

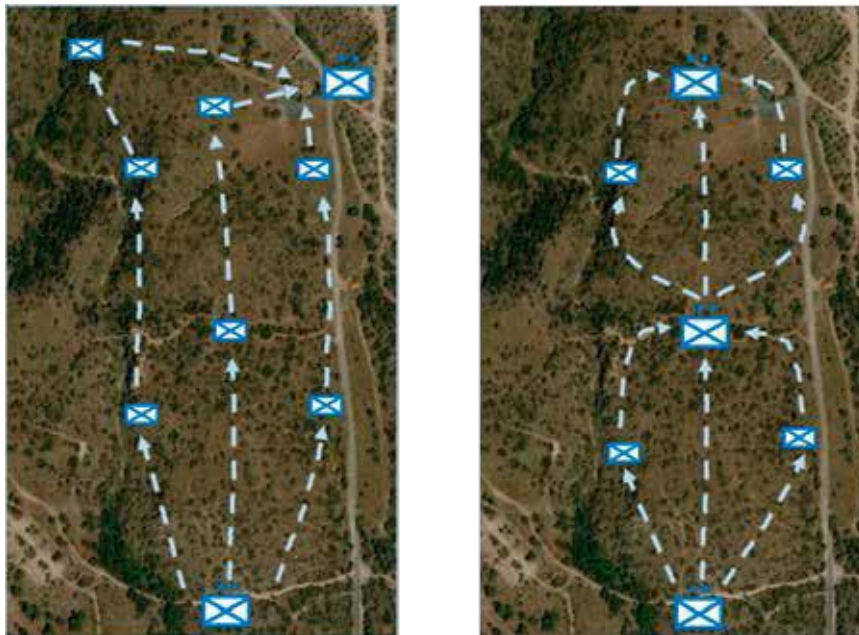


Figura 6.2.—Reconocimientos de caja y de sectores sucesivos



Figura 6.3.—Reconocimiento de zona en abanico

2.1.3. Reconocimiento de un itinerario

El elemento de reconocimiento progresará por el itinerario a reconocer, mientras que el elemento de seguridad, dependiendo de las características del terreno y el itinerario, reconocerá aquellos puntos característicos del terreno que flanqueen el itinerario. Ambos elementos podrán avanzar de forma simultánea o no.

El elemento de mando y enlace, para progresar, se ubicará donde mejor pueda dirigir la acción.



Figura 6.4.–Reconocimiento de un itinerario

2.1.4. Reconocimiento por el fuego

Consiste en hacer fuego sobre posibles posiciones enemigas para obligar a este a descubrir su presencia y en ocasiones su despliegue, haciendo que efectúe algún movimiento o responda al fuego.

Para este tipo de reconocimiento, el pelotón organizará una patrulla con un núcleo de apoyo y un núcleo de vigilancia, pudiendo hacerlo en base a las escuadras. El núcleo de apoyo tratará de desplegar en una zona de terreno dominante para actuar por el fuego sobre las posibles posiciones enemigas.

El núcleo de vigilancia desplegará en otra zona de terreno que proporcione buena ocultación, protección y observación sobre el enemigo.

El núcleo de apoyo realizará fuego mientras el de vigilancia trata de detectar alguna reacción enemiga. La falta de respuesta no significa ausencia de enemigo.

Si no se recibe fuego del enemigo, el núcleo de vigilancia podrá proceder a reconocer y ocupar el terreno con la protección del núcleo de apoyo.

TEMA 7. EL PELOTÓN EN MISIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

1. GENERALIDADES

La protección se consigue mediante acciones encaminadas a incrementar la seguridad y la capacidad de actuación de una fuerza, a fin de conservar la capacidad de combate y la libertad de acción, contribuyendo al éxito de la misión.

El pelotón, encuadrado en su sección, puede dar seguridad a otra unidad formando parte de la fuerza de protección, desplegando en la vanguardia, el flanco o la retaguardia de la unidad protegida.

1.1. SEGURIDAD A VANGUARDIA

La vanguardia es la fracción más adelantada de una fuerza y proporciona la seguridad al grueso, con objeto de informar y proteger a este, de modo que tenga tiempo de adoptar el despliegue o la actitud adecuados.

Cuando una sección constituye la vanguardia dando seguridad a una compañía, destaca al frente un pelotón para constituir la punta de vanguardia de la unidad, siendo el elemento más adelantado hacia el enemigo. Normalmente utilizará el mismo medio de progresión que la unidad a la que da protección.

El jefe de Pn. estará siempre atento al itinerario que deba seguir, procurando mantener la velocidad de marcha establecida, y en su caso mandará jalonar aquellos puntos o pasos conflictivos. En un desplazamiento a pie, el despliegue más adecuado será la columna, manteniendo distancias e intervalos en función de la visibilidad y el terreno, prestando atención a los sectores de vigilancia y de tiro asignados.

Efectuará el reconocimiento de todo accidente o lugar sospechoso dentro de sus límites de acción y dispondrá la retirada de obstáculos al movimiento, en la medida de sus posibilidades, así como el señalamiento de las minas y trampas que descubra.

Comunicará inmediatamente al jefe de sección toda la información que obtenga sobre el enemigo o el terreno, para lo cual mantendrá el enlace de forma permanente.

Al descubrir al enemigo, ordenará al pelotón detenerse y desplegar, mientras lo observa para determinar su situación, entidad y actividad, actuando a continuación según las órdenes recibidas. Si es sorprendido, responderá al fuego y dará cuenta al jefe de la sección, desplegando en una posición segura.

Si progresa en el grueso, a retaguardia del jefe de la sección o de los apoyos agregados, mantendrá la vigilancia aérea. Si lo hace progresando a cola del grueso de la sección de vanguardia, debe mantener el contacto visual con el grueso de la unidad a la que da protección, si se le ordena.

En el caso de formar parte del grueso de la vanguardia, el pelotón adoptará la formación que mejor se adapte al itinerario de marcha, aprovechando el terreno para ocultar su movimiento (por ejemplo, si marcha por una vía de comunicación, el movimiento se hará a ambos lados de ella, siguiendo las cunetas).

La actuación del pelotón protegido será análoga a cuando marcha a pie, realizando su avance de línea de observación en línea de observación. Se designará un observador aéreo, y en las detenciones el pelotón se situará fuera de la vía de comunicación, en lugares que permitan su ocultación o disimulación.

La distancia a la sección deberá ser tal que, sin perder el enlace, garantice la máxima protección de aquella unidad, especialmente del fuego de fusil, y que el pelotón pueda recibir apoyo si se ve sorprendido. Como orientación, si se marcha a pie, le precederá en 150 o 200 metros; si lo hace en vehículo, no se distanciará más de 1.000 metros, o un espacio de tiempo de 1 o 2 minutos, según a la velocidad a la que marche. En ambos casos, estas distancias variarán de acuerdo con el terreno y la inminencia de encuentro con el enemigo, siendo normalmente el jefe de sección el que las determine.

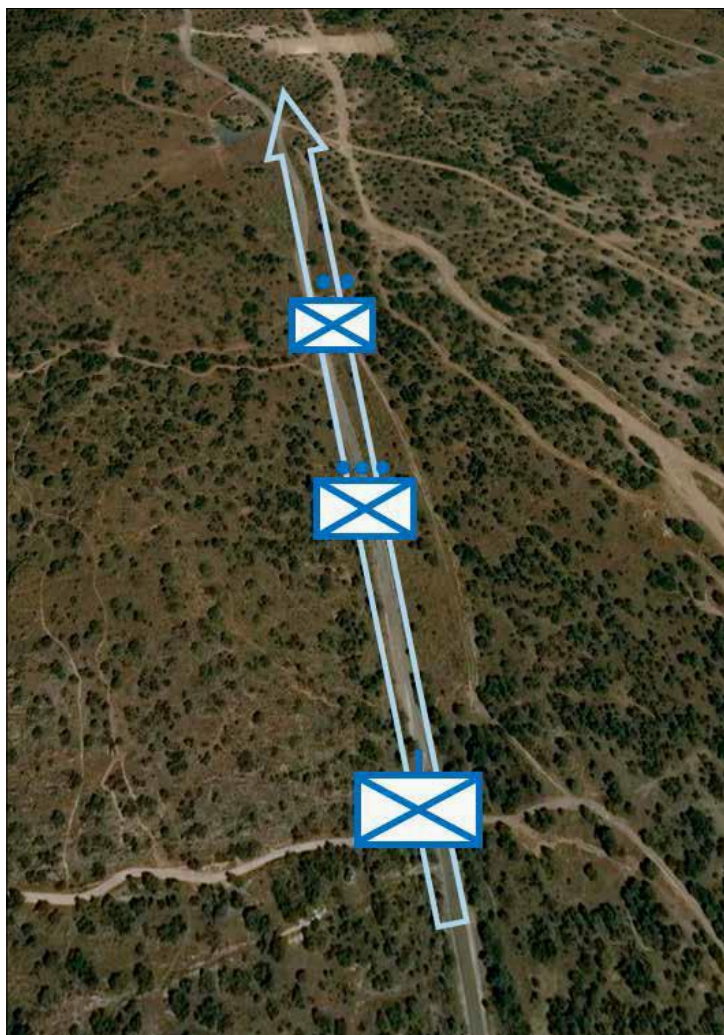


Figura 7.1.–El pelotón en punta de vanguardia

1.2. SEGURIDAD AL FLANCO

Se define flanqueo como el elemento de seguridad situado en un flanco de una fuerza estacionaria o en movimiento. También es la acción que se realiza para proporcionar seguridad sobre el o los flancos descubiertos de la unidad, protegiéndola de la observación terrestre enemiga, del fuego directo y de los ataques por sorpresa, con objeto de evitar ser sorprendidos y contar con tiempo suficiente y capacidad de reacción.

Por las características del terreno podrá ser flanqueo móvil, si el terreno nos permite ir acompañando a la unidad en su movimiento, o fijo, si hemos de ir ocupando posiciones para proteger el paso del grueso. En este último caso lo normal es que actúen un mínimo de dos pelotones.

- **Flanqueo móvil.** El pelotón regulará su movimiento por el de la unidad a la que se da protección, procurando no adelantarse ni retrasarse a fin de no dejar expuesta a la unidad, deteniéndose cuando esta lo haga y ocupando entonces posiciones que cierren los accesos por ese flanco.

La formación a adoptar normalmente será la hilera, y deberá conjugar la velocidad marcada con la seguridad a garantizar, mediante su reacción, para poder hacer frente instantáneamente a cualquier acción enemiga de flanco y para aprovechar todo itinerario de marcha por estrecho que sea.

Mantendrá, en lo posible, el intervalo señalado por el jefe de la fuerza que lo destaca, aprovechando los accidentes que le permitan ver sin ser visto. Mantendrá el enlace de forma permanente con el grueso para coordinar su acción con el movimiento de este.

- **Flanqueo fijo.** Más apropiado para las unidades motorizadas y protegidas por su rapidez de movimientos, cuando no existe una vía de comunicación paralela al eje de progresión del grueso.

El Pn. se anticipa al movimiento del grueso ocupando una posición, a una distancia que permita el apoyo de fuego directo del grueso (de 1,5 a 3 km), cerrando vías transversales que fluyan al itinerario utilizado por el grueso, y que se mantendrán durante el tiempo de desfile de este, o hasta el relevo por otras fuerzas. Posteriormente, y rebasado por el grueso, se incorpora a su sección.



Figura 7.2.–Flaqueos móvil y fijo

1.3. SEGURIDAD A RETAGUARDIA

La seguridad a retaguardia tiene por objeto el evitar ser sorprendidos por unidades enemigas que pretendan actuar sobre la retaguardia propia. La forma de actuación del pelotón será prácticamente igual que cuando la realiza como punta de vanguardia, con la diferencia de que:

- Su misión es alertar de presencia enemiga a retaguardia.
- Aunque el terreno por el que avanza ya ha sido reconocido, prestará atención a puntos susceptibles de ocupación enemiga y a acciones de infiltración.
- El despliegue más adecuado será la columna, manteniendo distancias e intervalos en función de la visibilidad y el terreno, prestando atención a los sectores de vigilancia y de tiro asignados.

Cuando el pelotón marche a pie, constituyendo la extrema retaguardia, progresará por saltos o simultáneamente con el grueso, según las posibilidades de aparición del enemigo por retaguardia.

En el caso del pelotón protegido, lo normal es que progrese simultáneamente con el grueso.

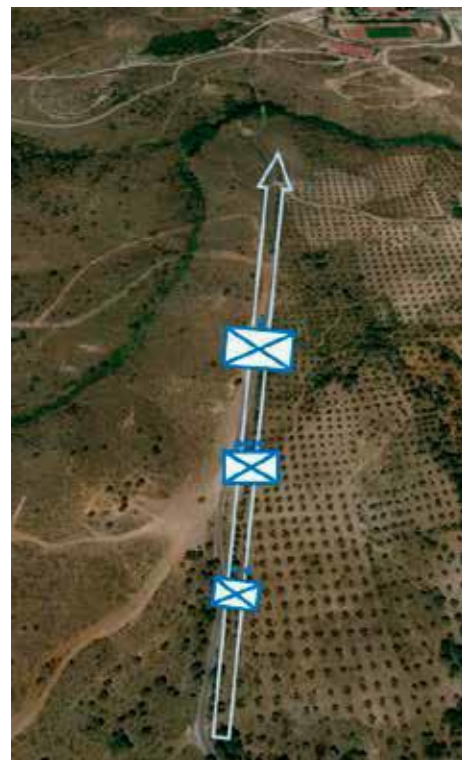


Figura 7.3.–El pelotón en retaguardia

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 8. EL PELOTÓN EN EL COMBATE OFENSIVO.

1. GENERALIDADES

El combate ofensivo se traduce para el Pn. en una serie de acciones en las que, combinando el fuego y el movimiento, cierra sobre el enemigo para destruirlo o expulsarlo de la zona que ocupa.

El jefe de Pn. intervendrá en los detalles de la dirección del fuego y la dirección de ataque de su unidad, a las órdenes de su jefe de Sc., que es quien normalmente dirige el combate de sus pelotones, fija el objetivo de estos y coordina sus acciones entre sí y con las de las secciones vecinas.

Todos los componentes del Pn. han de regir su actuación, dirección y velocidad por los jefes de las escuadras, y estos, a su vez, por el jefe de Pn., que es el guía de la unidad, para lo cual todos se hallarán pendientes de sus gestos, señales y órdenes.

La misión del Pn. se centra en la designación de una dirección de ataque y un objetivo, ocupando el lugar que se le asigne en el despliegue de la Sc.

La ejecución del ataque comprenderá:

- Avance hasta las inmediaciones del objetivo.
- Asalto (choque).
- Reorganización y consolidación.

En la fase de planeamiento de la misión asignada, el jefe de Pn. deberá atender a identificar y valorar los siguientes aspectos para alcanzar su decisión final:

- Situación real del enemigo descubierto.
- Grado de organización y protección de la posición a asaltar.
- Línea de partida.
- Itinerario de aproximación hacia la línea de asalto.
- Línea de asalto. Punto más favorable desde el que lanzará su asalto.
- Valoración de los peligros y su influencia en la maniobra.
- Distribución del objetivo entre sus componentes.

1.1. Avance hasta las inmediaciones del objetivo

Consiste en cerrar sobre el objetivo, progresando en orden de aproximación, dentro del despliegue de la Sc., que, con rapidez y aprovechando los accidentes del terreno y los apoyos de fuego que le proporcionan las unidades superiores, seguirá una dirección determinada.

El avance se regulará designando los puntos o líneas de coordinación que deberán ser alcanzadas sucesivamente; deberá hacerse con rapidez y continuidad desde la línea de partida (LP) hasta la línea de asalto (LA) y no debe interrumpirse nunca, a menos que obligue a ello el fuego enemigo, en cuyo caso se tratará de reanudarlos por todos los medios.

Mientras sea posible, todo el Pn. avanzará a la vez dentro de la Sc., que podrá progresar de forma continua o por saltos de pelotón. En caso de no poder progresar simultáneamente el Pn., se iniciará la progresión por saltos de escuadra, binomio o incluso por hombres aislados, en función de la distancia.

En estos movimientos, siempre que se pueda mantener la sorpresa, primará la utilización de itinerarios desenfilados que favorezcan la infiltración para favorecer el secreto de la maniobra. En estas acciones deben emplearse adecuadamente los espacios horarios con escasa visibilidad, siempre que sea posible.

El Pn. no usará sus armas hasta que sea imprescindible, aprovechando el fuego de los elementos que le prestan apoyo. Cuando este apoyo sea insuficiente o no sea posible y el enemigo se encuentre a distancia eficaz de sus armas, se pasará al orden de combate.

Todos los componentes del Pn., tanto en las detenciones como en el avance, respetarán de forma escrupulosa las órdenes e instrucciones de los jefes de escuadra en lo relativo a dirección a seguir

o vigilar y lugar a ocupar en el despliegue, evitando así estar dentro del sector de tiro de un compañero, con el riesgo de causar bajas por el fuego, en especial y principalmente al tirador del fusil ametrallador, que deberá disponer de un campo de tiro tan despejado y extenso como sea posible.

Si el Pn. perdiera el enlace con su Sc., seguirá combatiendo en cumplimiento de la misión asignada, haciendo su jefe todos los esfuerzos posibles para establecer contacto con las tropas propias más próximas.

1.2. Asalto

El asalto debe ser arrollador, irrumpiendo de un solo salto y a la máxima velocidad en la posición enemiga, debiendo estar firmemente convencido de la necesidad de no detenerse, ni retroceder, pues dado el poder de las armas modernas, sobre todo a distancias tan cortas, conservará más fácilmente la vida arrojándose sobre el enemigo, impidiéndole así hacer uso de ellas.

El asalto se iniciará a partir de una distancia que puede variar desde unas decenas de metros hasta unos 150 m como máximo, o bien desde una probable línea de asalto, tras una preparación con un violento fuego de apoyo.

El objetivo del pelotón durante el asalto será la conquista de dos o tres pozos de tirador de la posición defensiva enemiga, para lo cual los objetivos deben ser conocidos e identificados por los jefes de escuadra y sus fusileros, para evitar en todo momento la confusión que esta acción puede provocar.

Podrá ejecutarse por toda la Sc. o por un Pn.; en este último caso, será el jefe de Pn. quien determine el momento. Si el Pn. no tiene éxito, se hará fuerte en el terreno alcanzado, defendiéndolo a toda costa y disponiéndose a reanudar el asalto tan pronto se encuentre en condiciones.

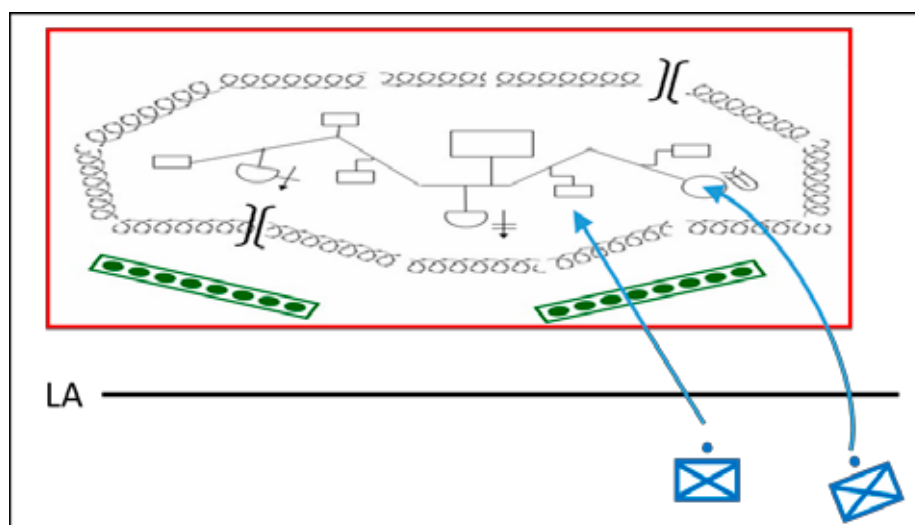


Figura 8.1.-El pelotón en el asalto

1.3. Reorganización y consolidación

En los momentos que siguen al asalto, el mando del Pn. ha de manifestarse con una gran energía y restablecer el orden y la disciplina, dirigiendo todos sus esfuerzos a reorganizar a su unidad y adoptar un dispositivo para la defensa del objetivo conquistado, el cual se defenderá a toda costa. Informará al jefe de Sc., a la máxima brevedad posible, de la situación, efectivos y munición disponible, así como de cualquier detalle de interés.

Siguiendo las instrucciones del jefe de Sc., la consolidación implica la ocupación del terreno y la reorganización de la unidad para estar en disposición de continuar las operaciones, corrigiendo el despliegue, asignando direcciones a cerrar en previsión de posibles reacciones y estableciendo nuevos objetivos, reabastecimiento, atención y evacuación de bajas y prisioneros (POW), reorganización de equipos y vehículos. También mantener contacto con el enemigo para conocer su actitud.

TEMA 9. EL PELOTÓN EN EL APOYO POR EL FUEGO DIRECTO.

1. GENERALIDADES

El apoyo por el fuego directo es una acción de apoyo en beneficio de otra unidad que lleva la acción principal. Es una acción crucial ya que de ella depende la progresión de las fuerzas de asalto.

El jefe de Pn. intervendrá fundamentalmente asignando a sus escuadras los sectores de la posición enemiga a suprimir y coordinando la ejecución del fuego a las órdenes de su jefe de Sc., quien dirige el combate de sus pelotones, fija sus objetivos y coordina las acciones entre sí y con las de las secciones adyacentes.

Todos los componentes del Pn. han de identificar a la perfección las posiciones sobre las que tienen que hacer fuego, así como las consignas de tiro y medidas de coordinación marcadas por los jefes de escuadra y por el jefe de pelotón.

La misión del Pn. se centra en el establecimiento de la posición de apoyo desde la cual poder cumplir la misión y ejecutar el fuego directo sobre los objetivos asignados por su jefe de Sc.

La ejecución del apoyo comprenderá:

- Entrada en posición de apoyo.
- Ejecución del apoyo.

1.1. Entrada en posición de apoyo

El jefe de Pn., junto a sus jefes de escuadra, reconoce la posición inicial asignada, así como los itinerarios de acceso a ella. Estos itinerarios tienen que estar a cubierto de las vistas y fuegos del enemigo.

El jefe de Pn. ha de asegurarse de que la posición de apoyo proporciona cubiertas adecuadas y zonas desenfiladas para el despliegue. Además, debe asegurarse de que se tiene visibilidad sobre la progresión y acción de asalto de la unidad apoyada, así como observación y posibilidad de suprimir el objetivo.

Una vez seleccionada y reconocida la posición, el jefe de pelotón asigna sectores de vigilancia y tiro a sus escuadras, detalla las consignas de tiro y establece las medidas de coordinación necesarias, con especial atención a los asentamientos de armamento colectivo.

1.2. Ejecución del apoyo

El inicio del apoyo se realiza con oportunidad, ya sea a la orden o por la medida de coordinación establecida.

Durante toda la misión, el jefe de pelotón mantiene constantemente el enlace por radio y con visión directa sobre los elementos de la unidad apoyada.

El jefe de pelotón y los jefes de escuadra han de controlar que tanto los fusileros como las ametralladoras y demás armamento colectivo mantienen la cadencia de tiro y los consumos de munición previstos.

Cualquier elemento del pelotón ha de informar en caso de localizar objetivos no previstos. El jefe de pelotón y los jefes de escuadra asignarán estos nuevos objetivos a un fusilero o ametralladora para que puedan ser batidos.

Cuando la unidad apoyada inicia el asalto, se abren los sectores o se cesa el fuego en función de las medidas de coordinación previamente establecidas, pero se ha de mantener la observación sobre el sector asignado en todo momento.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 10. REALIZAR EL PASO DE OBSTÁCULOS Y LA APERTURA DE UNA BRECHA.

1. GENERALIDADES

Como norma general se considerará que los obstáculos artificiales siempre estarán batidos por el fuego enemigo, a no ser que estuviera colocado con el único propósito de retrasar la progresión. Cuando el pelotón se encuentre ante un obstáculo que esté bajo nutrido fuego enemigo, se puede decir que, junto con el asalto final a las posiciones enemigas, es la situación más crítica y peligrosa que se puede encontrar en el ataque.

Por eso el franqueamiento de un obstáculo debe estar perfectamente instruido y todo el personal del pelotón debe respetar las órdenes impartidas por sus jefes; sólo así será capaz el pelotón de superar el obstáculo con el mínimo número de bajas.

2. EN EL AVANCE PARA EL CONTACTO

El pelotón se puede encontrar con los siguientes obstáculos:

- Campos o tapones de minas.
- Concentraciones o barreras de fuego de artillería o morteros.
- Zonas contaminadas.

2.1. Campos o tapones de minas

En este caso se considera que el obstáculo no se encuentra batido por el fuego enemigo.

El jefe de Pn. informará al jefe de Sc. de la presencia de zona minada (campo de minas o tapones).

Si se sospecha de la existencia de minas y no se cuenta con el apoyo de zapadores, el Pn. tratará de buscar la forma de evitar el cruce por el obstáculo. En caso de que la situación requiera avanzar, el Pn. lo hará con precaución y en hilera, intentando localizar las minas por medio de indicios (tierra removida, estado de la vegetación, ocultación con hojas u otros elementos naturales, signos de ocultación de huellas, empaques vacíos, etc.).

La separación mínima entre hombres será de 20 metros, pisando cada hombre sobre las huellas del que le precede y levantando los pies (en zonas con vegetación) por si existieran alambres, trampas, etc.

Marchará en cabeza un soldado guía, encargado de elegir el itinerario más despejado.

En caso de que se detecte la existencia de minas, el Pn. se detendrá; a continuación, y adoptando todo tipo de precauciones, se retrocederá sobre las huellas de pisadas dejadas en el recorrido que ha efectuado. Señalizará la zona e informará en detalle sobre lo que ha localizado. Si se ha producido la explosión de algún artefacto y ocasionado heridos, hay que evitar que los intentos de ayuda al personal afectado ocasionen nuevos accidentes.

El soldado más próximo al accidente debe limpiar con cuidado un camino hacia los heridos y prestar los primeros auxilios.

Aunque la apertura de brechas en un campo de minas (CMAS) corresponde a las unidades de zapadores, en ocasiones puede verse obligado a realizarlas el Pn. con sus propios medios; en este caso el Pn. abrirá y marcará una brecha de unos 0,5 metros de ancho y se aproximará a la misma adoptando una formación que le facilite el paso del obstáculo a la mayor velocidad posible. El paso se ejecutará por todo el Pn. a la vez, o bien por escuadras, en ambos casos en hilera y con la mayor rapidez, evitando pisar fuera de las marcas.

Una vez pasado el Pn. adoptará la formación más conveniente para continuar el avance.

2.2. Concentraciones o barreras de fuego de artillería o morteros

Si la concentración o barrera se realiza a vanguardia del Pn., este atenderá a las siguientes normas:

- Pegarse al terreno buscando protección en sus elementos, adoptando la formación de guerrilla y estudiando su profundidad, anchura, partes del terreno más o menos batidas, cadencia, etc.
- Si la zona batida es de dimensiones reducidas, se tratará de desbordar.

- Ante la necesidad de tener que continuar con la progresión, la zona batida se pasará por escuadras, sucesiva o simultáneamente, por distintos sitios y a la mayor velocidad posible, aprovechando los intervalos entre descarga y descarga.
- Una vez pasada, el Pn. se reagrupará, a ser posible, al amparo de un abrigo identificado previamente.

Si el Pn. se ve sorprendido en su avance por fuegos de artillería o morteros, el personal deberá:

- Pegarse al terreno, aprovechando cualquier elemento para aumentar la protección (cráteres de impactos, parapeto, oquedad, desnivel, etc.).
- Mantenerse en cubierta completa protegiéndose la cabeza y el pecho mientras se produce la descarga.
- Aprovechar las pausas en la cadencia de disparos para abandonar rápidamente la zona batida, bien de un solo salto o en varios.
- Tratar de no perder el contacto con su jefe de escuadra o Pn.

2.3. Zonas contaminadas

No es normal el paso a pie por zonas contaminadas que ya hayan sido reconocidas, pues en este caso el Pn. lo haría en vehículos con la debida protección o la desbordaría.

Si el Pn. se ve sorprendido por los efectos de un ataque NBQ o emisiones TIM (material tóxico industrial), o hay indicios de que la zona está contaminada, el primero que los observe dará inmediatamente la alerta y gritará "¡Gas!"; toda la unidad se pondrá la máscara y el equipo de protección individual (EPI), informando inmediatamente al jefe de Sc.

El Pn. deberá salir lo más rápidamente posible de la zona contaminada volviendo sobre sus pasos para proceder a la descontaminación y a atender a las bajas si se han producido.

3. EN EL ATAQUE

Lo normal en el ataque a una posición será encontrar una alambrada o un tapón de minas próximo al objetivo que constituyen su obstáculo perimetral o de protección. La alambrada estará bastante destruida por nuestros fuegos o bien los zapadores habrán abierto y señalado las brechas para el paso del obstáculo.

El paso por las brechas se hará a la máxima velocidad, aprovechando el fuego de apoyo de una escuadra; la otra cruza la brecha y toma posiciones al otro lado del obstáculo para apoyar el salto de la segunda en cruzar. El paso será protegido por los humos y fuegos tanto de la Sc. como del S/GT.

3.1. Apertura de brecha en el obstáculo perimetral

Si el obstáculo no está destruido ni han actuado los zapadores, el Pn. será quien realice el procedimiento completo de apertura de brecha. Para ello, se articulará en dos elementos en base a sus escuadras. Un elemento será el encargado de practicar la apertura (con medios mecánicos o explosivos) y el otro apoyará por el fuego suprimiendo la amenaza más inmediata sobre la zona de apertura.

Al encontrarse el obstáculo batido por el fuego enemigo es necesario proporcionar una seguridad local de la zona de la apertura que permita realizar las acciones pertinentes. Tanto la apertura como el paso de la brecha deben estar protegidos con lanzamientos de botes de humo o candelas para la ocultación y por los fuegos disponibles propios o de las unidades superiores.

Esta parte del asalto representa una situación crítica y fundamental para el éxito. Por ello, el personal debe conocer a la perfección el procedimiento y sus cometidos para poder llevar a cabo la apertura de manera rápida y eficaz.

El objetivo es abrir una brecha de unos 0,5-1 metros de ancho que permita el cruce de personal a pie a través del obstáculo a la mayor velocidad posible.

TEMA 11. EL PELOTÓN EN EL COMBATE DEFENSIVO.

1. GENERALIDADES

Las misiones del pelotón en el combate defensivo se centran en la defensa de una PDPN organizada en mayor o menor grado, dentro de una posición defensiva de sección (PDSC), y en prestar seguridad a una organización defensiva o a una instalación o zona determinada.

El pelotón deberá explotar al máximo la fortaleza del terreno, adaptándose a este y al ambiente para obtener el máximo rendimiento del armamento del que está dotado y del que se le pueda agregar, con una adecuada aplicación de sus fuegos como principal elemento de defensa en combinación con los obstáculos que se puedan preparar.

La seguridad se basará en la observación, la escucha y la ejecución de patrullas de pequeño alcance en las posibles avenidas de aproximación.

La ocultación y el enmascaramiento de la posición son fundamentales para garantizar el secreto y la sorpresa y evitar la localización exacta, procurando no abusar de ellos para no delatar la posición.

Deben aprovecharse al máximo los abrigos naturales que ofrece el terreno (resaltes rocosos, cavidades, etc.) dada la dificultad de realizar estos trabajos de fortificación al anteponerse otras prioridades.

2. ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSA

Una PDPN es la zona de terreno asignada a un pelotón para su organización y defensa. Generalmente forma parte de una PDSC, por lo que todas las acciones deberán coordinarse con las correspondientes a las otras posiciones.

El jefe de pelotón acompañará al jefe de sección en el reconocimiento del terreno, quien comunicará su plan de defensa de la Sc., que normalmente será verbal y sobre el terreno, pudiendo apoyarse en un croquis. Este plan contendrá:

- Misión de la Sc.
- Misión de los pelotones, materializada normalmente mediante una dirección a cerrar.
- Ubicación de las PDPN colaterales, sectores de vigilancia para cada una de ellas y medidas de seguridad.
- Plan de fuegos (PLF) en el que le indicará: el sector de vigilancia del pelotón, misión principal, secundaria y consignas de tiro de las armas que tengan su asentamiento en la PDPN.
- Trabajos de fortificación a desarrollar, el grado de organización a alcanzar, los plazos y el régimen de trabajo.
- Prescripciones para el enlace:
 - Situación del puesto de mando (PC) de sección y del resto de pelotones, si se considera necesario.
 - Transmisiones, generalmente filares, por medio de mensajeros y código de señales convenido.
- Otras medidas de coordinación:
 - Enlace con otros Pn.
 - Normas para desplazamientos.
 - Santo y seña.
 - Servicio de vigilancia en la PDSC.
 - Planes de alarma y reacción.
- Prescripciones para el apoyo logístico, principalmente sobre subsistencias (víveres y agua), municionamiento y evacuaciones.

Una vez realizado el reconocimiento de la zona asignada con los jefes de escuadra, el jefe de pelotón

reunirá a su unidad para indicarle:

- Misión del Pn.
- Situación exacta del PC, de los pozos de tirador, abrigo de pelotón y asentamientos de las armas colectivas dentro de su despliegue, si las hubiera.
- Asignación de las consignas de tiro a los fusileros y las misiones de tiro a los lanzagranadas desechables y los fusiles ametralladores.
- Consignas de tiro para el desencadenamiento y cese del fuego.
- Régimen de trabajo y distribución de los trabajos de fortificación entre sus componentes.
- Organización del sistema de vigilancia y seguridad, estableciendo los PO y/o PE que le indique el jefe de Sc.

3. OCUPACIÓN DE UNA PDPN

La PDPN ocupará un frente comprendido entre los 80 y 100 metros y un fondo de 50 m; estos datos podrán variar en función de las características del terreno, pero siempre han de permitir la defensa en todas direcciones. La organización del terreno se iniciará tan pronto llegue el pelotón a la posición y se perfeccionará mientras dure la ocupación, excepto cuando lo imponga la acción enemiga.

Las ametralladoras o demás armas colectivas que se integren en el despliegue del pelotón constituyen el esqueleto de la defensa de la sección, por lo que su ubicación vendrá impuesta por el jefe de Sc.

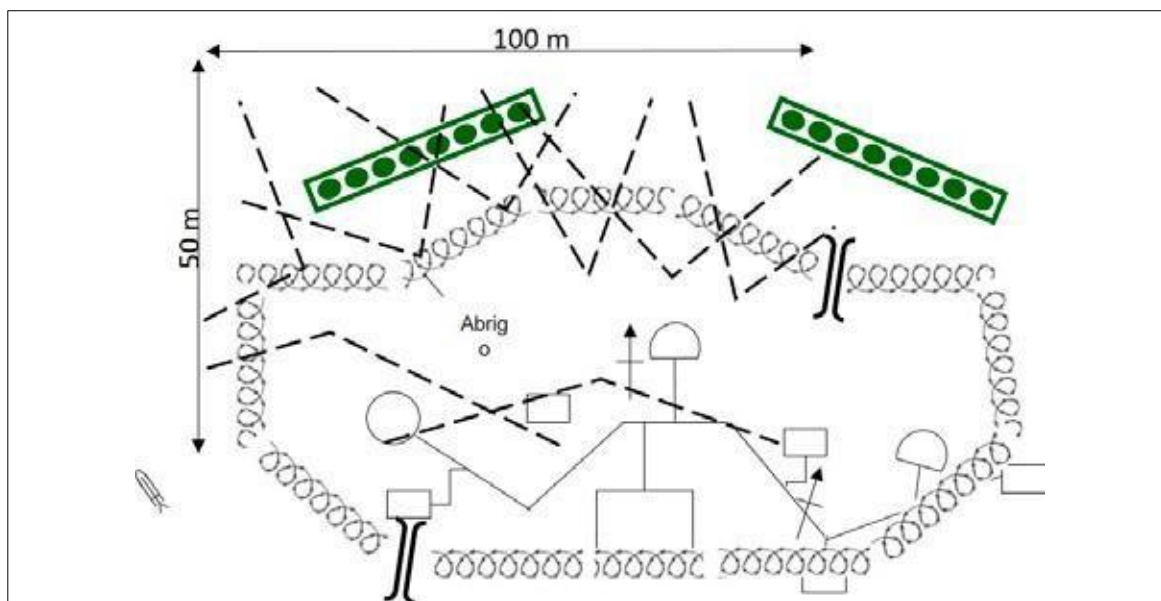


Figura 11.1.-Ejemplo de posición defensiva de pelotón (PDPN)

Los pozos de tirador serán determinados por el jefe de pelotón, de acuerdo con las directrices dadas por el jefe de sección y con la distribución de las armas colectivas. Podrán ser sencillos o dobles, con sectores de tiro superpuestos para no dejar espacios sin cubrir por el fuego y evitar las zonas muertas.

Si el jefe de Sc. marca una misión secundaria, que no se puede cumplir desde los pozos elegidos, será necesario realizar unos pozos o asentamientos secundarios para su cumplimiento. También se podrán realizar pozos y asentamientos alternativos, especialmente para las armas colectivas.

El jefe de pelotón fijará la situación de los fusiles ametralladores y de los lanzagranadas desechables, asignándoles las misiones principal y secundaria, así como las consignas de tiro correspondientes a cada tipo de arma, pudiendo especificarse los siguientes puntos:

- Sector de tiro. Enlaces por el fuego y solapes con pozos cercanos.
- Zona a vigilar.

- Objetivos.
- Condiciones para la apertura y cese del fuego.
- Régimen de tiro y consumo.

El obstáculo perimetral de protección (alambrada, tapón de minas, etc.) ha de estar batido por el fuego de las armas para que sea completamente eficaz.

El jefe de pelotón se situará en un pozo de tirador doble, desde donde pueda dirigir el combate y le permita el enlace con el jefe de sección; de esta manera, cuando necesite desplazarse, no quedará desatendida la defensa de dicho pozo.

En caso de disponer de vehículos, estos deberán tener una posición de tiro desde donde pueda realizar el fuego con su AMP para apoyo de la defensa.

La dirección de los trabajos competecerá al jefe de pelotón, que velará por el cumplimiento de lo ordenado por el jefe de sección. El trabajo del pelotón comprenderá:

- Asentamientos de armas y pozos de tirador.
- Enmascaramiento y despeje de campos de tiro.
- Obstáculo perimetral de protección (alambradas y tapones de minas).
- Ramales de comunicación, abrigo de pelotón y depósitos de municiones.

La seguridad y vigilancia será permanente mediante centinelas o escuchas. De día se atenderá principalmente a la incursión de aeronaves, sistemas aéreos no tripulados (UAS) y a la localización de elementos de obtención de información. Durante la noche se intentará evitar la infiltración de patrullas enemigas. Durante los trabajos nadie se desprenderá de su armamento y a la menor señal de alarma ocupará el puesto que le haya asignado el jefe de pelotón.

4. CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA

Antes del ataque, si la PDPN es batida por fuegos de artillería, armas pesadas, aviación u otros medios, los fusileros permanecerán en los abrigos, quedando en sus puestos el personal preciso para advertir de la progresión del enemigo. Tan pronto como cese o disminuya el fuego enemigo, se abandonarán los abrigos y se ocuparán los puestos para el combate.

El desarrollo del combate se basará en una minuciosa y exacta puesta en práctica de la consigna de tiro de las armas, teniendo presente la distancia eficaz del empleo de las armas. La apertura inicial del fuego será ordenada por el jefe de sección.

Los fusiles ametralladores serán quienes primero inicien el fuego, batiendo de enfilada el obstáculo principal. Su acción complementará las de las ametralladoras incluidas dentro de su despliegue.

El empleo de los lanzagranadas desechables se realizará, dentro de su distancia eficaz, contra los vehículos que han escapado al tiro de otros sistemas.

Si el enemigo intenta asaltar la PDPN, sus defensores tratarán de rechazarlo en el obstáculo perimetral con el fuego de todas sus armas orientado, principalmente, sobre las brechas abiertas o que intente abrir, sin desatender por parte de los fusiles ametralladores sus misiones de tiro. Llegado el caso, y siempre que no haya idea de retroceso, se combatirá en el interior de la posición mediante el empleo de granadas de mano, llegando al combate cuerpo a cuerpo en caso de ser necesario.

El jefe de Pn. tratará de mantener el enlace con el de Sc.; si no lo logra, actuará por propia iniciativa y conforme a la misión recibida hasta recuperarlo.

Si el enemigo envuelve o desborda la PDPN, el Pn. permanecerá en sus puestos combatiendo hasta recibir la orden de repliegue.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 12. PROTECCIÓN DE LA POSICIÓN DEFENSIVA DE PELOTÓN (PDPN).

1. GENERALIDADES

Con esta ficha se pretende exponer de forma resumida cuáles son las medidas de protección y los obstáculos particulares más habituales en las posiciones defensivas de las pequeñas unidades. Para conocer más acerca de ellos, se pueden consultar las publicaciones del apartado bibliografía.

Todas las unidades son responsables de su propia protección. Para ello se pueden ejecutar todas o algunas de las siguientes medidas: dispersión, ocultación, protección NBQ, enmascaramiento y fortificación.

Una PDPN está constituida por pozos de tirador, individuales o dobles; asentamientos para armas colectivas de sección o S/GT; un abrigo para personal; los ramales de comunicación necesarios, y un obstáculo perimetral de alambrada y minas. La posición defensiva debe ser constantemente mantenida y mejorada mientras se ocupe.

El levantamiento del obstáculo perimetral completa la organización de la PDPN. Por la rapidez en su instalación y su eficacia, los obstáculos más empleados en la defensa inmediata son el tapón de minas y la alambrada. Para que el obstáculo sea completamente eficaz es preciso que esté vigilado y batido por el fuego de la defensa.

2. TRABAJOS DE PROTECCIÓN

- Fortificación: se concreta en la construcción de obras que, en conjunto, constituyen la parte fundamental de los trabajos que implica la organización del terreno para el combate en defensiva.
- Despeje de campos de tiro y enmascaramiento: son trabajos complementarios de la fortificación, de gran trascendencia para la utilidad de la misma al condicionar la eficacia de las armas y la seguridad. Son, pues, deseables en grado óptimo, cualquiera que sea el nivel a alcanzar en la organización del terreno.
- Obstrucciones de protección: los obstáculos de protección inmediata, utilizando campos de minas o tapones, y/o obstáculos perimetrales pasivos para seguridad próxima de la propia posición.

3. TAPONES DE MINAS

Un tapón de minas (TMAS) es un conjunto reducido de minas tendidas con ley de formación en puntos críticos de las vías de comunicación o ejes de penetración de difícil desbordamiento (túneles, puentes, tramos a media ladera, cruces, vaguadas, desfiladeros, etc.). Su finalidad es la de dificultar el movimiento del adversario o cerrar intervalos entre obstáculos. Normalmente los tapones no se tenderán aislados, sino en combinación con otros obstáculos.



Figura 12.1.–Tapón de minas

El Pn. no tiene suficiente entidad para montar un campo de minas, aunque podría estar integrado en uno de sus equipos de montaje. Sin embargo, podrá tender un tapón de minas en las proximidades de la PDPN cerrando una avenida enemiga para evitar el acceso de unidades embarcadas. Debe

estar previsto el abrir y jalonar pasillos para el cruce seguro de tropas propias.

El jefe de pelotón, al hacer el reconocimiento de la zona asignada para la organización y ocupación de la PDPN, estudiará e identificará en detalle el lugar para la colocación del tapón o tapones en las zonas de paso obligado o con más posibilidades de que sean utilizadas por unidades acorazadas/ mecanizadas enemigas. En función de los procedimientos de tendido se distinguen los siguientes tipos de tapones:

- Abanico: especialmente indicado para cerrar intervalos entre obstáculos y dificultar el acceso del enemigo a determinadas zonas.
- Mina a mina: indicado para el minado de itinerarios.
- Filas de minas: indicado para el minado de itinerarios con mayor densidad que el sistema de mina a mina.
- Masa de tapones: consiste en un conjunto de tapones del mismo o diferente tipo, próximos entre sí. Su finalidad es crear una zona minada con ley de formación en áreas en las que no sea posible o conveniente el tendido de CMAS con ley de formación.

4. ALAMBRADAS

Las alambradas son obstáculos artificiales contrapersonal levantados longitudinalmente con alambre de espino o cinta de acero espinosa para cerrar el acceso a personal a pie a una zona determinada. Por su colocación se pueden clasificar en:

- Alambrada normal.
- Alambrada baja.
- Alambrada rápida.
- Vallas o setos.
- Caballos de frisa.

Por las características de la PDPN, las posibilidades de trabajo del pelotón y la rapidez en su levantamiento, en esta ficha sólo se trata la alambrada rápida, lo cual no implica que se puedan colocar las demás para perfeccionar el obstáculo o para conseguir otros efectos.

La alambrada plegable o alambrada de tendido rápido es la constituida por una doble espiral de alambre de espino. Cada rollo extendido cubre una longitud aproximada de 6 metros.

Para su colocación se cerrará inicialmente la posición con alambrada simple extendiendo y anclando los rollos correspondientes. A continuación, se perfecciona levantando y anclando una segunda alambrada en paralelo con la anterior para convertirla en doble. Finalmente se extiende una tercera alambrada sobre las dos anteriores para completar el obstáculo ganando en altura y espesor.

Debe contemplarse durante la instalación de la alambrada la posibilidad de abrir pasillos para movimientos de tropas propias.

TEMA 13. EL PELOTÓN REALIZANDO UNA EMBOSCADA.

1. GENERALIDADES

Una emboscada es un ataque por sorpresa desde posiciones ocultas sobre un enemigo que se encuentra en movimiento o temporalmente parado. Puede incluir un asalto o bien limitarse a un ataque por el fuego.

Por la extensión del terreno donde se ejecutan, las emboscadas pueden hacerse sobre un punto o sobre una zona y, en base a su preparación, pueden ser previstas o inmediatas.

No debe montarse una emboscada en tanto que la información no garantice con amplio margen las posibilidades de éxito. Debe esperarse hasta que el enemigo esté bajo el alcance de todas las armas del pelotón, desencadenando el fuego de forma súbita y violenta.

Por la entidad del Pn., las emboscadas que puede realizar por sí mismo son contra enemigos de muy pequeña entidad o contra vehículos aislados aprovechando su paso por un punto favorable. Para ello, en esta ficha sólo se va a tratar sobre las emboscadas en un punto determinado.

2. ORGANIZACIÓN DEL PELOTÓN

La organización del Pn. para la realización de una emboscada puede sufrir modificaciones en función de las diferentes características de cada una; una posible articulación sería:

- Mando: jefe del Pn. y conductor, en su caso, que se situará donde mejor pueda ejercer su acción.
- Grupo de detención y apoyo: una escuadra con la misión de batir por el fuego directo a los elementos enemigos, deteniéndoles y causándoles el mayor número de bajas y destrucciones.
- Grupo de asalto y destrucción: una escuadra con la misión de batir por el fuego la zona de castigo, simultáneamente con el grupo de detención, y posteriormente, lanzarse sobre el enemigo, a fin de aniquilarlo, hacer prisioneros, destruir material, etc.

3. PREPARACIÓN

El personal que va a tomar parte en una emboscada debe ser debidamente instruido sobre la operación. El jefe de pelotón articulará la unidad según el tipo y finalidad de la emboscada. Igualmente dará las instrucciones e información precisas sobre los movimientos, el enemigo, el terreno, los medios necesarios y las medidas de coordinación.

Es conveniente que estas instrucciones sean dadas ante un croquis del terreno o un cajón de arena. Dentro de lo posible, se realizarán ensayos en una zona de terreno de similares características, durante los cuales, cada componente del Pn. será instruido en sus misiones propias y deberá conocer las de los demás.

4. EJECUCIÓN

4.1. Aproximación al objetivo y despliegue

Las acciones a llevar a cabo para desplegar el dispositivo para la emboscada son:

- Desplazamiento, a ser posible de noche, de todo el Pn. utilizando un itinerario oculto y protegido hasta una zona de reunión situada a una distancia conveniente del lugar de la emboscada.
- Reconocimiento de la zona de emboscada. El reconocimiento previo de la zona lo lleva a cabo el grupo de detención, dando una seguridad inmediata. Posteriormente el jefe del Pn. reconoce la zona con los jefes de escuadra y les da las instrucciones finales. Se ha de tener un especial cuidado en eliminar todos los vestigios de la aproximación y presencia en el lugar.
- Despliegue. El grupo de detención y apoyo continúa dando seguridad a la zona hasta que despliega el grupo de asalto y destrucción. Una vez desplegados, se procederá a realizar el enmascaramiento, los asentamientos de las armas, delimitando físicamente los sectores de tiro, y a preparar, en su caso, barreamientos, trampas y voladuras.

4.2. Barreamiento y apertura de fuego

Los lugares más adecuados para establecer el barreamiento son aquellos en los que la reacción enemiga se vea más dificultada por las características del terreno (cortados, taludes, curvas, puentes,

etc.).

Para sacar el máximo rendimiento del fuego y abatir al mayor número de elementos enemigos, se deberá detener su progresión y batirlos inmediatamente por el fuego, impidiendo que se dispersen fuera de la zona de castigo o que retrocedan. Para ello se pueden utilizar minas o trampas activadas a distancia o por el fuego.

El inicio del ataque normalmente será marcado por un disparo del jefe del Pn., por la acción del grupo de detención, por llegar el enemigo a un barreamiento ya instalado o por activar algún tipo de artificio. Es importante doblar el procedimiento convenido para el inicio de la acción para asegurar que se actúa con oportunidad.

En caso de que la detención se haga por el fuego o por alguna trampa accionada a distancia, la orden de fuego debe darse en función del despliegue de la columna enemiga, siendo lo óptimo que toda aquella se encuentre en la zona de castigo. En caso de que el enemigo lleve exploradores o vanguardia, se la dejará pasar para centrarse en actuar sobre el grueso.

Es muy importante respetar la disciplina de tiro prevista realizando una apertura de fuego simultánea y violenta a la señal convenida. Las armas se encontrarán alimentadas y con el seguro quitado antes de que la unidad enemiga entre en la zona de castigo para evitar ser descubiertos antes de tiempo por el ruido de las armas.

4.3. Asalto y destrucción

Al recibir la señal para ello, el grupo de detención y apoyo cambiará los sectores de tiro para permitir el asalto y evitar bajas propias.

En caso de que se vaya a producir el asalto, se realizará a la orden del jefe del Pn., debiendo doblar el procedimiento previsto como señal para ello. El asalto se realizará con la mayor violencia para impedir la reacción enemiga, aprovechando el efecto sorpresa conseguido con la emboscada, sin dar opción a la reorganización enemiga.

Se ha de tener especial cuidado en el marcaje de los itinerarios para el asalto por el peligro de accionar alguna trampa propia o de pasar por la línea de fuego de alguna de nuestras armas.

Una vez anulada la resistencia se podrán llevar a cabo las siguientes acciones con la unidad enemiga:

- Agrupar prisioneros, registrarlos y agruparlos en un punto de reunión de prisioneros.
- Registrar a los muertos, por binomios (uno apoya, otro registra), siguiendo el procedimiento establecido.
- Recoger las armas y equipo que se determine o proceder a su destrucción.
- Tratar a los heridos.
- Informar con precisión del resultado de la acción con detalles propios y enemigos.

El jefe de pelotón debe seguir la acción del grupo de asalto para ordenar su retirada oportunamente o intervenir en su apoyo con el grupo de detención.

4.4. Repliegue

Una vez finalizada la acción, el pelotón realizará el repliegue en base a las instrucciones establecidas. En el itinerario de repliegue se habrá fijado previamente un punto de reunión, que puede coincidir con el utilizado durante la aproximación y despliegue.

En caso de que la emboscada no sea factible por situaciones imprevistas, el repliegue se contemplará como la solución en algunos casos, por ejemplo, una reacción más enérgica por parte del enemigo o una entidad enemiga más importante de la prevista.



Figura 16.1.–Ejemplo de emboscada en línea

5. EMBOSCADAS A VEHÍCULOS ACORAZADOS/MECANIZADOS

Para este tipo de emboscada hay que tener en cuenta las siguientes peculiaridades:

- El enemigo a emboscar no será nunca superior a dos vehículos.
- Es conveniente la agregación de armas específicas contracarro.
- A ser posible se debe incrementar el número de LG desechables, de manera que al menos haya dos por vehículo a neutralizar o destruir.
- En la realización del disparo contra el vehículo se buscará alcanzar las partes menos protegidas.
- Es fundamental la utilización de minas contracarro como elemento de barreamiento para detener el vehículo en la zona de emboscada.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 14. EL PELOTÓN REALIZANDO UN GOLPE DE MANO.

1. GENERALIDADES

Un golpe de mano es una acción ofensiva violenta y de corta duración, llevada a cabo por sorpresa contra fuerzas o instalaciones enemigas, que pretende alterar la situación táctica u operacional en provecho propio y crear condiciones favorables para una acción posterior o corregir una vulnerabilidad o debilidad propia.

Si bien la entidad del Pn. es escasa para la realización de un golpe de mano, es posible que esta misión le sea encomendada sobre un objetivo acorde con sus medios, próximo a las líneas propias y que cuente con un reducido sistema de seguridad.

Los golpes de mano son acciones que se caracterizan por:

- Basarse en una información fiable, actual y detallada.
- La preparación debe ser completa y minuciosa, y la ejecución, rápida y contundente.
- Los principios que deben inspirar la acción son la sorpresa y la agresividad.
- El repliegue debe ser tan rápido que no permita la reacción de las fuerzas enemigas.

2. ORGANIZACIÓN DEL PELOTÓN

La organización del Pn. para realizar un golpe de mano puede sufrir ligeras modificaciones en función de las diferentes características de cada acción concreta, pero lo normal será la siguiente:

- *Mando*: jefe del Pn. y conductor, en su caso, que se situará donde mejor pueda ejercer su acción.
- *Grupo de acción principal*: una escuadra con la misión de penetrar en el objetivo, eliminar los elementos enemigos y limpiar la zona. Para ello, se realizarán las acciones específicas necesarias: eliminación de centinelas, apertura de brechas, colocación de explosivos, etc. Posteriormente, se llevarán a cabo los trabajos necesarios para el cumplimiento de la misión: voladuras, registros, captura de prisioneros, etc.
- *Grupo de apoyo y seguridad*: una escuadra con la misión de apoyar con sus fuegos al grupo de acción principal al inicio del asalto, durante el asalto y en su repliegue. Impedirá la reacción desde dentro del objetivo proporcionando protección.

En caso de que exista la posibilidad de una reacción enemiga procedente de fuera del objetivo, tendrá prevista la misión de protección para dar aviso de la aproximación de fuerzas enemigas y, en su caso, retardarlas en su avance. Para ello puede recurrir a la colocación de minas C/C y barreamientos en las avenidas de aproximación más probables.

No obstante, la organización final de los grupos estará en función del objetivo, pudiendo ser normal romper la orgánica de las escuadras, distribuyendo al personal en beneficio de la misión.

3. ORGANIZACIÓN DE LA OPERACIÓN

3.1. Planeamiento de la operación

El planeamiento estará vinculado de forma directa con la naturaleza del objetivo. Dada la entidad del pelotón y sus posibilidades en este tipo de operaciones, es evidente que los objetivos previsibles serán de pequeña entidad.

No obstante, en todos los casos, es necesario realizar un estudio en detalle del objetivo para determinar los puntos críticos una vez dentro de él.

En líneas generales, el análisis del terreno nos permitirá seleccionar los itinerarios de accesos al objetivo y determinar la ubicación de las posiciones desde las cuales ha de partir el ataque, así como los itinerarios de repliegue.

3.2. Reconocimientos

Es necesario obtener información previa del estudio detallado de mapas, fotografías aéreas, informes sobre el enemigo, etc. Esta información ha de ser utilizada para planear un reconocimiento inicial del objetivo y el terreno próximo. Si las circunstancias de la operación no permitieran este reconocimiento, siempre ha de realizarse un último reconocimiento para comprobar que no existen

factores reseñables que afecten al cumplimiento de la misión.

Los reconocimientos serán llevados a cabo por el personal necesario según la naturaleza del objetivo y la acción a realizar.

Se completará la información disponible sobre el enemigo en:

- Efectivos, disposición, preparación y moral.
- Sistema defensivo y de seguridad: centinelas, patrullas, horarios, itinerarios.
- Medios de enlace y alarmas.
- Reacción habitual ante las alarmas.
- Situación y efectivos de fuerzas capaces de intervención inmediata y sus posibles itinerarios.
- Situación y efectivos de fuerzas capaces de intervención posterior y sus posibles itinerarios para evitarlos durante el repliegue propio.
- Actitud de la población civil si la hubiera.

Sobre el terreno se procurará conocer:

- Objetivo en sí: naturaleza, dimensiones y distribución, obstáculos levantados.
- Proximidades del objetivo: itinerarios y viabilidad, obstáculos, posibilidades de observación.
- Zonas más alejadas al objetivo: itinerarios y viabilidad, obstáculos, posibilidades de observación.
- Puntos de reunión principal/alternativo, en su caso.

3.3. Plan de ataque

El plan de ataque ha de ser sencillo, detallado y lo suficientemente flexible para permitir modificaciones durante la ejecución. Podrá abarcar extremos como:

- Organización de la unidad, armamento, material y equipos especiales.
- Acción a ejecutar por cada grupo en el cumplimiento de la misión.
- Medidas de coordinación, enlaces y horarios establecidos.
- Selección de itinerarios.
- Apoyos a recibir, en su caso.
- Conducta en casos particulares.

3.4. Exposiciones y ensayos

Los ensayos de las operaciones son fundamentales. Permiten descubrir posibles fallos en el planeamiento y aseguran su control, identificando a los participantes con sus respectivas misiones. Para ensayar se buscará utilizar un terreno lo más parecido posible al real y en las mismas condiciones de luz en que posteriormente se realizará la operación.

En todo caso, es conveniente que el jefe de pelotón utilice medios auxiliares para explicar la operación: planos, croquis, fotografías, maquetas, etc., para exponer el desarrollo de la operación.

Los aspectos más importantes que deben quedar perfectamente aclarados y coordinados en estas reuniones son:

- Misión a realizar.
- Itinerarios de aproximación y repliegue.
- Posición inicial de los grupos de acción principal y apoyo y protección.
- Código de señales, horarios o circunstancias que indicarán el momento de iniciar la acción o determinadas fases de ella.
- Desarrollo previsto y posibles incidencias.
- Organización del repliegue y situación de los puntos de reunión.

- Medidas a tomar en caso de persecución.

4. EJECUCIÓN

La acción se inicia con la aproximación al objetivo desde un punto inicial de reunión elegido. Es preferible utilizar la noche para efectuar los movimientos hacia el objetivo. Esto permitiría, a su vez, aprovechar las primeras horas del día para realizar el ataque. No obstante, el momento elegido para el inicio de la acción habrá sido previamente decidido por el jefe del pelotón, realizando una clara exposición y ensayos con los grupos organizados para ejecutar el golpe de mano.

Los movimientos hacia el objetivo se ejecutarán extremando las medidas de seguridad. El jefe de pelotón podrá destacar elementos que proporcionen protección y vigilancia sobre los itinerarios previstos.

Alcanzado el punto de reunión determinado (fig. 14.1), los grupos se moverán para ocupar sus posiciones para el ataque (1), incrementado el secreto y las medidas de seguridad (2), manteniendo la observación sobre el objetivo. Adoptado el despliegue previsto para el ataque, el desarrollo de la fase final de la acción podrá seguir la siguiente secuencia de actuaciones:

- Cobertura del grupo de apoyo y seguridad (3), para la actuación del grupo de acción principal.
- Los miembros del grupo de acción principal llevarán a cabo las misiones encomendadas en el interior del objetivo (4), proporcionándose apoyo mutuo.
- Retirada por los itinerarios marcados hacia el punto o puntos de reunión para iniciar el regreso (5).

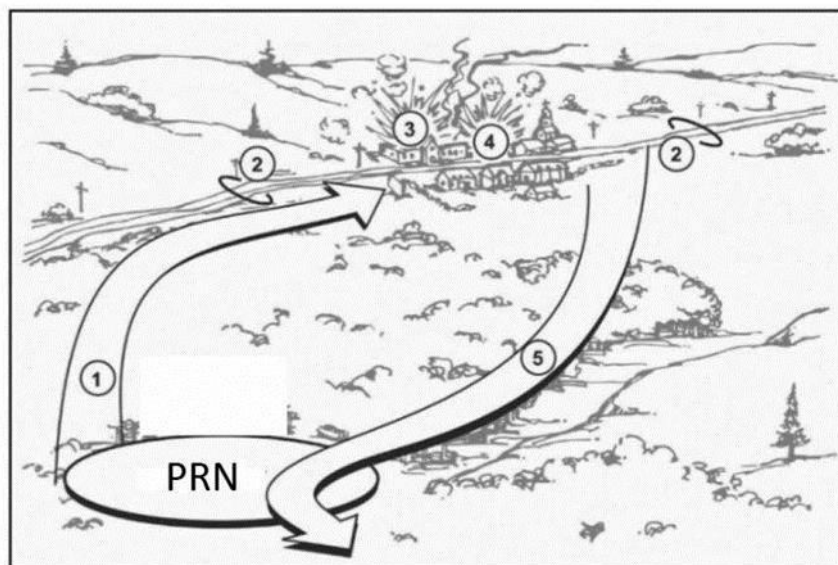


Figura 14.1.—Ejemplo de ejecución de golpe de un mano

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 15. EL PELOTÓN REALIZANDO UNA INFILTRACIÓN/EXFILTRACIÓN.

1. GENERALIDADES

La infiltración es la forma de la maniobra ofensiva mediante la cual el pelotón penetra sin ser detectado en el dispositivo defensivo del enemigo para atacar posiciones o alcanzar objetivos en su retaguardia. Es también la técnica que adoptará el jefe de pelotón para mover a su unidad, por individuos o en grupos pequeños, a través o alrededor de posiciones enemigas, sin ser detectado.

Por otra parte, la exfiltración es la técnica empleada por el jefe de pelotón para recuperar al personal de su unidad y abandonar una zona bajo control enemigo mediante el sigilo, la decepción y la sorpresa.

Normalmente, los objetivos de un Pn. no se encontrarán a gran distancia de las líneas propias. Las misiones más comunes que se pueden encomendar al pelotón y que pueden requerir una infiltración/exfiltración son: emboscada, golpe de mano y reconocimiento de puntos sensibles.

2. FASE DE PLANEAMIENTO

2.1. Itinerarios

Para realizar el estudio de los itinerarios el jefe de pelotón utiliza todos los medios a su alcance, fundamentalmente plano y fotografía aérea, así como la información disponible sobre el enemigo, evitando los puntos y zonas peligrosas sospechosas de estar ocupadas. Será prioritario establecer todas aquellas medidas de coordinación que se estimen necesarias: horario, puntos de referencia o de paso obligado, despliegue, etc.

Los itinerarios elegidos deben permitir la máxima ocultación y evitar posiciones y patrullas enemigas. Si es posible, ha de elegirse un itinerario diferente para la infiltración y la exfiltración, así como un itinerario alternativo, como mínimo, para el caso de contacto con el enemigo; las medidas de coordinación deben ser similares y estará suficientemente alejado del principal para no ser detectados desde un mismo observatorio.

2.2. Preparación de la unidad

El jefe de Pn. dará las órdenes oportunas para preparar a la unidad, especificando el armamento, material y equipo necesarios para la misión. Reunirá al pelotón para dar las medidas de coordinación establecidas para el mantenimiento de la seguridad durante el movimiento a través de los itinerarios seleccionados.

Aunque la formación más adecuada para la utilización de itinerarios estrechos y desplazamientos con rapidez del pelotón es la hilera, cabe recordar que la formación se podrá modificar para mantener en todo momento la seguridad o si las características del terreno lo requieren.

3. SALIDA DE LÍNEAS PROPIAS

El jefe de Pn. coordinará con el jefe de la unidad más a vanguardia, o con aquella que se le ordene, los aspectos precisos para el movimiento a través de las líneas propias. Asimismo, requerirá toda la información relevante sobre el enemigo que afecte a la infiltración.

Es fundamental disponer de un guía que conduzca a la unidad desde un punto de contacto inicial hasta el punto de salida de las líneas propias. Este movimiento ha de llevarse a cabo por la noche y por itinerarios lo más desafilados posible del enemigo, ya que este puede contar con medios de visión nocturna y radares.

El jefe de Pn. proporciona los procedimientos de identificación (contraseña, actitud), el número de componentes de la unidad, las horas previstas de salida y regreso y la zona de la operación.

4. MARCHA A LA ZONA DEL OBJETIVO Y REGRESO

El jefe de Pn. es el responsable del mantenimiento de los itinerarios establecidos. Para ello, además de los medios técnicos de ayuda a la navegación de que dispone y que en un momento dado pueden resultar inutilizados, debe apoyarse en el mayor número posible de puntos de referencia, determinados previamente en el estudio detallado del terreno.

Para mayor seguridad, el jefe de Pn. podrá utilizar a los jefes de escuadra asignándoles cometidos específicos de navegación.

Se mantendrá la disciplina de marcha y organización del Pn., las distancias entre hombres y distribución de sectores a cubrir para una eficaz reacción en caso de contacto o encuentro con el enemigo.

4.1. Altos

Se debe tener prevista la realización de altos para control y descanso del Pn., escogiendo puntos de fácil defensa, con posibilidades de observación y ocultación. Se mantendrá en todo momento un despliegue de seguridad y se establecerá una consigna de defensa para cada miembro del pelotón.

4.2. Reconocimiento de puntos y obstáculos

Del estudio del itinerario o bien durante el recorrido, el Pn. puede encontrarse con distintos obstáculos que podrían ser reconocidos según órdenes recibidas o puntos de paso obligado que han de ser reconocidos.

Se actuará según lo indicado en el Tema 6 “El pelotón en misiones de patrulla de reconocimiento” de este Bloque.

4.3. Puntos de reunión

Un punto de reunión (PRN) es el lugar en el que el pelotón puede reunirse o reorganizarse cuando se haya dispersado por la acción del enemigo u otro motivo. También se podrá utilizar para reorganizarse y prepararse para la acción sobre un objetivo.

Se marcarán PRN a lo largo de todo el itinerario que proporcionen ocultación y protección, que podrán ser:

- *Preestablecidos*: marcados sobre el plano o fotografía aérea de antemano, en la fase de planeamiento. No deberán estar demasiado separados entre sí (en función de la orografía) ni demasiado separados del itinerario, para permitir un rápido agrupamiento del pelotón.

Todos los componentes del pelotón deben saber cuándo está activado cada PRN, bien por tiempo, por distancias o por referencias del terreno. Si el pelotón recibe un ataque desde el flanco o la vanguardia, el punto de reunión será el más cercano a retaguardia; si el ataque se produce por retaguardia, será el más cercano a vanguardia.

- *Sobre la marcha*: marcados por el jefe del Pn. sobre el propio terreno durante el movimiento. Sirven para complementar los anteriores cuando la situación así lo aconseje, como al aproximarse a puntos de paso obligado o en zonas críticas en las que sea muy probable la acción del enemigo. Según se vaya progresando, el jefe del pelotón irá marcando sobre el terreno la activación de cada uno de ellos.

Los PRN deben ofrecer ocultación y protección, asimismo deben ser defendibles por un tiempo. Se marcará una dirección de entrada, actitud y contraseñas que permitan, al elemento que proporciona seguridad al punto, identificar al que va a entrar. El primer hombre que llegue al punto realizará un reconocimiento inicial, y a medida que vayan llegando los demás se asignarán los sectores de vigilancia.

Es fundamental la disciplina de luces, ruidos y movimientos, y ha de preverse:

- Turnos de alerta y descanso.
- Consignas de abandono del PRN.
- Activación de los siguientes PRN.

4.4. Encuentro con el enemigo (reacciones inmediatas)

Se actuará según lo indicado en el Tema 4 “Reacciones del pelotón ante el contacto con el enemigo” de este Bloque.

5. ACOGIDA A LÍNEAS PROPIAS

Las medidas de coordinación con las fuerzas propias ya habrán sido fijadas en la fase de planeamiento. Es importante, dado lo peligroso de esta fase, tener en cuenta que sólo se realizará de noche cuando sea fundamental para el éxito de la acción. Se han de llevar a cabo las siguientes acciones:

TEMARIO OPOSICIÓN PARA EL ASCENSO A CABO 1º

- Alcanzar un PRN que permita la defensa hacia el enemigo y visión del punto de contacto con el guía, donde el pelotón esperará órdenes.
- Establecer enlace con la unidad que nos acoge informando de que nos acercamos al punto de acogida.
- El jefe del Pn. se desplaza con un binomio hasta el punto de acogida, donde enlazan con el guía de la unidad que acoge, utilizando actitud, señales y contraseña convenidas.
- A la señal convenida, el resto del pelotón se dirige al punto de acogida, donde permanece el jefe del Pn. hasta que se asegura que ha cruzado toda su unidad.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 16. COOPERACIÓN CON MEDIOS ACORAZADOS.

1. GENERALIDADES

En las ocasiones en que un pelotón actúe junto a un carro, su actuación se basa en el principio de apoyo mutuo. El Pn. facilitará el movimiento, asignará objetivos, destruirá las armas y equipos C/C enemigos; el carro destruirá los orígenes de fuego que afectan al Pn. Esta combinación permite explotar los efectos del fuego de los carros.

Entre el jefe del Pn. y el de carro deberá existir una estrecha coordinación, siendo prioritario establecer unas claras medidas para mantener en todo momento el enlace entre ellos. En esta línea, para una acción determinada y limitada en el tiempo, lo deseable será que el Pn. con el que colabore el CC sea en todo momento el mismo, de modo que se estreche el conocimiento mutuo y la colaboración.

El Pn. puede marchar adelantado en los pasos estrechos, zonas de poca visibilidad y, en general, cuando exista peligro de armas u obstáculos C/C. En otras ocasiones el Pn. podrá marchar tras el carro aprovechando la protección de su coraza.

2. ATAQUE COOPERANDO CON ACORAZADOS

Determinadas operaciones, tales como ataques a posiciones fuertemente organizadas o combate en terreno no convencional (montaña, bosques o zonas urbanizadas), pueden ser realizadas por unidades de infantería ligera apoyadas por carros. Esta combinación permite explotar los efectos de choque de los carros.

Los fusileros deben localizar objetivos para los carros y mantener contacto con el jefe de carro para proporcionarle la información necesaria, como la clase de objetivo y su situación. Cuando la visibilidad no es buena y los campos de tiro son limitados, los carros y los fusileros avanzan juntos.

El Pn. marchará en cabeza cuando:

- Los obstáculos impiden el movimiento de los vehículos y no pueden ser desbordados.
- Las armas C/C enemigas no pueden ser neutralizadas o destruidas.
- El terreno dificulta el movimiento sobre vehículos.
- La visibilidad es limitada.
- Los campos de tiro son limitados.
- Para limpiar la posición enemiga o franquear obstáculos.
- En los pasos estrechos.

En otras ocasiones el Pn. marchará detrás o a un lado del carro aprovechando la protección de su coraza, pero sin dejar de mantener los sectores de vigilancia y tiro asignados a cada escuadra.

Se prestará especial atención a los movimientos imprevistos del carro, para no sufrir accidentes por aplastamiento entre los fusileros; para evitarlo, se dejará espacio suficiente para reaccionar, para lo cual el enlace entre jefe del Pn. y el del carro ha de ser permanente.

3. COMBATE EN ZONAS URBANIZADAS

Las operaciones se llevan a cabo normalmente por fusileros a pie. Los carros siguen y proporcionan fuegos de apoyo desde posiciones seguras.

Los objetivos que se le podrán asignar al carro serán:

- Aislar el objetivo (edificio, puente, etc.), evitando la retirada del enemigo, su refuerzo o un contraataque, mediante sus fuegos.
- Abrir agujeros en las barricadas, paredes, etc.
- Neutralizar o destruir posiciones enemigas.
- Dificultar la observación enemiga utilizando humos. Hay que tener en cuenta que impredecibles corrientes de aire entre los edificios pueden hacerlos ineficaces.

- Cubrir avenidas de aproximación para sostener partes del objetivo ya despejadas.
- Las zonas edificadas ofrecen muchas posiciones ocultas desde las cuales el enemigo puede batir a los carros desde corta distancia y distintas direcciones. Los carros son más vulnerables al fuego realizado desde arriba, abajo y detrás. La vigilancia del Pn. tiene que proteger al carro de estos ataques.

Debe tenerse en cuenta que, por limitaciones del ángulo de elevación y depresión del cañón y la ametralladora coaxial del carro, por regla general no podrán disparar más alto que un tercio de la distancia que les separa de la base del edificio que constituya su objetivo; por ejemplo, a 60 m no podrá hacer fuego sobre un objetivo de una altura superior a 20 m.

Los fusileros deberán ir delante de los carros reconociendo el terreno, sobre todo cuando un carro ha de dar la vuelta a una esquina.

Cuando el carro vaya a utilizar su cañón de forma inminente, ha de tenerse particular cuidado en la protección de los fusileros de los trozos desprendibles de la munición APFSDS (munición perforante subcalibrada estabilizada por aletas) y de la onda de presión de los disparos de cualquier tipo de munición de cañón.

4. DEFENSA DE UNA POSICIÓN

El jefe de Pn., junto al de carro, planifican la defensa C/C en profundidad y sobre las posibles avenidas, para sacar el máximo partido a las armas del carro y del pelotón. Se identifican las posibles direcciones del enemigo y, basándose en ellas, se determina la situación de las posiciones defensivas, armas y obstáculos para impedir el avance del enemigo o destruirlo en su avance. Se planifica el apoyo de fuegos y se establecen las prioridades en el apoyo.

Habrán de construirse rampas o posiciones desenfiladas si no existieran. La ausencia de posiciones sucesivas obligará a que las posiciones iniciales estén fortificadas y cuenten con protección superior. Las posiciones alternativas y eventuales habrán de mejorarse también y deberán poder alcanzarse sin peligro de aplastamiento de los fusileros.

5. DEFENSA DE PEQUEÑAS LOCALIDADES

En la defensa de pequeñas localidades, el carro deberá dominar la calle o avenida que sirva de vía de penetración. Esto obligará a la infantería enemiga a desembarcar de sus vehículos y utilizar edificios a ambos lados de la calle. El Pn. será el encargado de eliminar esta amenaza. La posición del carro deberá estar a cubierto y tener entradas y salidas desenfiladas, sin peligro para los fusileros propios.

TEMA 17. ADOPTAR MEDIDAS DE DEFENSA AÉREA PASIVA.

El pelotón de fusiles carece de medios de defensa antiaérea, lo que implica que la alternativa es la adopción de medidas de defensa aérea pasiva, que se define como “parte de las actividades operativas de toda la fuerza (tanto unidades de combate como unidades de apoyo al combate o de apoyo logístico al combate) que contribuyen a proporcionar la adecuada protección de la fuerza contra la acción aérea hostil, que garantice el mantenimiento de la capacidad de combate propia”.

Esta defensa pasiva aérea, encaminada también a mejorar la supervivencia, busca reducir la probabilidad de ser detectado y designado como objetivo desde el aire, mitigar los posibles efectos de un ataque o vigilancia aérea y permitir la reorganización y recuperación de las fuerzas propias, todo ello sin el empleo de las armas.

La adopción de medidas pasivas de defensa aérea es esencial para la protección de todos los elementos del Pn. Estas acciones incluyen: la dispersión, el enmascaramiento, la decepción, la fortificación, la movilidad y el control de emisiones electromagnéticas (EMCON).

Dependiendo de la situación y tiempo disponible de reacción, se pueden adoptar diversas medidas para mejorar el rendimiento de la defensa aérea pasiva del pelotón.

Como unidad independiente, el pelotón de fusiles puede no ser un objetivo rentable para aviones enemigos ni para helicópteros, y poco para UAS y munición merodeadora; pero integrado en la unidad superior, encontrándose en situaciones de marchas y transportes, en zonas de reunión y estacionamientos o incluso en la defensa de puntos sensibles, puede generar un mayor riesgo de ser el objetivo de estos ataques aéreos (especialmente con UAS).

Para la realización de esta ficha se repasarán las fichas contenidas en los manuales de instrucción de tareas individuales niveles I y II.

1. SISTEMA DE VIGILANCIA Y ALARMA

Aunque la alarma inicial puede llegar al pelotón a través de la cadena de mando, el jefe de pelotón podrá designar al menos un fusilero que atienda a la vigilancia del espacio aéreo y que dé la alarma. De esta forma se incrementa la probabilidad de detección de aeronaves enemigas.

En función de la situación y despliegue del pelotón, el puesto de observación aérea que se establezca deberá situarse en zonas dominantes, tales como zonas altas del terreno, partes altas de edificios, lindes de bosques, cubiertas superiores en buques y ferrocarril, etc. En situaciones de movimiento, además del sector a cubrir por parte de cada componente del Pn., ha de designar un componente como observador aéreo permanente.

Los miembros del pelotón deberán poder identificar las aeronaves enemigas y distinguirlas de las propias¹. Se le marcará un sector que incluya las zonas más próximas al terreno, al ser las más aptas para ataques de helicópteros y aviones de ataque al suelo.

En caso de detección de aparatos enemigos por parte del personal del pelotón, el jefe informará de inmediato al jefe de sección de los siguientes detalles relativos al avistamiento:

- Enemigo: tipo y número de aeronaves. Dirección de vuelo y actitud.
- Situación: la propia por coordenadas o con respecto a una referencia y grupo fecha-hora. O al ataque aéreo:
- Bajas: propias y enemigas. Tipo y número de heridos, daños en armamento, vehículos, transmisiones y equipo.
- Apoyos que se solicitan: evacuación de heridos, munición, transmisiones... y actitud a seguir: “Continúo movimiento”, “Estoy detenido”, etc.

Aunque la alarma puede difundirse por radioteléfono, la rapidez con que puede producirse el ataque y la poca extensión del despliegue del pelotón hacen más eficaz un sistema de alarma basado en sonidos: sirena ininterrumpida, sucesión de pitidos largos producidos por bocinas de vehículos o silbatos, voces de “¡Ataque aéreo!” o “¡Alarma aérea!”, o cualquier otro sistema preestablecido.

2. MEDIDAS DE DEFENSA PASIVAS

2.1. Para evitar el ataque

Se buscará aplicar aquellas medidas que eviten la detección del pelotón mediante una rápida ocultación en caso de alarma aérea. Tanto en situaciones de movimiento como en estáticas, se buscará dispersar los vehículos, el material y el personal, manteniendo la inmovilidad para evitar ser detectados. Si es preciso, se pueden ejecutar medidas de enmascaramiento de vehículos y personal, mediante redes miméticas y vegetación.

Cuando la situación lo permita se eliminarán los indicios (rodadas, huellas, humos, polvos). Por último, se mantendrá el control de emisiones para no delatar nuestra posición.

2.2. Para limitar los daños

Abarcan la fortificación y protección ofrecida por los vehículos, abrigos y refugios sobre el terreno, así como el equipo individual: casco y chaleco antibalas y la dispersión facilitada por la movilidad de los vehículos, incluyendo abandonar el vehículo una vez situado este en una zona protegida de vistas y a ser posible de fuegos.

TEMA 18. ESTABLECER UN PUESTO DE CONTROL (CP).

1. GENERALIDADES

Los CP móviles se establecen sobre la marcha buscando sobre todo la sorpresa por lo incierto de su localización. Para su despliegue se eligen posiciones que permitan:

- Sorprender al personal que se desplaza por el itinerario, que no ha de tener posibilidad de eludir el control, pero sin comprometer su seguridad y la del propio vehículo.
- Controlar la zona circundante con objeto de prevenir agresiones.
- Aprovechar las pendientes del terreno de forma que obliguen a reducir la velocidad de aproximación al control.
- Enlace radio con la base y con otras fuerzas presentes en la zona. Esta condición constituye el elemento indispensable. Si las comunicaciones son deficientes, debe buscarse otra posición.

Una vez transcurrido el tiempo previsto de emplazamiento del CP en una posición, se traslada a la próxima, en la que permanece el periodo establecido en las órdenes recibidas.

Los CP móviles han de ser visibles e identificables, sin que esto los haga detectables a gran distancia.

2. ARTICULACIÓN

El jefe de pelotón articulará su unidad para la ocupación o establecimiento de un CP en los siguientes núcleos:

- *Mando.* Habitualmente el jefe del núcleo de registro y bloqueo es también el jefe del CP. Desde su puesto de mando debe atender, principalmente, a la ejecución de los registros y ordenar, si fuera preciso, el bloqueo de la ruta.
- *Núcleo de vigilancia y seguridad.* Su composición normal será de dos hombres, uno de ellos con fusil ametrallador.
- *Núcleo de registro y bloqueo.* Se compone habitualmente de cuatro individuos y el jefe de pelotón, que será el jefe de este núcleo. Dispondrá de un vehículo.
- *Núcleo de detención.* Constituido por dos elementos provistos de un vehículo, si lo hubiera, con elementos de transmisiones

En el caso más sencillo, un CP móvil puede consistir simplemente en el/los propio/s vehículos, alambrada rápida y las correspondientes señales de control. Las unidades más aptas para realizar estas misiones son los pelotones ligeros protegidos.

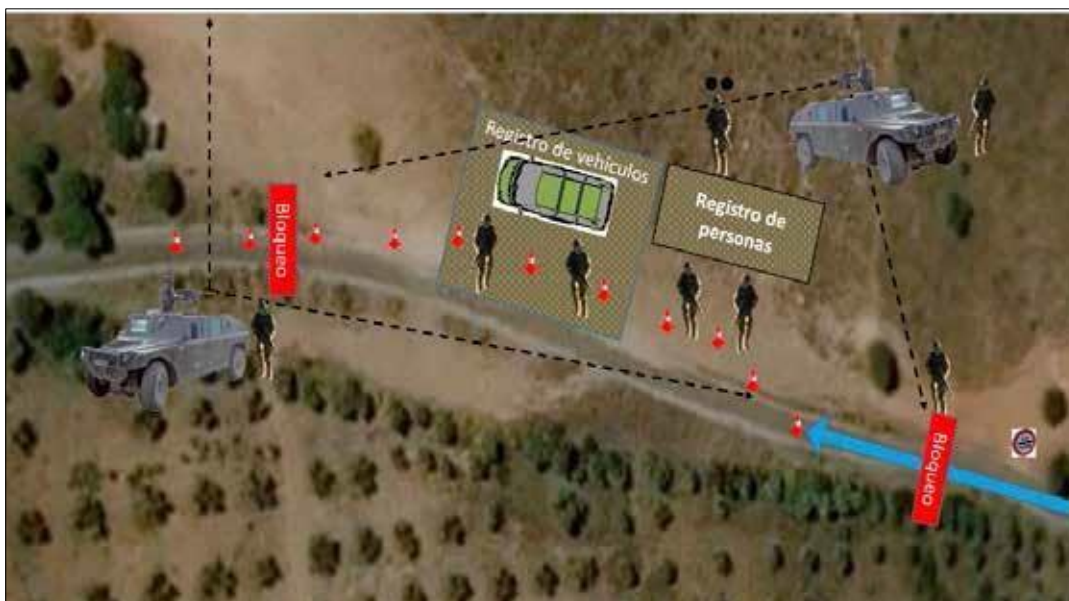


Figura 18.1.– Ejemplo de puesto de control móvil

3. INSTALACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL MÓVILES

El personal debe conocer, previamente a la ocupación de la zona, las misiones concretas que habrá de desempeñar posteriormente. Los CP móviles han de ser simples en su instalación, por lo que para su funcionamiento no deben precisar más que materiales ligeros capaces de ser transportados en sus propios vehículos.

Recibida la orden de instalación de un CP móvil, el jefe de pelotón organiza la unidad situando los vehículos en posiciones que le proporcionen seguridad. Con el personal necesario, se colocará rápidamente la señalización propia del control evitando que se vea a grandes distancias. Se dispondrá de medios de señalización de tráfico y material de bloqueo de la vía, utilizando si es preciso medios de circunstancias tales como troncos de árboles u otros que puedan emplearse como obstáculos de bloqueo.

Comprueba las transmisiones, estableciendo enlace con la unidad superior, y se completa el montaje del resto del CP. Es aconsejable disponer de pistolas iluminantes, bengalas iluminantes manuales o fusil para granadas iluminantes, así como botes de humo.

4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

El tiempo para la ejecución de los registros será el preciso para realizarlo eficazmente sin causar trastornos innecesarios a la población. El pelotón controlará un solo sentido de marcha, con instrucciones muy concretas sobre la clase de materiales, además de las armas, cuyo transporte y posesión están autorizados al personal controlado.

La eficacia de los controles depende en gran parte del grado de entendimiento con la población de la zona, circunstancia que aconseja la presencia en ellos de personal con conocimiento de los idiomas de la zona.

Las medidas de seguridad que se deben adoptar dependen de la situación particular del área en el que se opera. Pueden ser similares a las adoptadas en situaciones tácticas, aunque el empleo del fuego ha de adecuarse, en su caso, a lo detallado en las reglas de enfrentamiento (ROE) específicas de la operación.

4.1. Organización del personal del CP para la inspección

Para el registro de personal y vehículos es conveniente disponer de, al menos, tres elementos dotados de armamento individual, organizados de forma que cada uno de ellos realice una de las siguientes misiones:

- Registro propiamente dicho tanto del personal como del vehículo.
- Vigilancia de la zona de control. Mantendrá observación permanente sobre los ocupantes del vehículo, que deberán haber desembarcado de él. Estará dotado de una radio ligera portátil.
- Seguridad, tendido y remoción de obstáculos móviles de detención.

Cuando el terreno lo permita, la zona de registros debe encontrarse por debajo del nivel del suelo, de forma que ofrezca protección al personal e instalación en caso de explosión.

4.2. Control y registro de vehículos

Como norma no debe autorizarse la entrada de más de un vehículo al CP, permaneciendo el resto, hasta que se les llame, con el motor apagado y bajo vigilancia en una zona de espera a 40-50 m del CP.

Los ocupantes del vehículo bajan de él y, antes de salir, el conductor abre las puertas, el capó y el maletero para su inspección. Tras identificarse, se mantienen a distancia del vehículo, de espaldas a sus vigilantes, mientras se completa la inspección. Sólo se autorizará a permanecer en el interior del vehículo a las personas de avanzada edad, niños o impedidos físicos.

El registro de personal religioso y mujeres puede ser, en determinadas culturas, causa de posibles enfrentamientos o reacciones contrarias. Es conveniente disponer de detector de metales y, en caso necesario, de personal femenino para registrar a las mujeres.

Conforme a las órdenes recibidas, el control se realizará a la totalidad del personal y medios o aleatoriamente a determinados vehículos, siendo conveniente su anotación en un registro de datos.

En caso de establecimiento de un grupo de CP móviles montados por la sección, se comunicarán los datos precisos para coordinar que se garantiza una acción eficaz y se eviten sucesivas detenciones del mismo vehículo o persona.

Como norma general, el material ha de manejarse con la máxima precaución. Cuando se trate de objetos sospechosos, evitar su manipulación, ponerse en contacto con personal especializado y mantenerlo en lugar seguro y a la distancia debida de seguridad.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 19 COMBATE EN AMBIENTE NBQ.**1. GENERALIDADES**

Las armas de destrucción masiva (ADM) constituyen una gran amenaza para la paz y seguridad internacionales. Si bien no existe una definición consensuada a nivel global de ADM, en el ámbito de esta publicación se entenderán por armas de destrucción masiva todas las armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas.

Como se refleja en la PD3-900. Defensa NBQ, la amenaza NBQ se produce por la existencia de armamento NBQ, dispositivos NBQ, agentes NBQ o materiales tóxicos industriales (TIM) en el área de operaciones.

Sin embargo, el incidente NBQ es el suceso en el que se ha empleado o dispersado, intencionada o accidentalmente, un agente, arma o dispositivo NBQ o se ha producido una emisión TIM. La mera existencia de dichos agentes, armas, dispositivos y TIM fuera de los protocolos de seguridad, o la sospecha de que estos se puedan deteriorar, se considera un incidente NBQ.

Estos factores se deben tener en cuenta desde el inicio de todas las operaciones. Por ello, la defensa NBQ exige la preparación de la fuerza desde tiempo de paz, tanto mediante la enseñanza, instrucción, adiestramiento y evaluación como con la obtención y preparación de los materiales y recursos necesarios.

El objeto de esta ficha es concienciar de la necesidad de instruir al personal del pelotón para protegerse de los riesgos potenciales de la amenaza NBQ y TIM, de forma que le permita continuar con el cumplimiento de las misiones y situaciones contempladas a lo largo de este manual de instrucción.

2. NIVELES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Los niveles de protección individual (NPI) NBQ son los detallados en el cuadro siguiente, recogido en la PD3-900. Defensa NBQ.

NIVELES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (NPI) Y COLECTIVA (COLPRO)					
NIVEL	MÁSCARA	TRAJE	CUBREBOTAS/BOTAS	GUANTES	COLPRO
Cero	Distribuida y llevada por individuos	1. Conjunto almacenado en unidad/retaguardia			Almacenada en unidad/ retaguardia
		2. Conjunto disponible en el AOR			
Uno	Llevada	Distribuidos y llevados	Distribuidos y llevados	Distribuidos y llevados	Distribuida
Dos	Llevada	Puesto	Llevados	Llevados	Preparada
Tres	Puesta	Puesto	Puestos	Llevados	Preparada
Cuatro	Puesta	Puesto	Puestos	Puestos	Activada

El pelotón dispone únicamente de la protección individual basada en su EPI al combatir a pie o la que corresponda al vehículo, teniendo una limitada capacidad de combate. En caso de ataque nuclear, la mejor defensa es la organización del terreno. Un abrigo de Pn. natural o artificial o un pozo de tirador adecuadamente preparado (con cubierta horizontal) ofrecen una protección inicial.

La información transmitida por la unidad superior sobre la posibilidad de amenaza NBQ o TIM, así como la detección de agresivos biológicos o químicos implicará la emisión de una alarma para efectuar las acciones oportunas de protección individual, ya sea la sola utilización de la máscara NBQ o el EPI completo.

El incremento de los TIM implica que la potencial exposición a ellos suponga un riesgo que no debe ser ignorado en las operaciones militares, especialmente en el combate en zonas urbanas o industriales, ya que se utilizan en una gran variedad de aplicaciones industriales, comerciales, de investigación, médicas o incluso domésticas.

La medida de protección más importante en el caso de una emisión masiva de un TIM es la evacuación inmediata. Las máscaras militares actuales, si no disponen de filtros específicos para estos compuestos, sólo proporcionan una protección muy limitada y deben usarse para abandonar

el área de peligro. Además, los TIM pueden desplazar el oxígeno, haciendo ineficaz el uso de las máscaras y necesario el uso de equipos de respiración autónoma.

En cuanto a la protección de la piel, para la evacuación del área de peligro TIM después de una emisión, los individuos deben cubrirse la piel expuesta. El EPI se puede emplear para este propósito. Para operar en una zona contaminada TIM es necesario el empleo de uniformes especiales.

El Mando debe asegurarse de que únicamente se opera en un área de peligro TIM en caso de necesidad militar. En este caso se deben adoptar los niveles de protección individual más altos posibles.

En determinados casos, una emisión TIM puede originar una atmósfera explosiva, factor que debe ser considerado.

Para una correcta instrucción sobre la utilización del EPI y la máscara NBQ, se aconseja consultar los manuales de instrucción sobre tareas individuales y el vídeo propuesto en las ayudas a la instrucción de esta ficha.

TEMA 20. EL PELOTÓN REALIZANDO UN RECONOCIMIENTO NBQ NO ESPECIALIZADO.

1. GENERALIDADES

La vigilancia y el reconocimiento NBQ deben entenderse como actividades que podrán desarrollarse tanto por las unidades específicas de defensa NBQ como por las unidades no específicas. Por tanto, toda unidad, en función de su entidad, debería tener capacidad para detectar, identificar (aunque sea de forma provisional) y marcar zonas contaminadas, y así proporcionar la alarma oportuna y alertar del riesgo.

Para las unidades no específicas de defensa NBQ, el reconocimiento NBQ puede formar parte del reconocimiento convencional. Su misión será obtener información mediante observación visual u otros métodos para confirmar o negar la presencia de un incidente NBQ.

El reconocimiento NBQ no especializado es aquel que tiene por objeto detectar, marcar o delimitar zonas contaminadas, para así proporcionar información, dar la alarma oportuna y alertar del riesgo. Las unidades no específicas de defensa NBQ únicamente llevarán a cabo los reconocimientos NBQ utilizando diversos tipos y técnicas que eviten atravesar la zona contaminada.

2. EQUIPO DE RECONOCIMIENTO

En las unidades no específicas de defensa NBQ, el jefe de unidad decidirá el encuadramiento del personal dedicado a tareas de reconocimiento NBQ y asignará el material necesario del correspondiente módulo de equipo de defensa NBQ de dotación.

La composición de un equipo de reconocimiento NBQ se establece en función de cuatro miembros, con las misiones generales que, de forma orientativa, se detallan a continuación:

- **Jefe de equipo:**
 - Dirige el reconocimiento y supervisa los procedimientos empleados por los operadores.
 - Caso de ser necesario, enlaza y coordina acciones con el personal civil y militar de otras unidades que apoyen las acciones de la unidad de reconocimiento, tales como personal sanitario, ingenieros, seguridad, EOD, CIMIC, intérpretes, etc.
 - Informa del reconocimiento al escalón superior.
- **1.er operador:**
 - Responsable de la utilización del detector químico.
- **2.º operador:**
 - Responsable de la utilización del detector radiológico y, caso de disponer de un equipo que lo permita, confirmar la presencia del agente o material contaminante.
 - Dirige los movimientos del primer operador.
 - Marcaje de la zona contaminada.
- **Conductor:**
 - Responsable del vehículo y operador radio.
 - Realizar la descontaminación operativa del resto del equipo.

Se realizará la instrucción precisa para el conocimiento y manejo de los detectores asignados para realizar el reconocimiento. Del mismo modo, se podrá incidir en la instrucción de utilización del EPI para la correcta colocación de todos sus elementos.

En la matriz de cometidos para el reconocimiento nuclear/químico, incluida en esta ficha como anexo A, se detallan los cometidos a realizar por los componentes del equipo.

3. TIPOS DE RECONOCIMIENTO NBQ NO ESPECIALIZADO

Con las composiciones indicadas anteriormente, y en función de la complejidad de la misión asignada y de los elementos de reconocimiento NBQ disponibles, se pueden acometer los siguientes tipos de reconocimiento no especializado:

3.1. Reconocimiento de itinerario

El reconocimiento NBQ de itinerario es un esfuerzo dirigido a obtener información a lo largo de un itinerario específico pasando a través de puntos intermedios predeterminados.

Los elementos de inteligencia proporcionarán información sobre posibles áreas de riesgo NBQ.

La longitud del itinerario a reconocer y el tiempo disponible determinan la composición del elemento de reconocimiento, que lo realizará manteniendo los vehículos a una velocidad de avance adecuada a las capacidades de los equipos de detección (generalmente en el orden de los 10 km/h).

3.2. Reconocimiento de zona

Debido a la extensión de la zona, aproximadamente la zona de responsabilidad de una brigada/agrupación táctica, y complejidad en la ejecución del reconocimiento, este tipo de reconocimiento normalmente será realizado por las unidades específicas de defensa NBQ, aunque las unidades no específicas podrán ser requeridas para realizar tareas puntuales o reforzar a aquellas en el marco de este tipo de reconocimientos.

3.3. Reconocimiento de área

Un reconocimiento de área es una forma limitada del reconocimiento de zona cuya ejecución es más rápida, ya que el esfuerzo se centra en una porción de terreno concreta.

De forma orientativa, esta área podría quedar definida por una extensión de terreno equivalente al del despliegue de un batallón/GT o al de contaminación por un ataque con agresivos químicos. Por tanto, es la misión típica que se asigna a una unidad para reconocer un área de incidente NBQ conocida.

3.4. Reconocimiento de punto

El reconocimiento de punto es una forma de reconocimiento NBQ no especializado donde la ejecución se centra para obtener información detallada referida a un punto determinado del terreno, edificio, instalación de pequeña entidad o material.

Según el tipo de reconocimiento ordenado, se reconocerá el terreno para determinar la localización de cualquier tipo de contaminación, procediendo a su marcado, señalización o delimitación. Se localizarán y reconocerán posibles itinerarios alternativos libres de contaminación dentro del terreno.

Finalizado el reconocimiento, el equipo se trasladará al punto de descontaminación previsto.

Se remitirán los informes normalizados con los resultados del reconocimiento e informar de los resultados del reconocimiento al mando correspondiente mediante la ficha correspondiente. Estos documentos podrán estar disponibles en la célula NBQ del batallón/grupo táctico.

Como referencia, pueden consultarse en la PD4-801. Reconocimiento NBQ.

4. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO

4.1. Zigzag

Esta técnica es útil para localizar contaminación durante misiones de reconocimiento de itinerario, zona o área y generalmente se realiza sobre vehículos a una velocidad no superior a 10 km/h.

Como se muestra en la figura 20.1, el equipo de reconocimiento empieza en la línea de despliegue (LD) avanzando en zigzag de 90° cada 500 m hasta su límite de avance (LDA) y se desplazará lateralmente para iniciar un nuevo barrido.

La detección se podrá realizar en movimiento, si los sistemas lo permiten, o en los puntos de giro. Si se detecta contaminación, se marcará desde el último punto donde se hizo una detección negativa.

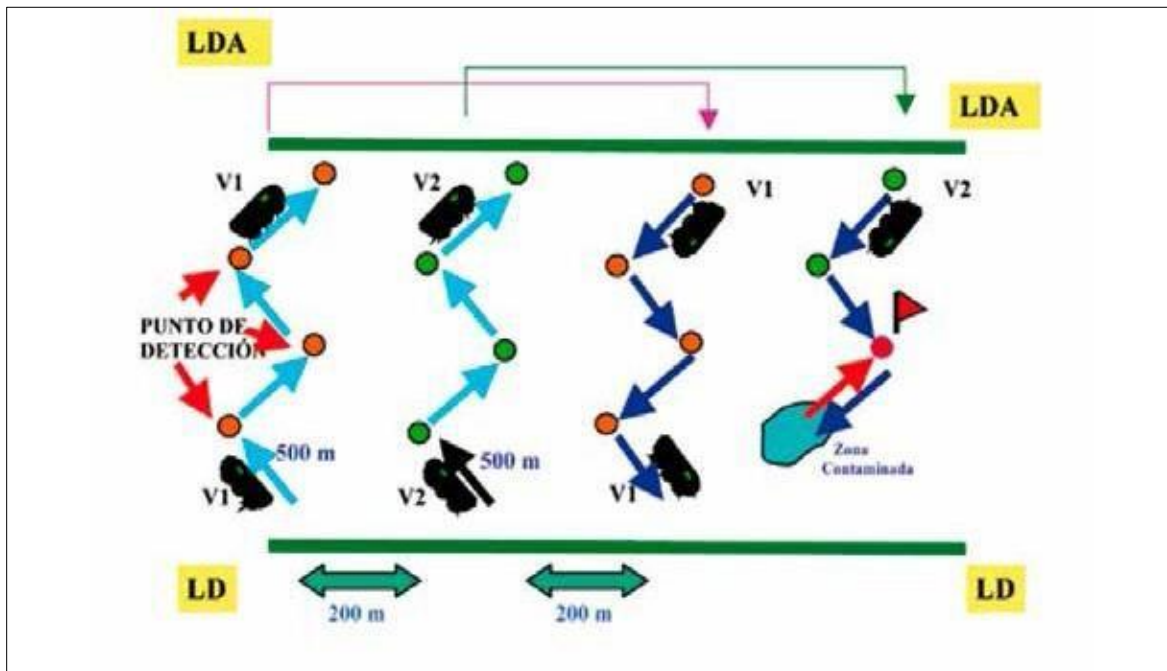


Figura 20.1.–Reconocimiento en zigzag

4.2. Calles

Se usa principalmente durante las misiones de reconocimiento de itinerario o fracciones de terreno largas y estrechas. El elemento de reconocimiento empieza su búsqueda LD a una velocidad no superior a 10 km/h hasta alcanzar el LDA.

Las lecturas se toman cada 500 m y se podrá realizar en movimiento si los sistemas de detección lo permiten. Si se detecta contaminación, se marcará desde el último punto donde se hizo una detección negativa.

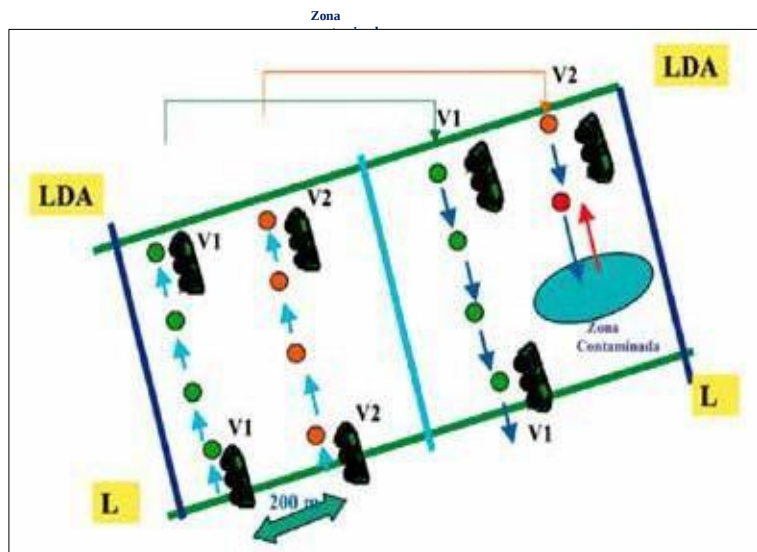


Figura 20.2.–Reconocimiento por calles

4.3. Trébol

El equipo de reconocimiento desmonta del vehículo y se mueve formando hojas de trébol de 50 a 200 m del vehículo, adaptándose al terreno o punto a reconocer. Esta técnica no debe emplearse en áreas contaminadas radiológicamente donde los niveles de radiación excedan de los límites de radiación establecidos previamente. Los detectores portátiles son la herramienta principal para la detección química, seguidos del papel detector. El personal embarcado puede utilizar otros métodos para determinar la presencia de agentes químicos en forma de vapor.

Puede ejecutarse por uno o varios equipos para reconocer terrenos restringidos o para asegurar que los emplazamientos de instalaciones críticas, tales como puestos de mando, centros logísticos, etc., estén libres de contaminación. Esta técnica se emplea normalmente en el reconocimiento de edificios o instalaciones.

La técnica requiere un período prolongado de tiempo, sin embargo, proporciona información detallada sobre la localización de la contaminación. No obstante, conviene tener en cuenta que esta técnica expone al personal que la realiza a los efectos de la contaminación y a la fatiga.

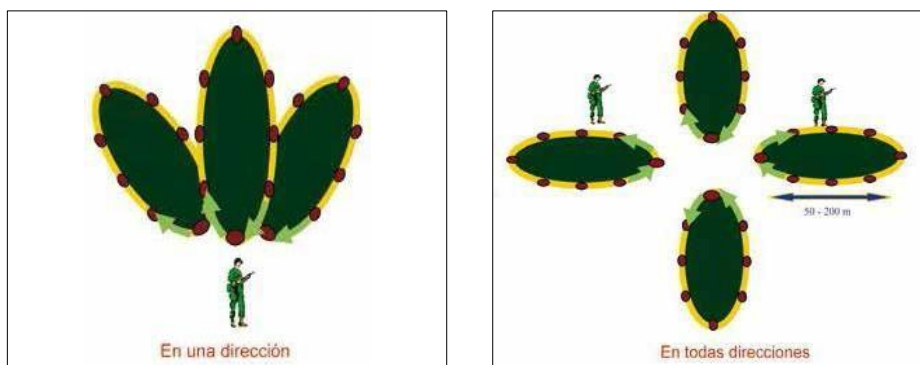


Figura 20.3.-Reconocimiento en trébol

5. DESCONTAMINACIÓN

La presencia de contaminación tras un incidente NBQ implicará realizar tareas de descontaminación inmediata o descontaminación operativa.

La descontaminación inmediata es responsabilidad individual de cada combatiente, realizándose con el material complementario del EPI NBQ, y la lleva a cabo el propio combatiente, normalmente auxiliado por su binomio. El jefe del equipo o del pelotón supervisará la descontaminación del personal de su unidad que ha participado en el equipo o equipos de reconocimiento.

Denominación del elemento componente:	Cantidad
Librillo de papel detector de agentes químicos líquidos	Uno (1)
Detector individual de agentes neurotóxicos	Uno (1)
Manopla descontaminación química	Dos (2)
Servilleta descontaminación radiológica	Una (1)
Comprobador individual de estanqueidad de máscara NBQ	Uno (1)
Autoinyector	Tres (3)
Bromuro de piridostigmina	Uno (1)

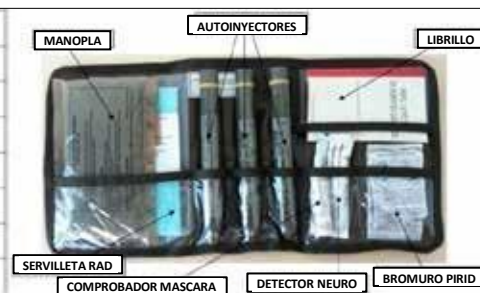


Figura 20.4.-Material complementario NBQ

La descontaminación operativa se realiza con los medios específicos (equipo NBQ de batallón/GT) de dotación de la unidad, siendo el nivel equipo o escuadra la unidad mínima más adecuada para iniciarla. Los medios de descontaminación en estas unidades no específicas de defensa NBQ son un equipo ligero de descontaminación y pulverizadores de descontaminación ligeros y portátiles.

En el caso de que se ordene, la unidad se dirigirá hacia la estación de descontaminación operativa, donde con la ayuda de los equipos ligeros de descontaminación se continuará la operación hasta alcanzar los niveles de contaminación máxima determinados.

La célula de defensa NBQ del batallón/GT coordina y ejecuta las acciones propias de su responsabilidad. En caso de utilización del pelotón para realizar la descontaminación operativa, su personal podrá estar ubicado en alguna de las zonas de la estación de descontaminación.

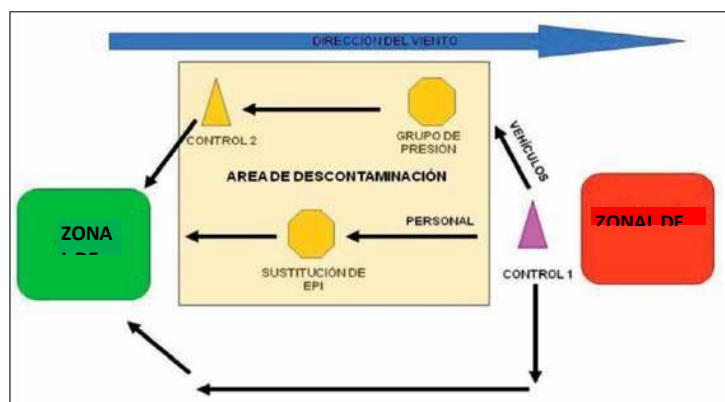


Figura 20.5.-Estación de descontaminación operativa

Anexo A Tema 20
Matriz de cometidos para el reconocimiento nuclear/químico

Fase	Jefe de equipo	1.º operador	2.º operador	Conductor
1	Se recibe la orden de la célula NBQ de reconocimiento N y Q.			
2	Preparación del equipo necesario.	Responsable de la preparación del detector químico.	Responsable de la preparación del detector radiológico y el equipo de señalización.	Revisión del vehículo, responsable de la preparación y enlace de las transmisiones y equipos de descontaminación
3	Enlace y coordinación con las unidades interesadas.			
4	Inicio del movimiento desde el punto de partida hasta la zona a reconocer.			
5	Legada a LC1. Detectores automáticos activados.			
6	Supervisa los procedimientos de los operadores	Pone en funcionamiento el detector químico	Pone en funcionamiento el detector radiológico.	
7	Llegada a LC2, velocidad máxima de progresión 10 km/h hacia la zona contaminada, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas y del terreno para efectuar la aproximación.			
8	En su aproximación al objetivo ordena la parada del vehículo (250-500m) y desembarco en un lugar adecuado al propósito.	Prepara para su uso un equipo de detección química y desembarca del vehículo.	El equipo de detección radiológica y el equipo de señalización desembarcan del vehículo.	Enmascara el vehículo, Está pendiente de las transmisiones e instala los medios de descontaminación operativa.
9	Dirige desde retaguardia el reconocimiento de los dos operadores.	Se dirige hacia la zona contaminada a vanguardia del equipo. Pone papel detector al final de bastón y en contacto con el suelo y la vegetación.	Se dirige hacia la zona contaminada a continuación del operador 1.	Se queda en las cercanías del vehículo dando seguridad y enlazando con el jefe de equipo.
10	Dirigiéndose hacia el punto en el momento en que alguno de los aparatos de detección dé positivo, se retrocede por el mismo acceso por el cual se ha entrado, unos 50 m para dejar un margen de seguridad (en columna, distancia 15 m entre miembros y a favor del viento). Especial atención a áreas húmedas, restos de municiones, vegetación decolorada, etc.			
11	Anota en la señal: tipo de contaminación, grupo fecha-hora de detección y grupo fecha-hora del ataque, si se conoce.		Señaliza con la señal reglamentaria de peligro químico o radiológico, dejando una distancia de 50 m.	
12	Rodeado el objetivo y manteniendo una distancia de seguridad, buscan diferentes accesos hacia él, se dirigen hacia él, y vuelven a retroceder 100 m hacia atrás, cuando vuelva a dar positivo el detector químico o radiológico; así sucesivamente hasta haber señalado todo el perímetro de la zona contaminada.			
13	Comunica vía radio al conductor la salida de la zona.	Se dirigen, a la orden del jefe de equipo, hacia la zona limpia donde se encuentra el conductor por el mismo itinerario por el cual entraron, para no extender la contaminación		Espera al resto de componentes del equipo en el lugar adecuado para proceder a la descontaminación operativa con los medios disponibles.
14	Una vez han llegado al lugar indicado, el conductor pasa control a cada uno de los componentes con el monitor químico o radiómetro, comunicando cada uno de ellos si está limpio o contaminado. El que esté limpio se dirige al lugar del vehículo y procede a quitarse el equipo. El personal contaminado deposita en los diferentes puntos y en el siguiente orden: 1. Armamento. 2. Material de detección NBQ. 3. Equipos electrónicos y de transmisiones. 4. Equipo individual del combatiente (casco y material textil). 5. Resto del equipo.			
15	Son descontaminados por el conductor y posteriormente les vuelve a pasar control.			Descontamina al personal y el material en este orden y pasa control.

PÁGINA EN BLANCO

BLOQUE IV

MANTENIMIENTO

TEMA 1. MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO Y MATERIAL DEL PELOTÓN.

TEMA 2. INUTILIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL ARMAMENTO Y MATERIAL.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO Y MATERIAL DEL PELOTÓN.

1. GENERALIDADES

El mantenimiento es el conjunto de métodos, procesos y actividades homogéneas cuyo objetivo común es satisfacer las necesidades de las unidades en cuanto a la conservación del material (armamento, materiales y equipo) en las mejores condiciones técnicas para su empleo; devolverle estas cuando se deteriore; desembarazar a las unidades del material averiado o inútil o recoger el inservible o capturado al enemigo, para su aprovechamiento o destrucción (PR-01. Glosario de términos militares).

El mantenimiento de primer escalón es una actividad permanente que se realiza antes, durante y después de cada acción. Es responsabilidad de cada jefe de unidad y lo realizan los sirvientes de las armas, operadores de transmisiones, conductores de los vehículos y usuarios de cualquier tipo de material, diariamente y en todo tipo de condiciones.

La forma más eficiente de conseguir que el material se encuentre en condiciones técnicas adecuadas para su utilización es mediante el cuidado en su empleo y conservación, así como en el mantenimiento preventivo (entretenimiento), premisas fundamentales de actuación de los usuarios del material y de los órganos más elementales de mantenimiento.

El pelotón realiza el mantenimiento preventivo de primer escalón, pudiendo realizar, excepcionalmente, el correctivo de emergencia que no necesite especialización sobre el propio material a su cargo.

En resumen, el personal del pelotón realizará las siguientes operaciones de mantenimiento de primer escalón, incluidas en los respectivos manuales técnicos; sobre su armamento, transmisiones, equipo electroóptico, vehículos y material en dotación:

- Limpieza, lubricación o engrase.
- Puesta en servicio, como conjunto de operaciones necesarias para que el armamento, material y equipo quede en condiciones de ser utilizado de inmediato.
- Llevar a cabo las revisiones programadas.
- Llevar la documentación reglamentaria.
- Colaborar con el segundo escalón en las tareas de este.

Estas tareas de primer escalón se efectuarán bajo la supervisión del segundo escalón, que le proporcionará apoyo, herramientas y repuestos, si fueran necesarios. En cualquier caso, toda operación se realizará siguiendo las indicaciones de los respectivos manuales técnicos.

Por tanto, no ejecuta mantenimiento correctivo, salvo operaciones que establezcan los diferentes manuales y excepcionalmente las que realice con carácter de emergencia, debiendo estas últimas ser supervisadas y, en su caso, aprobadas o corregidas, posteriormente, por el órgano de segundo escalón.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 2. INUTILIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL ARMAMENTO Y MATERIAL.

1. GENERALIDADES

La inutilización del armamento y material propio tiene como objetivo evitar su utilización y aprovechamiento por parte del enemigo. Se realizará única y exclusivamente en situaciones críticas y cuando se reciba la orden para ello, donde sea inminente e inevitable la captura del armamento y/o material por parte del enemigo. Se debe destacar el carácter completamente excepcional de esta situación.

La inutilización se realizará de forma distinta según el material de que se trate, pero en todos los casos supondrá la rotura, eliminación o destrucción de componentes vitales para su funcionamiento, empleando para ello medios de circunstancias o disponibles en el momento y la situación. Se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- El armamento se inutilizará deformando el cajón de los mecanismos o los elementos del mecanismo de disparo.
- El material óptico se inutilizará rompiendo la óptica exterior, oculares y prismas.
- El material de telecomunicaciones se inutiliza aplastando o destruyendo los equipos. En aquellos medios que cuenten con dispositivo de borrado de emergencia, accionarlo antes de la inutilización.
- Para inutilizar los vehículos se emplearán los medios disponibles para impedir el funcionamiento de los sistemas fundamentales de los vehículos, como pueden ser los sistemas de inyección de combustible, sistema de frenos, así como rotura del sistema de refrigeración. Si son varios los vehículos a inutilizar, se deben destruir los mismos sistemas en todos para evitar su canibalización. Se llenarán con arena los depósitos de combustible.

Por tanto, el empleo de herramientas, útiles u otros instrumentos especializados no se contempla en el proceso de inutilización del armamento y material propio.

La mejor forma de destrucción del armamento y material es el incendio y la voladura.

PÁGINA EN BLANCO

BLOQUE V

ARMAMENTO

TEMA 1. NORMAS GENERALES EN EL USO DE LAS ARMAS.

TEMA 2. PISTOLA USP.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. NORMAS GENERALES EN EL USO DE LAS ARMAS.

Por las posibles consecuencias que pueden derivar de un manejo incorrecto del armamento es imprescindible manejarlo en perfectas condiciones físicas y psicológicas, por ejemplo, no se debe manejar un arma habiendo tomado alcohol, o bajo los efectos de medicamentos o drogas.

Antes del empleo del arma, en el caso de fallos y averías y antes de la limpieza se deberá comprobar, que:

- El arma está descargada,
- Se ha retirado el sistema de alimentación,
- Está libre la recámara
- En el cañón no se encuentra ningún cuerpo extraño.

En el momento de una entrega o recepción del arma, se tiene que conocer el estado de carga de la misma:

El arma tiene que tener puesto el seguro y

La boca del cañón tiene que apuntar hacia una dirección segura.

Siempre que no se conozca el estado de carga del arma, ésta debe ser tratada como si estuviera cargada y lista para el disparo.

No apuntar nunca con el arma a personas durante su manipulación o durante los ejercicios.

No tocar nunca el disparador hasta el momento de hacer fuego.

No aplicar violencia alguna durante la manipulación, despiece, limpieza y ensamblaje del arma.

Usar únicamente cartuchos en perfecto estado y que hayan sido suministrados oficialmente, y sean del calibre correspondiente a cada arma.

Con el fin de evitar lesiones, durante el disparo el arma se debe sujetar con las manos de manera segura (precaución con la teja en las ametralladoras, ventanas de expulsión y sistemas de acerrojamiento).

Tener presente que los blancos (durante ejercicios) sobre los que se dispara estén fabricados de un material que evite el rebote de los proyectiles, ya que estos podrían producir impactos no intencionados.

El arma solo debe emplearse con todos sus componentes perfectamente ensamblados.

Durante el disparo, es necesario mantener libre la zona de seguridad delante de la boca del cañón.

En caso de golpes fuertes, caídas o manipulaciones indebidas que puedan afectar el funcionamiento normal del arma, ésta debe ser inspeccionada por el fabricante o por personal técnico experto en armas de fuego.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 2. PISTOLA USP.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y TÉCNICAS DE LA PISTOLA USP.

1.1. Características.

- Calibre: 9 x 19 mm Parabellum.
- Velocidad inicial aproximada: 360 m/s.
- Alcance eficaz: 50 metros.
- Pistola semiautomática.
- Acerrojamiento semirrígido por interposición del bloque de la recámara.
- Desbloqueo por corto retroceso basculante del cañón (unos 3 mm) con sistema de amortiguación.
- Mecanismo de disparo de simple/doble acción.
- Martillo a la vista.
- Sistema de desamartillado.
- Sistemas de seguridad activos y pasivos.
- Ambidiestra en casi su totalidad.
- Autonomía de fuego (15 disparos).

El armazón está fabricado en polímero integral, mediante inyección en un molde, de una mezcla de plástico poliamídico y fibra de vidrio.

Lleva refuerzos de acero inoxidable para darle fortaleza adicional y equilibrar el peso del arma.



1. Corredera
2. Palanca de retención de la corredera
3. Palanca del seguro bilateral
4. Martillo con espolón

5. Retén del cargador
6. Disparador
7. Teja elevadora
8. Labios del cargador

1.2. Datos técnicos.

- Longitud del arma: 194 mm.
- Altura del arma: 136 mm.
- Anchura: 40 mm.
- Longitud del cañón: 108 mm.
- Longitud de la línea de mira: 158 mm.
- Peso de la pistola con cargador: 770 g.
- Peso cargador vacío: 100 g.
- Capacidad del cargador: 15 cartuchos.



2. FUNDAMENTOS.

Se denomina semiautomática porque, una vez cargada el arma, es necesario accionar el disparador para efectuar cada uno de los disparos con los que está alimentada, produciéndose automáticamente todos los movimientos necesarios a este fin.

Los gases generados en la deflagración de la pólvora ocasionarán el retroceso de la corredera, produciéndose la extracción y expulsión de la vaina, el montaje del mecanismo de disparo y la compresión del muelle recuperador. Una vez perdida la fuerza de los gases y por efecto del muelle recuperador, la corredera avanza introduciendo un nuevo cartucho en la recámara, quedando el arma lista para un nuevo disparo.

El acerrojamiento es semirrígido, ya que no existe ninguna fuerza exterior al arma que efectúe el desbloqueo.

Dispositivo de amortiguado, su objetivo es la reducción de la fuerza del retroceso.

Se dice doble acción cuando accionando el disparador se arma y se libera el martillo.

Se entiende por desamartillado la acción de liberar el martillo sin que éste golpee la aguja percutora.

Es casi ambidiestra por faltarle solamente el accionamiento de la palanca de retenida con esta prestación.

Retenida del cargador (ambidiestro).

3. SEGUROS.

La pistola USP incorpora componentes que evitan acciones no deseadas o peligrosas.

- Sistemas de seguridad activos, los que actúan cuando los accionamos:
- Seguro de aleta y desamartillado (posibilidad de colocación en uno u otro lado del arma).
- Sistemas de seguridad pasivos, los que actúan automáticamente:
 - Seguro automático de aguja.
 - Seguro de caída.
 - Seguro de bloqueo.

3.1. Mecanismos e indicadores de seguridad.

Tienen por objeto evitar accidentes y darnos confianza en el uso del arma.

3.1.1. Seguro manual. Palanca del seguro.

La palanca del seguro impide el accionamiento accidental del disparador. En la posición de “seguro” (S), el eje de la palanca del seguro bloquea la palanca de guía. Tan sólo cuando la palanca del seguro se haya encajado en la posición de “fuego” (F), el eje de la palanca del seguro liberará la palanca de guía.



Seguro de aleta en posición seguro (S)



Seguro de aleta en posición fuego (F)

3.1.2. Seguros automáticos.

- **Seguro del martillo.** El seguro del martillo impide la activación accidental del martillo (p. ej., si el arma cae al suelo). La uña de retenida bloquea el martillo y evita que este pueda incidir sobre el percutor. Solo con el accionamiento completo del disparador la uña de retenida libera el martillo.
- **El seguro del percutor** impide la activación accidental del percutor, (p. ej., si el arma cae al suelo). El seguro del percutor bloquea el percutor e impide que este pueda tocar la cápsula fulminante del cartucho. Solo con el accionamiento completo del disparador el seguro del percutor libera al percutor.
- **Función de desamartillado.** La función de desamartillado, que se realiza mediante la palanca del seguro, desamartilla el arma de manera segura. El requisito para realizar el desamartillado es que el arma esté armada. Al presionar hacia abajo la palanca del seguro, se libera el martillo armado. La uña de retenida retiene al martillo en una posición segura sin que toque al percutor

3.1.3. Indicadores de seguridad.

- Indicador de cartucho en recámara, al tacto (extractor).
- Martillo a la vista.
- Indicador cantidad de munición cargador.
- Indicador del armazón para aleta de seguro.
- Indicadores en aleta de seguro.

4. DESCRIPCIÓN DEL ARMA. GRUPOS CONSTRUCTIVOS.



4.1. Corredera.

Está fabricada de una sola pieza de acero mecanizado, incorpora un seguro automático de aguja percutora, extractor con indicador de cartucho en recámara y elementos de puntería regulables.

Contiene los mecanismos de:

- Extracción.
- Percusión (a falta del martillo, considerado dentro del mecanismo de percusión).
- Recuperación y amortiguación.
- Seguro automático de la aguja percutora.
- Elementos de puntería.



Vista general de la corredera.

4.2. Cañón.

Se fabrica mediante martilleado en frío de una barra de acero muy enriquecido con cromo (aleación similar a la utilizada en cañones de armas pesadas).



Posee una rampa de alimentación bruñida y con un buen ángulo, que facilita notablemente el acceso de los cartuchos a la recámara.

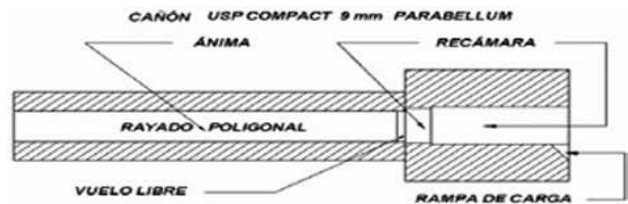
Exteriormente, su parte delantera es totalmente cilíndrica y su parte posterior presenta un bloque rectangular que sirve para el bloqueo del cañón a la corredera.

En la parte posterior se encuentra la rampa de acceso a la recámara, así como los mecanizados para el ajuste con la corredera en el momento del bloqueo.

En su parte inferior presenta un apéndice cuadrangular, en el que están fresados unos planos inclinados; estos describirán su movimiento por las rampas de bloqueo/desbloqueo, integradas en la guía del muelle recuperador.

El interior del cañón consta de dos partes:

- **Recámara:** es la parte más resistente del cañón, ya que tiene que soportar toda la presión de los gases generados en la deflagración de la pólvora. En esta arma, la recámara presenta dos diámetros con el objeto de mejorar la extracción (en vainas ya disparadas con este cañón podemos observar los dos diámetros).
- **Ánima estriada:** su rayado es poligonal, cuyo paso es de 250 mm, seis caras a dextrógiro (a derechas); su función es dar al proyectil un movimiento de rotación en su vuelo.



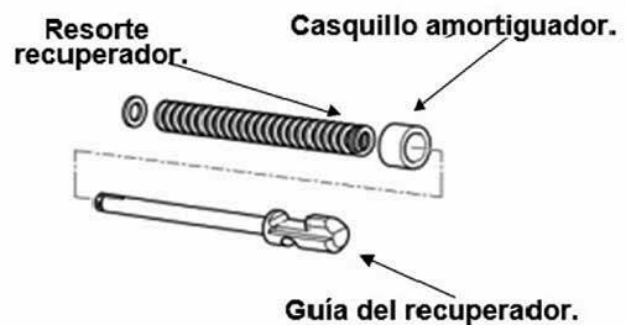
4.3. Recuperador amortiguador.

Este mecanismo absorbe, frena y amortigua la acción de los gases y devuelve a su posición inicial la corredera tras el disparo. Tiene integrado en sus mecanismos las rampas de bloqueo y desbloqueo, así como el rebaje donde se introduce la palanca de retenida para unir corredera y armazón.



Se encuentra dispuesto debajo del cañón.

- **Guía del recuperador.** Es la pieza donde está montado todo el conjunto, lleva integradas las rampas de bloqueo/desbloqueo que tomará el plano inclinado del apéndice cuadrangular del cañón.
- **Resorte recuperador.** Es el encargado de absorber la fuerza del retroceso y emplearla para llevar la corredera a su posición más adelantada una vez efectuado el disparo.
- **Casquillo amortiguador.** Es de polímero, tiene como misión amortiguar la transmisión de impulsos sobre la empuñadura. En su movimiento de trabajo, utiliza como guía el muelle recuperador.



4.4. Armazón.

Es el cuerpo y empuñadura de la pistola.



El armazón se fabrica en polímero integral, mediante inyección en un molde de una mezcla de plástico poliamídico y fibra de vidrio.

Lleva refuerzos de acero inoxidable para darle fortaleza adicional y equilibrar el peso del arma; se puede observar en las guías por donde discurre la corredera.

Dispone, en su parte delantera, de carriles laterales para adaptar linternas o dispositivos de puntería láser.

La parte inferior la constituyen el guardamonte, que está elongado, permitiendo el uso de guantes, y la empuñadura, que no necesita cachas.

En el armazón se alojan los mecanismos:

- Seguro de aleta/desamartillado.
- Mecanismo de disparo.
- Retenida del cargador.
- Alojamiento del cargador.
- Expulsión.
- Seguro de bloqueo.
- Mecanismo de retenida fin de carga.

4.5. Palanca de retenida.

Bien proporcionada y de fácil accionamiento con el dedo pulgar sin tener que modificar el asimiento. Es para diestros, no se puede intercambiar de lado.

Es la pieza que une la corredera y el armazón formando todo un conjunto.



4.6. Cargador.



Está fabricado en chapa embutida.

Su capacidad es de 15 cartuchos, que se alojan al tresbolillo, excepto en la parte de los labios del cargador, donde se alojan en línea única para facilitar su acceso a la recámara. Tiene orificios numerados por los que podemos ver la munición que hay en él.

En su parte delantera central tiene una muesca para el retén del cargador.

En la parte superior izquierda del elevador hay un resalte que accionará la palanca de retenida cuando se agote la munición.

5. ELEMENTOS FUNCIONALES.

El retén del cargador, manejable por ambos lados, permite que tanto los tiradores zurdos como los diestros cambien rápidamente el cargador.

La palanca de retención de la corredera sirve para retener la corredera en su posición abierta y poder cargar de nuevo el cargador una vez vaciado.

Tanto los tiradores diestros como los zurdos pueden presionar las palancas del seguro con el pulgar de la mano con la que disparan. Las palancas del seguro sirven para asegurar el arma, para seleccionar el modo de tiro y para desamartillar el arma.

La empuñadura está realizada de plástico reforzado con fibra de vidrio.

6. MODO DE DISPARO SIMPLE ACCIÓN/DOBLE ACCIÓN.

- **Modo simple acción.** Martillo en posición amartillado, el disparo se produce con una ligera presión sobre el disparador.
- **Modo doble acción.** Martillo en posición de desamartillado, es necesaria una mayor presión sobre el disparador para que se produzca el disparo.

Al introducir un cargador lleno y proceder al armado (introducción del cartucho en recámara mediante movimiento hacia detrás y adelante de la corredera), el arma se encuentra en modo simple acción.



El arma queda también en modo simple acción tras producirse un disparo en cualquiera de los dos modos. El arma puede desamartillarse con la palanca del seguro, quedándose en ese caso en modo doble acción.

El arma puede entonces dispararse en este modo, o el usuario puede armar.

7. SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL DISPARO.

El accionamiento del disparador activa el martillo. El martillo golpea sobre el percutor. El percutor impacta sobre la cápsula fulminante del cartucho. Se dispara el cartucho.

Tras producirse el disparo, el grupo cañón-corredera recibe un impulso hacia atrás como reacción al mismo. El grupo cañón-corredera se desplaza, bloqueado, hacia atrás. Tras retroceder conjuntamente un breve recorrido, el descenso del cañón produce el desbloqueo y su liberación de la corredera.

La corredera retrocede sola, provoca la expulsión de la vaina y arma el martillo. El anillo amortigua y limita el retroceso de la corredera.

Al finalizar el movimiento de retroceso, el resorte recuperador (comprimido) impulsa la corredera hacia delante. La corredera introduce de nuevo un cartucho desde el cargador a la recámara.

En el tramo final de avance de la corredera, el cañón vuelve a elevarse y se bloquea con ella, produciéndose el cierre de la recámara.

Con cada disparo, el arma carga automáticamente hasta que el cargador está vacío. Tras producirse el disparo del último cartucho del cargador, la palanca de retención de la corredera mantiene el sistema de cierre en posición abierta (corredera retrasada).

PÁGINA EN BLANCO

CAPÍTULO 3.



ÁMBITO DE LA SEGURIDAD MILITAR Y RÉGIMEN INTERIOR

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 194/2010, sobre Normas de Seguridad en las FAS.
- Orden Ministerial 50/2011, Normas sobre Mando y Régimen Interior.

BLOQUE I

SEGURIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS

TEMA 1. REAL DECRETO 194/2010, NORMAS SOBRE SEGURIDAD EN LAS FAS”.

TEMA 2. ORDEN MINISTERIAL 50/2011, NORMAS SOBRE MANDO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LAS UNIDADES E INSTALACIONES DEL EJERCITO DE TIERRA.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. REAL DECRETO 194/2010 NORMAS SOBRE SEGURIDAD EN LAS FAS.

1. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 2. Definiciones.

1. La seguridad en las Fuerzas Armadas, a los efectos de estas normas, se define como el conjunto de medidas encaminadas a prevenir y neutralizar las amenazas a la integridad y disponibilidad del personal, así como a la actividad y recursos de las unidades.
2. En estas normas se emplea el término «unidad» con carácter genérico, debiendo entenderse que puede hacer referencia tanto a una unidad militar o buque y, en su caso, centro u organismo, como a una base, acuartelamiento o establecimiento. Por su parte, el término jefe comprende las denominaciones de jefe, comandante o director, referidas a quien ejerce el mando o dirección de una unidad.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Estas normas son de aplicación a las unidades de las Fuerzas Armadas, incluidas las unidades militares no encuadradas en el Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire.
2. Los órganos centrales y periféricos del Ministerio de Defensa se regirán por las normas o planes de seguridad de aplicación en la Administración General del Estado y, cuando establezcan guardias de seguridad de carácter militar, por estas normas.
3. La seguridad de las unidades que se deriva del desarrollo de operaciones, ejercicios y maniobras se rige por su propia normativa, que se basará en estas normas, en aquellas que se establezcan para cada operación y en los mandatos de la organización, nación anfitriona o coalición internacional responsable de la misma.
4. La seguridad relacionada con la información, así como la de las aeronaves y la correspondiente a la seguridad y prevención de riesgos en el ejercicio profesional, se rigen por su propia normativa.

Artículo 4. La seguridad en las Fuerzas Armadas.

1. La seguridad en las Fuerzas Armadas afecta a todos sus miembros; en consecuencia, cada uno de ellos le prestará atención permanente y será responsable, a su nivel, del cumplimiento de las normas y medidas que se establezcan para garantizar la integridad del personal, instalaciones, buques, aeronaves, armamento, material y documentación.
2. En el ámbito de la seguridad los miembros de las Fuerzas Armadas tendrán presente en todo momento los principios y reglas de comportamiento establecidos en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, especialmente en sus relaciones con la población civil.

Artículo 5. Zonas de seguridad exterior de las unidades.

Las unidades dispondrán de zonas de seguridad exterior necesarias para conseguir su conveniente aislamiento y defensa inmediata, así como garantizar el empleo eficaz de los medios disponibles, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de las zonas de interés para la Defensa.

Artículo 6. Seguridad en el interior de las unidades.

Las áreas, edificios, dependencias y compartimentos de las unidades se clasificarán de acuerdo con el nivel de seguridad requerido. Se establecerán las correspondientes medidas de protección y control de accesos de tal forma que el personal, el armamento y material, la documentación y las dependencias tengan la protección necesaria contra cualquier daño, amenaza, riesgo o acción hostil.

Artículo 7. Responsable de la seguridad.

1. El jefe de la unidad será el responsable de su seguridad y elaborará, y actualizará en su caso, el plan de seguridad de la unidad, que será aprobado por la autoridad superior que se determine por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire en el ámbito de sus competencias. El jefe de la unidad designará un jefe de seguridad.

2. Cuando en una base, acuartelamiento u otro establecimiento de las Fuerzas Armadas se alojen varias unidades, se redactará un plan de seguridad para todo el conjunto bajo la responsabilidad de su jefe, al que deberán adaptarse los de las respectivas unidades.

Artículo 8. Formación.

Los miembros de las Fuerzas Armadas recibirán la formación y preparación adecuadas, dentro de la enseñanza militar y de la instrucción y adiestramiento, con el fin de capacitarles en el grado necesario para su actuación en el ámbito de la seguridad.

2. DEL PLAN DE SEGURIDAD.

Artículo 9. Plan de seguridad.

1. El plan de seguridad de una unidad es el documento que incluye la descripción de los
2. diferentes sistemas de seguridad, las medidas a tomar en cada situación y la forma de implantarlas. Tendrá carácter de materia clasificada en la categoría de reservado, si bien para su necesaria difusión algunos apartados podrán ser objeto de una clasificación inferior, en los grados de confidencial o difusión limitada, o incluso no tener clasificación.
3. El plan de seguridad regulará los medios personales y materiales a emplear, de forma que pueda darse una respuesta progresiva a la amenaza, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad en el empleo de la fuerza.
4. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los criterios y directrices generales para la elaboración de los planes de seguridad, así como los trámites para su aprobación.

Artículo 10. Contenido.

1. El plan de seguridad de una unidad fijará el despliegue del personal, los medios y sistemas de protección y vigilancia, así como los procedimientos y normas de empleo.
2. Incluirá las medidas de protección a adoptar en cada caso atendiendo a las diferentes situaciones de alerta. Fijará la actuación de la guardia de seguridad, determinará las competencias del jefe de seguridad de la unidad y del jefe de la guardia y definirá las relaciones entre ellos.
3. Contendrá los procedimientos de actuación en las situaciones de emergencia y evacuación.

Artículo 11. Colaboración de la seguridad privada.

El plan de seguridad podrá incluir la utilización de medios personales o materiales de la seguridad privada de acuerdo con la Ley 05/2014, de 4 de abril, de seguridad privada y, en dicho caso, preverá la celebración de los respectivos contratos y el contenido de los correspondientes pliegos de condiciones, que habrán de precisar al menos su control, horario, cometidos, relaciones y dependencia.

Artículo 12. Difusión del plan de seguridad.

1. Todo jefe de unidad se atenderá a lo dispuesto en su propio plan de seguridad, así como en aquellos otros que le puedan afectar. Será responsable de que sus subordinados conozcan la parte que les afecte de los citados planes y de su exacto cumplimiento.
2. Tendrá en cuenta la importancia que tiene la formación de sus subordinados en materia de seguridad, informándoles sobre los previsibles riesgos y amenazas que pudieran afectarles individualmente, dictando las normas necesarias para su prevención.

3. DE LAS GUARDIAS DE SEGURIDAD.

Artículo 14. Guardias de seguridad.

1. Las guardias de seguridad son cometidos de miembros de las Fuerzas Armadas, con presencia y duración limitada, que se establecen como servicio de armas para dar protección a las unidades, así como al personal, armamento y material y documentación, de acuerdo con lo que se especifique en el correspondiente plan de seguridad. También lo serán las que realiza una unidad cuando se le ordena esta prestación en determinadas instalaciones ajenas.

2. Constituyen una medida disuasoria para potenciales intrusos y una fuerza de reacción ante cualquier alarma o señal de emergencia.
3. Cuando existan necesidades específicas, se podrá constituir un retén de seguridad para apoyar y reforzar a la guardia de seguridad, formando parte de la misma.
4. Las guardias de seguridad se complementarán con medios de carácter técnico, de acuerdo con el desarrollo tecnológico.
5. Las normas generales sobre la organización y nombramiento de las guardias de seguridad se establecerán de acuerdo con las normativas de régimen interior del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, aprobadas por orden del Ministro de Defensa. Dichas normas establecerán las limitaciones para la prestación de las guardias de seguridad atendiendo a criterios de empleo militar, edad y compatibilidad con otras guardias y servicios, así como, en su caso, los derivados de las medidas de conciliación aplicables, especialmente los de la maternidad de la mujer.

Artículo 16. Nombramiento del personal.

Será facultad del jefe de la unidad el nombramiento del personal que desempeñe la guardia y el de los suplentes o imaginarias. Dicho nombramiento se hará público en la unidad.

Los militares realizarán las guardias de seguridad que en su categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, en la unidad superior de su cadena orgánica o, en su caso, en otra de su entorno geográfico.

Quedarán excluidos de los turnos de las guardias de seguridad, los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, salvo que formen parte de una unidad específica de su cuerpo.

Artículo 17. Duración de la guardia de seguridad.

La duración de la guardia de seguridad será la que se determine en el plan de seguridad en función de la situación de alerta, efectivos disponibles o cualquier otra circunstancia que pueda tener influencia en el mejor rendimiento del personal.

Artículo 18. Revista y relevo de la guardia de seguridad.

1. Con la necesaria antelación, el jefe de la guardia entrante revistará a sus componentes comprobando el estado del armamento, munición y equipo, asegurándose de que todos conocen las obligaciones generales de la guardia.
2. Igualmente, al finalizar la guardia, su jefe pasará revista de armamento y equipo y la despedirá.

Artículo 19. Jefe de la guardia de seguridad.

1. El jefe de la guardia de seguridad será de la categoría y empleo más adecuados, en función de la entidad, disponibilidad, cometidos y tipo de la unidad, de acuerdo con las normativas de régimen interior del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, aprobadas por orden del Ministro de Defensa, y lo establecido en el plan de seguridad de las unidades.
2. Será responsable del personal, armamento, munición y medios puestos a su disposición y cumplimentará lo determinado en el plan de seguridad y las órdenes recibidas. En caso de urgente necesidad, y si la situación lo exigiera, podrá tomar medidas extraordinarias, dando cuenta al mando de quien dependa.
3. Asimismo, será responsable del relevo, revista y organización de la guardia de acuerdo con lo previsto en el plan de seguridad. Dará parte de haber efectuado el relevo al mando de quien dependa la guardia.

Artículo 20. Auxiliares del jefe de la guardia de seguridad.

Cuando la entidad de la guardia lo aconseje, y para auxiliar a su jefe, se podrá nombrar personal con el empleo y denominación que corresponda.

Artículo 23. Transmisión de órdenes.

A la tropa y marinería se le darán las órdenes por conducto de quien desempeñe el cargo de cabo de guardia, si bien las podrán recibir también del jefe de la guardia o de aquél que le auxilie.

4. DE LA POLICÍA MILITAR.

Artículo 29. De la policía militar, naval o aérea.

1. Las unidades de policía militar, naval o aérea son aquellas que, dotadas del armamento, material y equipo adecuados, están organizadas, instruidas y capacitadas para cumplir los cometidos a los que se refiere este capítulo.
2. Los miembros de las Fuerzas Armadas que presten su servicio como policía militar, naval o aérea, sin perjuicio de su carácter de fuerza armada cuando proceda, tendrán el carácter de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
3. Durante su servicio llevarán una identificación fácilmente visible sobre el uniforme, que acredite su condición de policía militar, naval o aérea. En el caso que realicen cometidos para los que no sea conveniente vestir de uniforme, deberán portar una tarjeta de identificación que los acredite como tales.
4. Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán prestar servicios temporales como policía militar, naval o aérea para realizar cometidos del apartado 1 del artículo siguiente. Para ello, recibirán la formación y preparación citada en el artículo 8 de estas normas y durante la ejecución de dichos cometidos, deberán llevar la identificación descrita en el apartado anterior.



Artículo 30. Cometidos.

1. La policía militar, naval o aérea tendrá, en territorio nacional, los siguientes cometidos:
 - a) Realizar la vigilancia, custodia, escolta y regulación de transportes y convoyes militares, así como la protección de miembros de las Fuerzas Armadas.
 - b) Identificación de personal y vehículos en los recintos militares.
 - c) Velar por el orden, comportamiento y uniformidad del personal militar, dentro de los recintos militares y fuera cuando así se autorice.
 - d) Tener a su cargo el control de la circulación dentro del recinto militar y otros análogos que se les encomienden. Fuera del recinto militar podrán controlar el tráfico, en ausencia de agentes de circulación o en auxilio de éstos, tras haber obtenido autorización del organismo responsable y haber coordinado su actuación con dichos agentes.
 - e) Custodiar y conducir presos y arrestados de establecimientos penitenciarios y disciplinarios militares, así como desempeñar cometidos de seguridad y mantenimiento del orden en dichos establecimientos.
 - f) Actuar en auxilio de los órganos y fiscales de la jurisdicción militar cuando sean requeridos para ello.
 - g) Realizar informes en beneficio de la seguridad en su ámbito específico de actuación.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 15, en las normativas de régimen interior del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, aprobadas por orden del Ministro de Defensa, se establecerán las situaciones en las que la policía militar, naval o aérea podrá montar la guardia de seguridad de una unidad o formar parte de ella.
3. Los cometidos de policía militar, naval o aérea, de conformidad con lo previsto en los correspondientes acuerdos internacionales, se podrán desempeñar en el ámbito de operaciones

en el exterior.

Artículo 31. Apoyos entre policías.

Las unidades de la policía militar, naval o aérea podrán actuar en apoyo mutuo, y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, a petición de éstas, en aquellas funciones que le son propias y dentro de los límites de sus competencias y procedimientos legalmente establecidos en los términos previstos en la disposición adicional primera del real decreto por el que se aprueban las presentes normas.

Artículo 32. Intervención ante delitos flagrantes.

Estando de servicio y en ausencia de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad los miembros de la policía militar, naval o aérea intervendrán ante delitos flagrantes de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tan pronto como les sea posible recabarán la presencia de aquellos y darán cuenta de su actuación a sus superiores.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 2. ORDEN MINISTERIAL 50/2011, NORMAS SOBRE MANDO Y RÉGIMEN INTERIOR.

1. GUARDIAS DE SEGURIDAD.

Artículo 80. Guardias de seguridad.

1. Las guardias de seguridad se regirán por lo establecido en la normativa vigente sobre seguridad en las Fuerzas Armadas, (Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueban las Normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.) y, en su caso, en el correspondiente plan de seguridad.
2. La protección de determinado personal y transportes podrá requerir el establecimiento de una escolta, cuya entidad será función de la importancia del cometido a realizar y del personal o medios a proteger.
3. Se denominará destacamento de seguridad a la unidad o fracción de ella que, separada de su unidad superior, sea designada para establecer una guardia de seguridad en una instalación ajena.
4. Para contribuir a la protección de personalidades de alto rango y rendir los honores que procedan se podrán constituir guardias de honor. Además de regirse por lo establecido para las guardias de seguridad, se tendrán en cuenta las normas específicas que se dicten en cada caso.
5. Como norma general, una guardia de seguridad exigirá dedicación exclusiva y su realización será incompatible con otras guardias, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 81. Número, clase y duración de las guardias de seguridad.

1. Se determinará para cada instalación el número y clase de las guardias de seguridad a establecer, precisando sus cometidos y condiciones de ejecución.
2. La duración de las guardias de seguridad será la que se determine en el plan de seguridad en función de la situación de alerta, personal disponible y cualquier otra circunstancia que pueda influir en el rendimiento de éste. Como norma general, la duración de estas guardias no superará las veinticuatro horas.

Artículo 82. Composición de una guardia de seguridad.

1. Como norma general, en cada instalación se constituirá una guardia de seguridad. Estará compuesta, en el caso más completo, por un jefe de la guardia de seguridad, uno o varios auxiliares del jefe, uno o varios cabos de guardia y la tropa de guardia que sea necesaria. Estas guardias podrán ser apoyadas o reforzadas con el correspondiente retén, y complementadas con medidas y medios de carácter técnico, de acuerdo con el desarrollo tecnológico.
2. Los componentes de la guardia de seguridad prestarán sus servicios como policía militar durante su ejecución, por lo que llevarán la identificación visual sobre el uniforme que así lo acredite.
3. Las unidades de seguridad y las de Policía Militar podrán constituir las guardias de seguridad en su totalidad, o parcialmente, en este caso desarrollando sólo los cometidos que exijan una especial preparación. Estos cometidos pueden incluir la protección de personas, la identificación de personal y vehículos, y el control de la circulación interior dentro de la instalación.
4. El plan de seguridad podrá incluir la integración en esta guardia de personal o medios materiales de seguridad privada, de acuerdo con la normativa vigente que regule la seguridad privada.

Artículo 86. Cabo de guardia.

1. Según la entidad de la guardia de seguridad, se designará uno o varios cabos de guardia. Esta guardia se nombrará entre los cabos destinados en la instalación, pudiendo completarse el turno, en caso necesario, con aquellos soldados que por su antigüedad y capacidad se consideren más idóneos, de acuerdo con lo previsto en el Libro de Normas de Régimen Interior.
2. Dependerá del jefe de la guardia de seguridad, o de un auxiliar del mismo, si lo hubiera. Los cometidos particulares que figuran en la normativa vigente sobre seguridad en las Fuerzas Armadas podrán ser detallados en la correspondiente carpeta de orden.

PÁGINA EN BLANCO

BLOQUE II

MANDO Y RÉGIMEN INTERIOR DE LAS UNIDADES E INSTALACIONES DEL EJÉRCITO DE TIERRA (O.M. 50/2011)

TEMA 1. DISPOSICIONES GENERALES. TEMA 2. DE LA ACCIÓN DEL MANDO.

TEMA 3. DEL RÉGIMEN INTERIOR.

TEMA 4. LOS SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES.

TEMA 5. LAS GUARDIAS.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 1. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 2. Definiciones.

1. La «acción de mando», acción directiva específica de las Fuerzas Armadas, se refiere al ejercicio de la autoridad, con la consiguiente responsabilidad, que corresponde al militar en razón de su cargo, destino o servicio.
2. El que ejerce el mando de una unidad o instalación se denomina «jefe». En estas normas el término jefe comprende también los de director o comandante.
3. Se denomina «régimen interior» al conjunto de normas y procedimientos que regulan la vida de las unidades y del personal en el interior de las instalaciones en las que se alojan. El objeto de estas Normas es establecer el conjunto de reglas que rigen la acción de mando y el régimen interior de las unidades e instalaciones del Ejército de Tierra.

Artículo 4. El Ejército de Tierra.

El Ejército de Tierra es un componente de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas que, mediante las formas de acción específicas, aporta sus capacidades básicas a la estructura operativa. Está constituido por el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza, en concordancia con lo establecido en las disposiciones que regulan la organización básica de los Ejércitos.

Artículo 5. Unidades, Centros y Organismos.

1. El Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza se articulan en Unidades, Centros y Organismos, denominados genéricamente «unidades».
2. La normativa sobre organización y funcionamiento del Ejército de Tierra determinará las unidades que tienen composición fija, un mando expresamente designado y capacidad para desarrollar de forma autónoma y permanente su vida y funcionamiento interno.
3. Las unidades tendrán definida su plantilla, que consiste en una relación cuantitativa y cualitativa de puestos y materiales necesarios para el cumplimiento de las misiones asignadas. A partir de ésta, y de los grados de cobertura de personal y de asignación de materiales que se determinen, cada unidad dispondrá de una relación de puestos militares y de materiales asignados.
4. Se denomina Unidad a aquel componente de la estructura orgánica del Ejército de Tierra que posibilita la generación de organizaciones operativas, así como el desarrollo de la misión operativa que se le encomiende. Su cometido principal es la preparación para el desarrollo de operaciones militares o proporcionar el apoyo logístico o los servicios que se precisen.
5. Los Centros son aquellos componentes de la estructura orgánica del Ejército de Tierra que desarrollan una función técnico-facultativa, de preparación para el combate, docente, cultural, de asistencia al personal, o una función logística no relacionada directamente con el combate.
6. Los Organismos son aquellos componentes de la estructura orgánica del Ejército de Tierra que llevan a cabo principalmente actividades de información, asesoramiento, planeamiento, coordinación, control, inspección y ejecución que no son responsabilidad de las Unidades o Centros.

Artículo 6. El Libro de Organización.

1. Las Unidades desde nivel brigada hasta batallón o grupo inclusive, y aquéllas otras de nivel inferior que determine la normativa sobre organización y funcionamiento del Ejército de Tierra, dispondrán de un Libro de Organización. Los Centros y Organismos dispondrán del correspondiente Libro de Organización adaptado a su función.
2. El Libro de Organización reflejará la estructura orgánica vigente y su adaptación a la situación real, y establecerá así mismo, las responsabilidades, cometidos y relaciones orgánicas y funcionales de los distintos escalones de mando. Como complemento, incluirá las normas de vida y funcionamiento interno de la unidad.
3. La redacción y actualización del Libro de Organización corresponderá al jefe de la unidad, que deberá ajustarse a las disposiciones reguladoras que con carácter general estén establecidas y a las particulares de la autoridad de la que dependa, quien será responsable de su aprobación.

4. En las visitas de inspección, las autoridades con competencia para ello comprobarán que la organización y funcionamiento de las unidades subordinadas están en concordancia con lo recogido en sus respectivos libros, verificando la actualización de éstos.

Artículo 7. Bases, Acuartelamientos y Establecimientos.

1. Las unidades se alojan en Bases, Acuartelamientos y Establecimientos, denominadas genéricamente «instalaciones», en cuyos servicios e infraestructuras se apoyan.
2. Se denomina Base a la propiedad o conjunto de propiedades adscritas al Ejército de Tierra, no necesariamente con continuidad física, que dispone de una unidad de servicios para su sostenimiento. Es utilizada por unidades, de forma permanente o temporal, para alojarse, vivir, realizar instrucción y adiestramiento, así como llevar a cabo tareas logísticas, administrativas, de mando, u otras.
3. El Acuartelamiento es un recinto militar donde se alojan, en general con carácter permanente, una o varias unidades. Si no está integrado en una Base, contará con una unidad de servicios para su sostenimiento.
4. Se denomina Establecimiento al conjunto de infraestructuras y locales que está al servicio de uno o varios Centros u Organismos. Si no está integrado en una Base o Acuartelamiento, podrá contar con determinados servicios para su sostenimiento.
5. En general, las Bases o Acuartelamientos podrán contar con las siguientes zonas: Mando, Vida, Instrucción y Adiestramiento, Logística de las unidades, Mantenimiento de la instalación, Seguridad y Control, y Comunicaciones.
6. En un lugar preeminente y bien visible de las instalaciones, ondeará la Bandera Nacional, que será izada y arriada, conforme a lo que se establece en estas normas y en las que regulan los actos solemnes y su ceremonial. Así mismo, preferentemente en la entrada principal, figurará el lema «Todo por la Patria», guía constante del militar.

TEMA 2. DE LA ACCIÓN DEL MANDO.

Artículo 8. Autoridad y acción de mando.

1. El Ejército de Tierra es una organización jerarquizada, disciplinada y cohesionada que basa en ello su propia eficacia. Quienes ocupan los distintos niveles de la jerarquía ejercen la autoridad que les corresponde en razón del cargo, destino o servicio, y tienen las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico. La autoridad tiene las implicaciones contempladas en el artículo 9 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
2. Se ejerce la autoridad mediante la acción de mando, asumiendo plenamente la consiguiente responsabilidad.

Artículo 10. Carácter del mando.

1. El mando se podrá ejercer con carácter titular, interino o accidental.
2. Ejercerá el mando con carácter titular aquél que haya sido designado expresamente para un puesto o cargo. Su nombramiento se llevará a cabo según la normativa vigente. La toma de posesión del puesto o cargo se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido y se publicará en la Orden correspondiente.
3. En ausencia del titular de un puesto o cargo le sucederá en el mando, con carácter interino o accidental, aquél a quien corresponda, según los criterios establecidos en estas normas.
4. Se ejercerá el mando con carácter interino cuando se asuma el mismo por cese o fallecimiento del titular. El que ejerce el mando con carácter interino tiene las mismas atribuciones y responsabilidades que el que lo ejerce con carácter titular.
5. Se ejercerá el mando con carácter accidental cuando se asuma el mismo por ausencia del titular o interino y, a criterio de éstos y con conocimiento del superior jerárquico, la ausencia impida ejercer el mando de manera efectiva. El que ejerce el mando con carácter accidental tiene las mismas atribuciones y responsabilidades que el titular o interino, pero no podrá modificar las instrucciones y normas establecidas, salvo autorización expresa de éstos, de su superior jerárquico, o en caso de emergencia.

Artículo 12. Sucesión de mando.

1. La sucesión en el mando, tanto con carácter interino como accidental, siempre que no esté expresamente designado un segundo jefe o comandante, o un subdirector, en cuyo caso el mando será asumido por éste, corresponderá al subordinado directo del mando titular que, teniendo la capacidad profesional específica requerida para el puesto orgánico de que se trate, ostente el mayor empleo. En caso de igualdad en el empleo, prevalecerá el orden en el escalafón, si se trata de personal perteneciente al mismo cuerpo y escala; en caso contrario, se tendrá en cuenta la antigüedad en el empleo. En último extremo se resolverá a favor del de mayor edad. En caso de concurrir más de un subdirector, se les aplicarán los criterios anteriores.
2. Cuando no exista personal con la capacidad profesional específica requerida, corresponderá el mando a aquél que, poseyendo la capacidad más afín, según el cuerpo, escala, especialidades y otras aptitudes o cualificaciones, ostente el de mayor empleo.
3. A efectos de sucesión de mando, se tendrán en cuenta las condiciones y requisitos exigibles para la ocupación del puesto de que se trate. Cuando se determine que un puesto requiere ser ocupado por personal en servicio activo, el personal en la reserva no podrá suceder en el mando.
4. Tanto el Libro de Organización como el Libro de Normas de Régimen Interior deberán incluir los criterios de sucesión de mando de la unidad o instalación, respectivamente. Para establecer éstos, se tendrá en cuenta lo regulado en estas normas y en las que regulan la organización y funcionamiento del Ejército de Tierra.
5. Toda sucesión de mando, con carácter interino o accidental, se anotará en la hoja de servicios del interesado y se podrá publicar en la Orden correspondiente.

Artículo 13. Capacidad profesional específica.

1. La capacidad profesional específica requerida para ejercer las competencias de cada puesto

orgánico se determinará por los cometidos del cuerpo, las facultades de la escala y especialidades, y por el empleo. Podrá incluir la posesión de determinados títulos, aptitudes u otras cualificaciones.

2. La capacidad profesional específica requerida en cada puesto orgánico se verá reflejada en la relación de puestos militares de cada unidad. Para ello, la relación especificará la descripción de cada puesto, su asignación por cuerpos y escalas, empleos y especialidades, así como las condiciones y requisitos para su ocupación.

Artículo 14. Continuidad en el ejercicio del mando.

1. Sin perjuicio de lo establecido en estas normas sobre la sucesión de mando, cuando un jefe no se encuentre en su destino, la continuidad en el ejercicio del mando estará siempre asegurada por el más caracterizado de la unidad o instalación que se encuentre presente, entendiéndose caracterizado como el de mayor empleo que posea la capacidad profesional específica correspondiente al puesto o cargo, quien adoptará aquellas decisiones que sean necesarias por su urgencia, informando a aquél de su actuación.
2. Fuera del horario habitual de trabajo, la continuidad en el ejercicio de la acción de mando se asegurará con las guardias que se regulan en estas normas.

Artículo 15. Delegación de atribuciones.

1. Dentro de los límites legales y reglamentariamente establecidos, todo jefe podrá delegar parte de sus atribuciones en sus subordinados cuando lo considere conveniente para el servicio. En todo caso, la responsabilidad última recaerá siempre en el titular y el subordinado no podrá efectuar una nueva delegación.
2. La delegación se manifestará por escrito, figurando expresamente en el correspondiente Libro de Organización y, en su caso, en el Libro de Normas de Régimen Interior.
3. De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá delegar el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas en otras autoridades del Ejército de Tierra.

Artículo 16. Los órganos de apoyo al mando.

1. A fin de facilitarle el ejercicio del mando, todo jefe podrá contar con unos órganos de apoyo que colaboren en tareas de información, asesoramiento, planeamiento, coordinación y control. Estos órganos podrán apoyar, además, en actividades de dirección y administración. La entidad y composición de estos órganos dependerán del nivel de mando de que se trate, de su función y de las necesidades.
2. El órgano de apoyo al mando hará suyas las directrices del jefe y tendrá siempre presente que su misión es asesorarle y auxiliarle en el desarrollo de sus cometidos. En el desempeño de su función el órgano de apoyo sólo es responsable ante su jefe.

Artículo 17. El Cuartel General.

1. En las estructuras superiores de mando y en las unidades tipo brigada o superior de la Fuerza, los órganos de apoyo al mando se encuadran en el Cuartel General.
2. En el Cuartel General, el principal órgano de apoyo al mando se denomina Estado Mayor, cuya función es proporcionar al jefe los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. También incluirá otros órganos de apoyo al mando, con diversas denominaciones, según la función específica que desarrollen.

Artículo 18. La Plana Mayor de Mando.

1. En las unidades tipo regimiento o agrupación, o inferior, el conjunto de órganos de apoyo al mando constituye la Plana Mayor de Mando.
2. En la Plana Mayor de Mando, el principal órgano de apoyo al mando se denomina Plana Mayor, cuya función es proporcionar al jefe los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento. También incluirá otros órganos

de apoyo al mando, con diversas denominaciones, según la función específica que desarrollen.

Artículo 19. La Jefatura.

1. En las estructuras superiores de mando del Apoyo a la Fuerza, el conjunto formado por los órganos de apoyo al mando se denomina Jefatura, cuyas funciones principales son las de apoyo a la decisión, dirección, administración, coordinación y control.
2. En la Jefatura, el principal órgano de apoyo al mando se denomina Secretaría General, cuya función principal, además de otras específicas que se le asignen, es proporcionar al jefe los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.
3. En los Centros y Organismos del Apoyo a la Fuerza los órganos de apoyo al mando se encuadran en un órgano de dirección. En este caso, el principal órgano de apoyo al mando se denomina Estado Mayor o, en su caso, Plana Mayor, según corresponda. Sus funciones son análogas a las descritas en los artículos anteriores.

Artículo 23. El Jefe de Pelotón, Equipo y Escuadra.

1. El Jefe de un Pelotón, Equipo o Escuadra ejercerá el mando de la unidad con las atribuciones que se establecen en estas normas y aquellas que le confieran las disposiciones vigentes.
2. Será responsable de la instrucción y empleo de la unidad, así como del cumplimiento de las órdenes que reciba.
3. Como mentor de sus subordinados, se preocupará del mantenimiento de su moral y motivación. Será responsable de su disciplina, y advertirá y corregirá previamente los comportamientos y conductas que considere inadecuados.
4. Mediante la supervisión continua y directa de sus subordinados, comprobará que conozcan, cumplan y hagan cumplir a su nivel las obligaciones que les corresponden.
5. Mantendrá con sus subordinados un trato estrecho y permanente, a fin de conocer sus cualidades y aptitudes y facilitar así su integración en la unidad.
6. Será responsable directo del control y adecuado empleo y mantenimiento del armamento, material y equipo de que esté dotada la unidad, de acuerdo con la normativa establecida.

Artículo 25. El jefe de seguridad de una unidad.

En las unidades en las que así se determine, su jefe designará un jefe de seguridad de la unidad, que tendrá, en el ámbito de la unidad, las atribuciones, responsabilidades y cometidos que se le asignan en la normativa vigente sobre seguridad en las Fuerzas Armadas y en aquella que la desarrolle. Se relacionará funcionalmente con el jefe de seguridad de la instalación, según lo establecido en el plan de seguridad de la misma.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 3. DEL RÉGIMEN INTERIOR.

Artículo 31. El régimen interior.

El régimen interior de las unidades que se alojen en una misma instalación se regulará de forma unitaria para todas ellas, de acuerdo con lo dispuesto en estas normas y en el Libro de Normas de Régimen Interior de la instalación.

Artículo 32. El Libro de Normas de Régimen Interior.

1. Cada instalación dispondrá de un Libro de Normas de Régimen Interior. Las normas que afecten exclusivamente a algún núcleo diferenciado que pueda constituirse se adaptarán a lo que se regule con carácter general en el Libro, incluyéndose como un anexo.
2. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá las normas que rigen la vida y funcionamiento interno de la instalación. Fijará las responsabilidades y cometidos, así como las relaciones orgánicas y funcionales de su jefe, otros cargos de la misma y las de los jefes de las unidades alojadas.
3. El Libro de Normas de Régimen Interior incluirá las normas que rigen los diferentes servicios y guardias, así como las que regulan los actos de régimen interior. También establecerá las normas que se refieran al régimen de vida, administración y funcionamiento interno de la instalación. Como complemento, incluirá una Carpeta de Órdenes para cada guardia.
4. La redacción y, en su caso, actualización del Libro de Normas de Régimen Interior corresponde al jefe de la instalación, que deberá ajustarse a las disposiciones reguladoras que con carácter general estén establecidas y a las particulares de la autoridad de la que dependa, que será responsable de la aprobación.
5. En sus visitas de inspección, las autoridades con competencia para ello comprobarán que el régimen interior de las instalaciones subordinadas está en concordancia con lo recogido en los respectivos libros, verificando la actualización de éstos.

Artículo 33. La Carpeta de Órdenes.

El que se encuentre al frente de cada guardia se hará cargo en el relevo de la correspondiente Carpeta de Órdenes, que contendrá las instrucciones y órdenes particulares dictadas para la guardia. Las Carpetas de Órdenes serán actualizadas periódicamente por quienes tienen la responsabilidad de nombrar las respectivas guardias.

Artículo 34. Los actos de régimen interior.

1. Los actos de régimen interior regirán la vida de las unidades en las instalaciones en las que se alojan. En maniobras o ejercicios se aplicarán adaptados a lo que la situación exija.
2. La actividad más importante que desarrolla una Unidad es adiestrarse para el cumplimiento de las misiones que tenga encomendadas, a cuyo fin estarán subordinados los actos de régimen interior. En los Centros y Organismos, en analogía con lo anterior, tendrá carácter prioritario el eficaz cumplimiento de su función específica.
3. Los actos de régimen interior estarán presididos por los principios de seguridad, sencillez y eficacia, y tenderán a crear hábitos de orden y disciplina.
4. Los actos que rigen la vida de las unidades en las instalaciones pueden tener carácter ordinario o extraordinario. Los de carácter ordinario se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el Libro de Normas de Régimen Interior, que tendrá en cuenta lo previsto en estas normas. Los de carácter extraordinario, que sólo se llevan a cabo de manera ocasional, se regirán, como norma general, por órdenes particulares.
5. Para los actos que se organicen en el ámbito de las propias unidades, sus jefes emitirán las correspondientes órdenes e instrucciones particulares.
6. El comienzo y terminación de los actos de régimen interior se podrá anunciar mediante los correspondientes toques, voces o señales acústicas. La finalidad de cada uno de ellos y su ejecución se ajustarán al reglamento correspondiente. El Libro de Normas de Régimen Interior incluirá el procedimiento establecido para dar los toques, voces o señales.

Artículo 35. Diana.

La diana señala el fin del período de descanso nocturno del personal, durante el cual están limitadas las actividades de las unidades. Sirve de referencia para otras actividades y actos de régimen interior.

Artículo 36. Izado y arriado de la Bandera.

1. A las ocho de la mañana se izará la Bandera con las formalidades que se establezcan en la normativa vigente. Siempre que sea posible rendirá los honores un piquete, bien destacado de la guardia de seguridad o bien designado expresamente para ello.
2. Con semejantes formalidades se arriará la Bandera a la hora que fije la autoridad con competencia para ello. El horario, que será común para toda una plaza o guarnición, se fijará con carácter periódico, teniendo en cuenta el momento del ocaso. A continuación del arriado se efectuará el toque de oración, acto con el que se recuerda y rinde homenaje a los que dieron su vida por España.
3. En aquellas instalaciones en las que no sea posible llevar a cabo el ceremonial descrito anteriormente, se izará y arriará la Bandera con la mayor dignidad y solemnidad posible.
4. Durante los actos de izado y arriado de Bandera, así como durante el toque de oración, todo militar que lo presencie, esté integrado o no en una formación, saludará conforme a lo establecido en la normativa vigente sobre dicha materia. Dentro de las instalaciones los vehículos deberán detenerse y el personal se bajará de ellos, saludando como en el caso anterior. Si esto no fuera posible, los ocupantes de los vehículos permanecerán en ellos y guardarán una actitud respetuosa. El personal de la guardia de seguridad en situación de actividad no saludará, pero guardará una actitud digna y respetuosa, acorde con la solemnidad del acto.

Artículo 37. Recepción y despedida del jefe de la instalación

1. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá el procedimiento para recibir y, en su caso, despedir al jefe de la instalación.
2. Como norma general, se determinará quienes participarán en la recepción y, en su caso, despedida, así como el lugar y el momento en que se llevarán a cabo estos actos.
3. Entre el personal participante se encontrará, al menos, el Capitán de Cuartel, quien informará de las novedades habidas durante su guardia.
4. Los actos de recepción y despedida podrán ser anunciados con el correspondiente toque o señal.

Artículo 38. Lista de ordenanza.

1. Según el procedimiento que establezca el Libro de Normas de Régimen Interior, y antes del inicio de las actividades diarias, con la lista de ordenanza se verificará la situación del personal. Finalizada la lista de ordenanza, se dará lectura a las órdenes de la unidad y de la instalación.
2. En días no laborables o festivos, el control del personal que deba estar presente en la unidad será realizado por las guardias de orden, de acuerdo con lo establecido en el Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 39. La orden de la unidad o instalación.

1. En cada unidad de las contempladas en el artículo 5.2 y en cada instalación, se publicará una orden de la unidad o instalación.
2. La orden es un documento mediante el que se publican aspectos relevantes de la vida y funcionamiento de la unidad o instalación, como entregas y sucesión de mando, cambios internos de cargo o puesto, realización de actividades extraordinarias, modificaciones temporales del horario establecido, felicitaciones y, en general, todo aquello que se considere de interés para conocimiento general. Además de lo anterior, podrá incluir efemérides, preferentemente relacionadas con el historial de la unidad o del Ejército, y una relación de los nombrados para las distintas guardias.
3. La orden se publicará con la periodicidad, o según el criterio, que determine el jefe de la unidad o instalación. Su difusión se podrá realizar en formato impreso o electrónico, según lo previsto en el Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 40. Relevos de las guardias.

El relevo de las guardias se efectuará a las horas y con las formalidades que se determinen en el Libro de Normas de Régimen Interior y, en su caso, en el plan de seguridad.

Artículo 41. Formaciones.

1. Previamente al inicio de la instrucción, adiestramiento u otras actividades, y para los actos de régimen interior en que así esté dispuesto, el personal de las unidades formará en el lugar señalado al efecto.
2. Dichas formaciones, que serán las imprescindibles y tan breves como sea posible, se efectuarán a las órdenes del designado para ello o, en su defecto, del más caracterizado.

Artículo 42. Revistas.

Se realizarán revistas con la frecuencia que se determine para comprobar el estado de las instalaciones, la uniformidad y policía del personal, así como la limpieza y conservación del armamento, material y equipo. Las revistas de carácter técnico o administrativo se realizarán con arreglo a la normativa que las regula.

Artículo 43. Desarrollo de una actividad.

Cuando en el transcurso de una actividad se presente algún superior al que la dirige, éste le informará del desarrollo de la misma. Si la interrupción de la actividad no origina un peligro o retraso considerable, la autoridad será recibida con el personal en la posición de «firmes».

Artículo 44. Distribución de comidas.

A la hora señalada dará comienzo el período de tiempo durante el cual se servirán las diferentes comidas al personal autorizado. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá el funcionamiento del servicio de alimentación, a fin de compaginar sus posibilidades con las necesidades de las unidades alojadas. Durante el desarrollo de este acto las guardias de orden ajustarán su actuación a lo previsto en el Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 45. Silencio.

Silencio es el período dedicado al descanso y en él sólo se llevarán a cabo las actividades relacionadas con las guardias, y aquellas de instrucción y adiestramiento que estén expresamente autorizadas.

Artículo 46. Jornada y horario de trabajo.

1. Los jefes de unidad adecuarán la jornada y horario de trabajo a la normativa vigente.
2. El jefe de la instalación, en coordinación con los de las unidades alojadas, fijará el horario general de la misma, el de utilización de los locales e infraestructuras de uso general y el de los actos comunes.
3. La instrucción y adiestramiento de las Unidades, el desarrollo de misiones operativas, así como la ejecución de las funciones propias de los Centros y Organismos, pueden implicar la realización de actividades fuera del horario habitual de trabajo. Estas actividades, que se regirán por el horario que determine la autoridad con competencia para ello, serán anunciadas en la orden correspondiente, con la debida antelación. En cualquier caso, los actos de régimen interior se adaptarán a esta circunstancia.

Artículo 47. Actividades cotidianas de una unidad.

1. Durante el horario habitual de trabajo las unidades dedicarán el tiempo disponible a la realización de las actividades que les corresponden en función de sus características o especialidades.
2. Como norma general las Unidades se dedicarán principalmente a la preparación para el cumplimiento de las misiones que se les asignen. Los Centros y Organismos llevarán a cabo primordialmente actividades relacionadas con las funciones o cometidos que tienen encomendados.
3. Además de las anteriores, las unidades desarrollarán también otras actividades de carácter logístico, administrativo y de mando. Entre estas se encuentran las de conservación y

mantenimiento de armamento, material y equipo, así como otras que pudieran corresponderles.

Artículo 48. Actividades de preparación.

En general, las actividades de preparación comprenden la instrucción del personal, el adiestramiento de las Unidades y la evaluación de ambos aspectos. La instrucción del personal estará orientada fundamentalmente a su capacitación militar, en sus aspectos táctico, técnico y físico. Con el adiestramiento se persigue proporcionar a las Unidades la aptitud necesaria para el cumplimiento de las misiones asignadas, o aquellas en que esté previsto su empleo. Las actividades de instrucción y adiestramiento incluyen ejercicios, prácticas y maniobras.

Artículo 49. Otras actividades de las unidades.

A fin de mantener la aptitud del personal militar, el horario habitual de trabajo de las unidades deberá incluir un período de tiempo para realizar actividades que contribuyan a completar y mejorar su formación militar, a mantener la adecuada preparación física, así como a perfeccionar el conocimiento de la profesión, otros idiomas o el empleo de nuevas tecnologías. También podrá incluir actividades dedicadas a la formación y promoción profesional del personal.

Artículo 50. Uniformidad y policía personal.

1. Se observará y exigirá el cumplimiento riguroso de la normativa vigente sobre uniformidad, policía y aspecto físico del personal.
2. Las normas sobre uniformidad en el interior de una instalación, que figurarán en el Libro de Normas de Régimen Interior, serán establecidas por su jefe, quien respetará, en cualquier caso, aquellas que dicten los de las unidades alojadas en el ámbito de sus competencias.
3. Dentro de una instalación sólo podrá vestirse de paisano en los lugares y durante el horario que se autorice, según lo previsto en el Libro de Normas de Régimen Interior.

TEMA 4. LOS SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES.

Artículo 51. La unidad de servicios.

1. Cada instalación contará normalmente con una unidad de servicios de entidad y organización adecuadas a sus cometidos específicos, a la importancia y complejidad de las infraestructuras y medios disponibles, así como a la entidad y características de las unidades alojadas en ella.
2. La unidad de servicios proporcionará los servicios propios de la instalación y llevará a cabo la gestión y el mantenimiento de los locales, infraestructuras y medios disponibles.

Los servicios serán prestados con personal y medios propios, con personal civil funcionario o laboral, o mediante contratos de servicios.

Artículo 52. Los servicios de la instalación.

1. Los servicios de la instalación están encuadrados, salvo excepciones, en la unidad de servicios. Su finalidad es descargar a las unidades alojadas de aquellos cometidos que puedan distraerles de su función específica, atendiendo a las infraestructuras y dependencias, y manteniendo aquellos elementos de seguridad y vida necesarios para su funcionamiento. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá las condiciones en que las unidades alojadas pueden apoyar a la unidad de servicios.
2. Como norma general, al frente de cada servicio habrá un oficial o suboficial cualificado, que será responsable ante el jefe de servicios de la instalación de su correcto funcionamiento.
3. El funcionamiento de los servicios se ajustará a lo establecido en cada caso en la normativa vigente, adaptado para cada instalación en su Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 53. Clases de servicios.

1. En general, una instalación podrá contar con los siguientes servicios:
 - a) Para apoyar a las unidades, con los de seguridad, sistemas de telecomunicaciones e información, apoyo a la preparación, transporte, material de acuartelamiento y otros que pudieran constituirse con el mismo fin.
 - b) Para apoyar a las personas, con los de alimentación, alojamiento, sanidad, asistencia religiosa, apoyo al personal, prevención de riesgos laborales, vestuario, estafeta y otros que pudieran constituirse con el mismo fin.
 - c) Para apoyar a las infraestructuras, con los de explotación y mantenimiento de infraestructuras, protección contra incendios, saneamiento, gestión medioambiental y otros que pudieran constituirse con el mismo fin.

PÁGINA EN BLANCO

TEMA 5. LAS GUARDIAS.

Artículo 78. Conceptos generales.

1. Las guardias tienen por finalidad garantizar la seguridad, mantener la continuidad de la acción de mando, o dar permanencia a ciertos servicios.
2. El número, clase, carácter y duración de las guardias a constituir en cada instalación o unidad dependerá de la entidad, función, características y demás circunstancias que concurren. Con carácter general, se intentará siempre nombrar el mínimo de personal compatible con la efectividad del servicio. Figurarán en el correspondiente Libro de Normas de Régimen Interior, y en su caso en el plan de seguridad, que además detallarán los cometidos particulares de cada guardia, las condiciones de ejecución de las mismas, así como en qué medida se pueden modificar éstas.
3. No tienen la condición de guardia las comisiones y otros servicios similares, incluso aunque se presten por rotación y por períodos de duración limitada, si bien su nombramiento se hará en analogía a lo establecido en estas normas.
4. El personal que vaya a constituir las guardias se designará por turno y para períodos de duración limitada. La prestación de una guardia podrá exigir dedicación exclusiva o ser compatible, total o parcialmente, con las obligaciones del destino. Para indicar la guardia que se está prestando se ostentará de forma visible un distintivo característico de la misma.
5. Los procedimientos que regulen el relevo de las diferentes guardias, así como el trámite para informar sobre las novedades habidas durante el desarrollo de las mismas, figurarán en el Libro de Normas de Régimen Interior, y en su caso en el plan de seguridad.
6. Se autorizará un periodo de descanso no superior a una jornada laboral a la finalización de aquellas guardias que exijan presencia ininterrumpida en su unidad de 24 horas, siempre que tal medida sea compatible con las necesidades del servicio. El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra podrá establecer los criterios que fijen períodos de descanso para otras guardias o servicios.

Artículo 79. Clases y carácter de las guardias.

1. Atendiendo a su naturaleza, las guardias pueden ser de seguridad, de orden, de los servicios y aeronáuticas. Según su periodicidad, las guardias podrán ser ordinarias o extraordinarias.
2. Son guardias de seguridad las que se establecen como servicio de armas para dar protección a las instalaciones, así como al personal, armamento y material y documentación, de acuerdo con lo que especifique el correspondiente plan de seguridad. También se considerarán guardias de seguridad los retenes que las apoyan o refuerzan, las escoltas, los destacamentos de seguridad y las guardias de honor.
3. Son guardias de orden las que garantizan la continuidad de la acción de mando fuera del horario habitual de trabajo. Tendrán también la consideración de guardias de orden aquellas que se nombren en los cuarteles generales o jefaturas para dar continuidad a su funcionamiento.
4. Son guardias de los servicios las que aseguran la disponibilidad y permanencia de algunos de ellos, así como las que se organizan como apoyo o refuerzo de éstos.
5. Son guardias aeronáuticas las que aseguran la disponibilidad y permanencia de los servicios de esta naturaleza, así como las que se organizan como apoyo o refuerzo de éstos.
6. Tienen carácter ordinario las guardias que se establecen habitualmente y extraordinario aquellas que satisfacen, ocasionalmente, alguna necesidad del servicio específica.

Artículo 90. Guardias de orden.

1. Las guardias de orden se regirán por lo establecido en estas normas y en el Libro de Normas de Régimen Interior.
2. Los cometidos generales de una guardia de orden son aquellos que permiten dar continuidad a la acción del mando, el mantenimiento del orden y la disciplina, el control y la coordinación de las distintas guardias y de las actividades que se le encomienden.

3. Ante situaciones de emergencia, las guardias de orden actuarán según lo previsto en el plan de seguridad. Así mismo, podrán participar en la ejecución de los planes relacionados con la alerta y concentración de las unidades en las que se presta esta guardia.

Artículo 91. Composición de las guardias de orden.

1. Las guardias de orden que se establezcan en los Centros, Organismos y Establecimientos dependerán de sus características y necesidades funcionales. En cualquier caso, se ajustarán a lo establecido en estas normas, con las correspondientes adaptaciones, que quedarán reflejadas en el Libro de Normas de Régimen Interior. La composición de las guardias de orden podrá variar en función de la instalación y de la entidad, número y características de las unidades alojadas en la misma.
2. Según las circunstancias, especialmente cuando el reducido número de personal presente en una unidad o instalación así lo aconseje, el que nombre las guardias de orden podrá reducirlas, asignando a una de ellas los cometidos que corresponderían a otras de igual naturaleza. Los criterios que determinen las posibles modificaciones a lo establecido figurarán en el Libro de Normas de Régimen Interior.
3. En el caso más completo, las guardias de orden podrán tener la siguiente composición:
 - a) Un Capitán de Cuartel por Base o Acuartelamiento.
 - b) Un Oficial de Cuartel por unidad tipo regimiento o agrupación, o por batallón o grupo no encuadrado en aquéllos.
 - c) Uno o, en su caso, varios Suboficiales de Cuartel, según necesidades, por unidad tipo batallón o grupo. En las unidades tipo compañía no encuadradas en las citadas anteriormente se nombrará un Suboficial de Cuartel.
 - d) Tropa de Cuartel, según las necesidades de la unidad en la que se preste esta guardia.

Artículo 96. Cabo primero de Cuartel.

El Cabo primero de Cuartel auxiliará al Suboficial de Cuartel en el desempeño de sus cometidos. Colaborará especialmente en el mantenimiento del orden y disciplina del personal a su cargo, en los locales o zonas que se le asignen.

Artículo 97. Cabo de Cuartel, Cuarteleros e Imaginarias.

1. El Cabo de Cuartel auxiliará al Suboficial de Cuartel principalmente en el control de personal, armamento, material y equipo que se le haya asignado, así como en la vigilancia del orden en los locales asignados. De esta guardia dependerán los Cuarteleros e Imaginarias que se designen.
2. El Cuartelero cuidará que se haga buen uso de los locales o dependencias asignadas, vigilando que se cumplan las normas sobre permanencia, utilización y limpieza. En el desempeño de sus cometidos dependerá del Cabo de Cuartel.
3. Cuando sea necesario cubrir esta guardia durante el período que abarca desde silencio hasta diana, se podrán designar diariamente los Imaginarias que se consideren necesarios. Repartidos en turnos, cuya duración figurará en el Libro de Normas de Régimen Interior, los Imaginarias vigilarán especialmente que se mantenga el orden y se respete el silencio en los alojamientos o dormitorios que se les asignen. En el desempeño de sus cometidos dependerán del Cabo de Cuartel.

Artículo 98. Guardias de los servicios.

1. En cada instalación se organizarán las guardias de los servicios que garanticen la continuidad de los mismos. Para aquellos servicios que exijan un funcionamiento permanente, su actividad se podrá organizar por turnos.
2. En el Libro de Normas de Régimen Interior de la instalación figurará el personal que presta cada guardia y sus cometidos, los medios disponibles, la duración y condiciones de ejecución, así como las instrucciones para el correcto funcionamiento de cada servicio.
3. Las guardias de los servicios serán prestadas, como norma general, por el personal asignado al correspondiente servicio. Éste podrá ser apoyado o reforzado por los servicios o elementos

homólogos de las unidades alojadas. Las condiciones en que se efectuará este apoyo o refuerzo deberán figurar en el Libro de Normas de Régimen Interior.

4. Las guardias del servicio de los sistemas CIS se regirán por lo establecido en estas normas, por las que se establezcan con carácter general y por las específicas del servicio.

A efectos de aplicación de la legislación penal militar, los operadores de este servicio tienen la consideración de centinela.

5. Entre los servicios que deban ser cubiertos por una guardia algunos podrán estar total o parcialmente ejecutados mediante un contrato de servicios. En el Libro de Normas de Régimen Interior figurarán las condiciones generales en las que las empresas deben prestar el servicio y su dependencia.
6. Las guardias de los servicios dependerán del Capitán de Cuartel, o en su caso de quien le sustituya, fuera del horario habitual de trabajo, según lo establecido en el Libro de Normas de Régimen Interior.

Artículo 104. Organización de las guardias.

1. Todos los militares realizarán las guardias que en su categoría y empleo pudieran corresponderles en la instalación, en su propia unidad, en la unidad superior de su cadena orgánica o, en su caso, en otra de su entorno geográfico, siempre que no exista ninguna limitación legal o normativa y posean la aptitud psicofísica requerida.
2. Quedan excluidos de los turnos de guardia de seguridad y orden, tanto de carácter ordinario como extraordinario, los casos contemplados en las medidas de conciliación y en los derivados de la maternidad de la mujer.
3. Sin perjuicio de las guardias ordinarias definidas en estas normas, los jefes de unidad o instalación podrán organizar ocasionalmente aquellas otras extraordinarias que aseguren el buen funcionamiento de la misma. En cualquier caso, el nombramiento se efectuará según los criterios establecidos.

Artículo 105. Los turnos de las guardias.

1. El nombramiento de quienes constituyan las guardias, y sus imaginarias, se hará normalmente por un turno independiente para cada una de ellas, basado en el principio de equidad. El turno podrá ser distinto para los días laborables, los fines de semana y los festivos. Como norma general, las guardias de seguridad se nombrarán de mayor a menor antigüedad, y en orden inverso para las restantes. Si las guardias implican una actividad de equipo, al establecer los turnos se procurará respetar las relaciones orgánicas o funcionales del personal que las desempeñe.
2. El Libro de Normas de Régimen Interior fijará el personal que integra los diferentes turnos de las guardias y las exenciones que pudiera haber, que serán las mínimas y plenamente justificadas.
3. En los diferentes turnos de las guardias se podrá incluir al personal que se encuentre en comisión de servicio en las unidades alojadas en la instalación. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá el período mínimo de duración de la comisión, que servirá de referencia para la inclusión del personal en los correspondientes turnos.
4. Cuando los oficiales y suboficiales incluidos en el turno de una guardia no sean suficientes para permitir la adecuada rotación en el mismo, el que la nombre podrá designar a los de empleos inferiores que estime conveniente para completarlo. Los criterios que determinen la adecuada rotación en una guardia, que serán establecidos por el responsable de su nombramiento, deberán figurar en el Libro de Normas de Régimen Interior.
5. Aquél al que se incluya en un nuevo turno, por aplicación del punto anterior, será excluido de aquellos turnos de una guardia de la misma naturaleza en los que previamente pudiera estar incluido, según lo establecido en estas normas.
6. Las guardias se asignarán entre los incluidos en el turno correspondiente, siempre que no hayan sido designados para cualquier otro servicio por una autoridad superior con atribuciones para ello.

7. Se respetarán rigurosamente los turnos y la duración de las guardias, que sólo se podrán alterar excepcionalmente. El Libro de Normas de Régimen Interior regulará los turnos, así como las excepciones que pudieran alterar lo establecido.
8. Cuando la inclusión en dos o más turnos de guardias de distinta naturaleza implique que determinado personal, por causa de su especialidad o aptitud, preste servicios de una manera no equitativa, el que las nombre podrá eximirle de una o varias de ellas, permaneciendo preferentemente en aquella más afín a su especialidad o aptitud. Esta excepción se reflejará en el libro de Normas de régimen Interior.

Artículo 106. Nombramiento de las guardias.

1. El jefe de instalación nombrará a los oficiales y suboficiales, y en su caso al personal de tropa, para sus distintas guardias, y designará a prorratio o por turno entre las unidades el número de personal de tropa de cada empleo que deban prestarlas. Para las guardias propias de cada unidad estas atribuciones corresponderán a su jefe.
2. El nombramiento del personal de tropa será normalmente atribución del jefe de la unidad tipo compañía, que se regirá por lo establecido en estas normas y en el Libro de Normas de Régimen Interior.
3. Quien nombre una guardia podrá permitir, sin perjudicar el servicio, el intercambio de fechas para la prestación de la misma entre los integrados en el correspondiente turno. Los cambios deberán solicitarse con la debida antelación.
4. El Libro de Normas de Régimen Interior establecerá el procedimiento por el cual se produzca y publique el nombramiento de las diferentes guardias, que garantizará, en cualquier caso, que el personal nombrado tiene conocimiento de ello con la debida antelación.
5. Si alguien estima que no le corresponde una guardia para la que ha sido nombrado, podrá alegar sus motivos ante quien le nombró y, en última instancia, ante quien tiene la atribución como titular del nombramiento, el cual resolverá definitivamente. La reclamación no podrá suponer retraso en el cumplimiento de la guardia, que será prestada por el nombrado, si antes no se ha resuelto la reclamación.

Artículo 107. Prestación de las guardias.

1. Cuando alguno de los nombrados se encuentre en la imposibilidad de prestar una guardia, lo pondrá en conocimiento de quien le nombró, según el procedimiento que se establezca, a fin de poder alertar a su imaginaria.
2. Si se interrumpe la prestación de una guardia de duración igual o inferior a veinticuatro horas, se considerará que ha sido cumplida tanto por el personal nombrado como por el que le haya sustituido.
3. Cuando la duración de la guardia sea superior a veinticuatro horas el designado se incorporará a su guardia cuando cese el motivo por el que no pudo entrar o la causa por la que se interrumpió la prestación, a no ser que haya transcurrido el período para el que fue nombrado. Al titular o al imaginaria que le sustituya se le dará por cumplida la guardia, siempre que la haya prestado durante al menos la mitad de la duración normal de la misma.
4. En caso de coincidencia de dos o más guardias, el orden de preferencia será: de seguridad, de orden de instalación, de orden de unidad, aeronáuticas y de los servicios. La compatibilidad, o no, entre las diferentes guardias deberán estar reflejadas en el Libro de Normas de Régimen Interior. A la guardia que no haya podido prestarse se le aplicarán los criterios fijados en el punto anterior.
5. No se podrán prestar más de dos guardias seguidas cualesquiera que sean su clase o duración. No podrán realizarse seguidas dos guardias cuando la duración de al menos una de ellas sea de veinticuatro horas y exijan ambas dedicación exclusiva o, sin exigencia de ésta, si la duración de cada una de ellas es superior a veinticuatro horas.